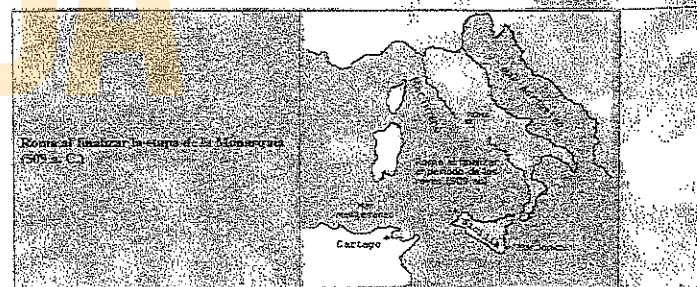
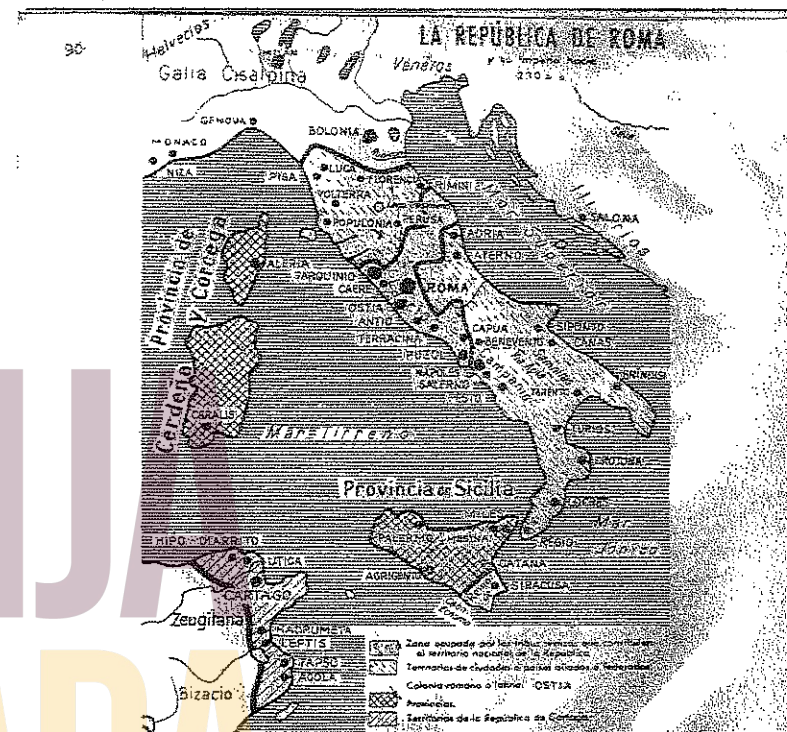


**ROMA, HISTORIA Y
DERECHO**

Lázzaro

**FRANJA
MORADA**

FRANJ
MORAD



FRANJA MORADA

HECTOR EDUARDO LAZZARO

Profesor Titular de Derecho Romano

Universidad Nacional de La Plata. Universidad Nacional de La Pampa.(*)

**Ex Profesor: Universidad de Buenos Aires. Universidad Austral
Universidad Católica Argentina. Universidad Católica de La Plata
Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires**

PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN (Abril de 2004)

No existe en la cultura un modelo más perfecto como el originado por la civilización Romana. Para ello fueron necesarios doce siglos ininterrumpidos, desde la fundación de la ciudad, el 21 de abril del año 753 a. C., hasta el emperador Justiniano, cuya vida se extinguió en Constantinopla, el 14 de agosto del año 565 de nuestra era.

Del idioma latín -entre otras lenguas romances-, derivó nuestro castellano; monumentales obras arquitectónica, sus esculturas, pinturas y literatura, son fieles testigos de una época magnífica, destacándose además, en el plano político y militar.

El cristianismo extendió su doctrina a través de las vías consulares y la Ciudad Eterna pasó a ser la Sede Pontificia. Pero donde el "genio" romano se ha brindado con mayor perfección ha sido en el campo de las ciencias jurídicas y su producto, óptimo e insuperable, el "*Derecho Romano*".

Imbuidos de ese espíritu, hace treinta y cinco años, fuimos introducidos en el conocimiento y el estudio de la historia y el derecho de Roma, gracias a la generosidad de quienes han sido nuestros maestros, los doctores Alfredo Di Pietro, Rodolfo Jorge De Lorenzo, Carlos Ambrosioni, Jorge Mario Ponce de León y Ángel Enrique La Pieza Elli, todos ellos integrantes de una generación de brillantes romanistas argentinos.

En el año 1982, publicamos la primera edición de los "Esquemas de Derecho Romano", con la finalidad de "mostrar" un panorama básico y de simple comprensión de los temas centrales de la materia, los que fuimos corrigiendo y aumentando hasta el año 1998, cuando apareció la octava edición de los mismos.

Como corolario de tantos años de investigación y dedicación a la docencia universitaria, presentamos este trabajo dedicado a nuestros discípulos, a quienes agradecemos el apoyo brindado, y a los distinguidos colegas que actualmente nos acompañan generosamente en la noble tarea de educar, los profesores Juan Carlos Martín, Luis Lino Meglia Mooney, Romina del Valle Aramburu, Hilda Renée Fingermann, Gastón Leandro Medina, David Nicolás Gómez Fernández, Guillermo Jorge Alonso, Fernando Gabriel Rivarola y María Antonieta Guíñazú Mariani.

Esta segunda edición de "*ROMA. Historia y Derecho*" hemos ampliado los contenidos de la materia, sumando nuevas bolillas, cuadros explicativos e ilustraciones.

Como señaláramos en la primera edición "*Queda aún mucho por hacer, pero el camino está abierto y con la ayuda de Dios podrá ser continuado*".

LA PLATA, Abril de 2006

Foto de Tapa: Vista parcial del Foro Romano: a la izquierda, el edificio de la "Curia"; a la derecha, las columnas del "Templo de Saturno".

(*) Las universidades de La Plata y La Pampa tienen el mismo Programa de Estudios.

PRÓLOGO A LA CUARTA EDICIÓN (Julio de 2011)

No existen límites para el estudio, como tampoco los hay para el conocimiento, de allí que con gran vocación hayamos emprendido hace cuarenta años el estudio del derecho y la historia de Roma.

Nuestro afán y deseos de entregar un material de nuestra propia elaboración nos llevó a publicar ocho ediciones de los "ESQUEMAS DE DERECHO ROMANO", entre los años 1982 y 1998.

Con el estímulo que significó el apoyo del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, salió en 2004 esta obra que titulamos: "ROMA, HISTORIA Y DERECHO", cuya cuarta edición también han apoyado los estudiantes lo cual nos honra y alienta, pues ello prueba que ellos han aprendido a estudiar y a respetar a quienes se dedican a la noble tarea de guiarlos por el camino del conocimiento.

Hemos corregido y ampliado nuestras anteriores publicaciones, confiando que este material que ponemos a disposición de todos los interesados, enriquezca su acervo cultural, contribuyendo a sentar las bases de las ciencias jurídicas a través de Roma, creadora del genio latino y pilar indiscutible de nuestra ciencia jurídica.

Nuestro particular agradecimiento al escribano Rafael Alberto Nievas eficaz compaginador de este trabajo y al consejero estudiantil Joaquín Muele Soler, impulsor de esta nueva edición dedicada a profesores y alumnos.

LA PLATA, Julio de 2011

1ª ed., abril de 2004
2ª ed., abril de 2005
3ª ed., junio de 2006
4ª ed., julio de 2011

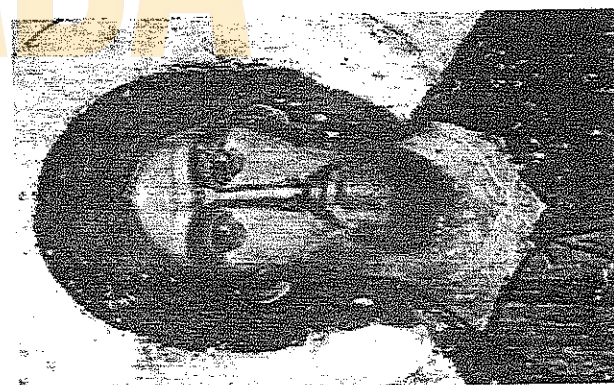
TODOS LOS DERECHOS DE VENTA HAN SIDO CEDIDOS
POR EL AUTOR A LA AGRUPACIÓN "FRANJA MORADA"
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA



Cristo, Icono de 1260 (*)



Crucifixión, Constantinopla, año 1350



Cristo, Solución Orni, Teodora, siglo XIV

BOLILLA I - NOCIONES PRELIMINARES

DERECHO ROMANO: "Es el conjunto de instituciones jurídicas vigentes en la sociedad romana y los territorios conquistados desde su FUNDACION (21 de abril del 753 a.C.) hasta la muerte del Emperador JUSTINIANO (14 de agosto de 565 d.C.).

I.-DERECHO ANTIGUO:

- a) "**IUS**"=Derecho. Estaba representado por los "**MORES MAIORUM**" ("mos" = costumbre; "maiorum"= antepasados). "**Ritus est mos**": los ritos que practicaban los clanes determinaban la licitud de sus actos. Un acto es "**IUSTO**" cuando el "rito" agregado a un "acto simple" lo dota de un estado "**óptimo**" (ej.: manumisión por censo). Es "**IN IUSTO**" por ausencia de rito o rito mal ejecutado (ej.: manumisión por carta.)
- b) Equivale al "**Estado ÓPTIMO de una determinada relación jurídica**" (**OPTIMO IUS** = "**OPTIMO IURE**": Ej.: adquisición de la propiedad quiritaria, con los ritos de la "mancipatio".
- c) Designa "la medida objetiva" de lo que "le corresponde a alguien": cuando se relaciona al "ius" con la "divinidad" (ej. la fórmula "**do ut des**": *te doy el rito, para que me des tu protección*).

II.-DERECHO PRETORIANO:

- a) "**IUS DICERE**": Decir el derecho con función creativa y efectos vinculantes (ej.: el Edicto del Pretor).
- b) "**IURIS DICTIO**": El Pretor en Roma expresaba el "ius" frente a una "Litís" (juicio).
- c) "**IN IUS VOCATIO**": Te convoco al tribunal, al lugar donde se administra justicia.

III.-OTRAS ACEPCIONES DERIVADAS DEL "IUS":

- a) "**IUS**" (Celso): "**Arte de lo que es bueno y equitativo**" ("ius est ars boni et aequi")
- b) "**IUSTITIA**": "**Es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo**". Los juristas deben conciliar la realidad con las necesidades sociales en forma justa.
- c) "**IURISPRUDENTIAM**" (Ulpiano): "**Es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, ciencia de lo IUSTO y de lo IN IUSTO**" (ver supra: "Derecho Antiguo")
- d) "**SUI IURIS**" (pater); "**ALIENI IURIS**" (filifamiliae): indican el "status familiae".
- e) Como "**FUENTES del DERECHO**": "Ius Publicum" - "Ius Privatum" - "Ius Civile" - "Ius Gentium".

IV.-PRECEPTOS FUNDAMENTALES DE ULPIANO:

- 1º) "**Vivir honestamente**" (Censor cuidaba las costumbres); 2º) "**No dañar a nadie**" (*Lex Aquilia*: penaba dañar cosas ajenas); 3º) "**Dar a cada uno lo suyo**" (equivale a "iustitia")

V.-EQUIDAD:

Juan Iglesias la define como "**adecuación del Derecho positivo a los hábitos, sentimientos e instintos morales e intelectuales arraigados en la conciencia colectiva**".

VI.- PERÍODOS DEL DERECHO ROMANO

- 1º) "**DERECHO QUIRITARIO**" (753-450 a.C.): Derecho no escrito y consuetudinario.
- 2º) "**LEY DE LAS XII TABLAS**" (450-367 a.C.): Comienzos del derecho escrito.
- 3º) "**DERECHO HONORARIO**" o "**PRECLÁSICO**" (367-100 a.C.): Leyes "*Licinia Sextia*": los plebeyos acceden al *consulado*, *cancelan deudas* y *obtienen tierras*. Surge el *prefor urbano*.
- 4º) "**DERECHO CLÁSICO**" (100 a.C.-212 d.C.): Con el nacimiento de *Julio César* se inicia la época más brillante de Roma con grandes juristas: *Cicerón, Gayo, Ulpiano, etc.*

5º) "DERECHO POSTCLÁSICO" (212-565): *Caracalla* otorga la ciudadanía a todos los habitantes del Imperio. Época decadente: concluye la creación del derecho. *Justiniano* manda redactar el "*Corpus Iuris Civilis*", compilación de "*leges*" y "*iura*".

VII.- IMPORTANCIA DEL DERECHO ROMANO

- 1º) Es el mejor CONSERVADO en los tratados originales;
- 2º) Es el que mejor ha sido ANALIZADO por los juristas de todas las épocas;
- 3º) Cumpió un CICLO COMPLETO: nació, se desarrolló y perfeccionó en el tiempo;
- 4º) Ha estado VIGENTE por el más largo tiempo (catorce siglos), en el mas extenso TERRITORIO del mundo OCCIDENTAL y sobre la MAYOR POBLACIÓN.
- 5º) Gran INFLUENCIA PERSONAL, RELIGIOSA y SOCIAL sobre UN PUEBLO;
- 6º) Es ESCUELA de HERMENEÚTICA JURÍDICA (arte de interpretar los textos), y sus JURISCONSULTOS, los PRIMEROS MAESTROS de la ciencia del derecho;
- 7º) Es el MÁS ANALIZADO debido a su VIGENCIA PERMANENTE ;
- 8º) Las CODIFICACIONES del Siglo XIX se INSPIRARON en el Derecho Romano;
- 9º) INFLUYÓ directamente en todo el DERECHO PRIVADO CONTEMPORÁNEO.

VIII.- LOCUCIONES LATINAS MAS COMUNES

"*Ab urbe condita*" = "(a.u.c.)": "desde (el año) de la fundación de la ciudad" de Roma.
"Alea iacta est" = "la suerte está echada": decisión extrema que se adopta después de haber meditado mucho; frase de César al cruzar el río Rubicón (11/1/49 a.C).
"Ave César, morituri te salutant" = "Salve César, los que van a morir te saludan" (Suetonio): palabras de los gladiadores antes del combate, frente a César.
"Carpe diem" = "Aprovecha el día presente" (Horacio). "*Dura lex sed lex*" = "dura es la ley, pero es la ley". Hay que someterse a los preceptos legales, por penosos que sean.
"Hic et nunc" = "Aquí y ahora". Lo que debe hacerse inmediatamente.
"Homines dum docet, discunt" = "Los hombres al enseñar, aprenden". Enseñando se aprende. "*In hoc signo vincis*" = "Con éste signo vencerás". Inscripción con el monograma de Jesucristo en el estandarte de Constantino, antes de la batalla del puente Milvio (Roma) frente a Majencio el 28 de octubre del año 312.
"Ius Civile" = "Derecho Civil". Es el derecho propio de los ciudadanos romanos.
"Ius Gentium" = "Derecho de Gentes". Común a todos los pueblos del Mediterráneo.
"Ius Privatum" = "Derecho Privado". Rige las relaciones entre particulares.
"Ius Publicum" = "Derecho Público". Se ocupa del gobierno de los romanos.

Fecha de creación de las magistraturas Romanas

	Cónsul	Edil	Dictador	Censor	Cuestor	Tribuno Plebeyo	Pretor Urbs Peregr.	Pontífice Máximo
Curul								
Patricios	509	365	490	443	421	-	367(1)	242 753
Plebeyos	342(2)	494	356(3)	351	409	493	337	287(4)

(1) "Lex Licinia Sexta"; (2) "Lex Genucia"; (3) Cayo Marcio Rutilo (volsco); (4) Tiberio Coruncanio.

BOLILLA II - MONARQUÍA: ORÍGENES, LEYENDAS Y CRÍTICAS

ENEAS, Héroe mítico de la guerra de Troya, hijo de Anquises y Afrodita (Venus), desembarcó en la costa de Lacio, donde reinaba Evandro, el rey Latino, a quien se alió, casando con su hija Lavinia. Su hijo Ascanio, nacido de su primer matrimonio con Creusa, fundó en los Montes Albanos una ciudad llamada Albalonga. Su último sucesor, Procas, dejó dos hijos: Numitor y Amulio, ocupando el primero el trono de la ciudad, siendo destituido por su hermano. Temiendo que la hija de Numitor llamada Ilia, según otros Rhea o también RHEA SILVIA, tuviese descendencia, la entregó a las sacerdotisas de la diosa Vesta, con voto de castidad, para que permaneciese sin casarse. Sin embargo, el dios MARTE se prendó de su hermosura, dando a luz dos niños: ROMULO y REMO. Enterado Amulio ordenó matarlos, pero uno de sus ministros se compadeció de ellos y los colocó en una cesta que depositó sobre el río TIBER. Las aguas llevaron a los mellizos y los devolvieron a la orilla, al pie del MONTE PALATINO, recogidos por un pastor llamado Faústulo, quien los dejó al pie de una higuera, adonde acudió una LOBA que los amamantó como si fuesen sus cachorros. Otros narradores sostienen que crió a los dos infantes su mujer: Aca Larencia, quien dio paso a la fábula tradicional, pues los latinos llaman "lobas" a las mujeres cuyos amores no tenía fin. Enterados ROMULO y REMO de su noble origen, derribaron a Amulio, devolviendo el trono a Numitor -su abuelo- quien como premio les concedió un territorio sobre el TIBER en donde fundaron ROMA.

Las primeras desavenencias entre ellos surgieron en torno a la elección del lugar al que el destino de ROMA estará por siempre ligado. Esta cuestión no dependía de los hombres, por lo que convinieron que un agüero fausto sería el encargado de dilucidarla. Según Plutarco ("*Vidas Paralelas*": Rómulo), a REMO se le aparecieron seis buitres y a ROMULO doce, por lo que fue éste quien inició el trazado de la ciudad, utilizando un arado con rejas de bronce tirado por un buey y una vaca, delimitando el contorno con una zanja profunda -"*mundus*"-, donde se levantarían las murallas -"*pomerium*"-. Para hacer una puerta, se quita la reja, levantando el arado e interrumpiendo el surco, lo que significa que ROMULO, aplicando antiguos ritos, estableció que el cerco trazado solemnemente era inviolable y ni el ciudadano ni el extranjero tenían derecho a franquearlo. Saltar sobre el mismo era un acto impío, de allí que habiendo REMO traspasado la zanja, para estorbar la obra, fuera muerto por sacrilego -"*sacer*"-. Las puertas no eran sagradas, pues de serlo así hubieran impedido sacar cosas necesarias o impías.

ROMA fue fundada el 11 de las calendas de mayo (21 de abril), fiesta de los pastores, en el año 753 a.C., fecha que los romanos celebran como el día natal de su patria.

- Reyes LATINO-SABINOS:

- 1) ROMULO (753-714 a.C.)
- 2) NUMA POMPILIO (714-672 a.C.)
- 3) TULIO HOSTILIO (672-640 a.C.)
- 4) ANCO MARCIO (640-617 a.C.)

I.-MONARQUIA
(753-509 a.C.)

- Reyes ETRUSCOS:

- 5) TARQUINO "El Antiguo" (617-577 a.C.)
- 6) SERVIO TULIO (577-533 a.C.)
- 7) TARQUINO "El Soberbio" (533-509 a.C.)

Destituido por Tarquino Colatino y Lucio Junio Bruto En 496 a.C., Aulio Postumio, primer dictador, ayudado por los Dióscuros CÁSTOR y POLUX (seres mitológicos romanos), vence a los ETRUSCOS en el Lago Regilio, quienes desaparecen de la historia romana.

FRA
MOR

BOLILLA III - ETAPAS DE LA HISTORIA ROMANA

1) ROMULO (753-715 a.C.): De origen albano trazó la "Roma cuadrata", pequeño recinto sagrado sobre el Monte Palatino. Combatió a los Sabinos, a quienes robó treinta doncellas. Concluyó una alianza con su jefe Tito Tacio, luego de la traición de Tarpeya. Esta unión "latino-sabina" será de gran importancia en la futura organización política. Desapareció misteriosamente, elevado al cielo por los dioses.

2) NUMA POMPILIO (714-671 a.C.): Era sabino, por así haberlo acordado Rómulo con Tito Tacio. Fue sobre todo un sacerdote, se le atribuye la organización del culto, estableciendo ritos incruentos y la creación del Colegio de los Pontífices, siendo el primer Pontífice Máximo. Creó el Colegio de las Vestales, para servir a la diosa Vesta, emblema del hogar doméstico, consagrando a jóvenes menores de dieciséis años, que mantenían día y noche el fuego sagrado sobre el altar de la diosa, fuego que también ardía en el umbral de las casas, llamándose "vestíbulo" a aquella parte del edificio.

3) TULIO HOSTILIO (671-640 a.C.): Latino, conquistó Albalonga, adquiriendo Roma el derecho a estar representada en la "Liga del Septimontium" (Liga de los Siete Montes: Gemal, Palatual, Fagutal, Cispio, Querquetual, Oppio y Velia). Esta forma política se mantendrá hasta la llegada de los Etruscos.

4) ANCO MARCIO (639-617): Sabino, nieto de Numa Pompilio, extendió el dominio de Roma hasta el Mar Tirreno, fundando a 25Km. de aquella el puerto de Ostia y construyendo la "Vía Salaria" para el traslado de la sal desde la boca del Tíber hasta Roma. Se le atribuye la construcción del primer puente sobre el río Tíber, el "Pons Sublicius", de madera, cuyo cuidado quedó a cargo de los pontífices.

5) LUCIO TARQUINO PRISCO o TARQUINO "El Antiguo" (616-578 a.C.): Primer rex de origen etrusco, la tradición lo presenta como un "tirano", que en nombre de Roma sometió a latinos y sabinos. Pereció asesinado por un hijo de Anco Marcio.

6) SERVIO TULIO (577-534 a.C.): Yerno del anterior, ha sido presentado como el hijo de una sierva (de donde derivaría Servius). Se le adjudican importantísimas reformas: la moneda, el censo, el estado civil, la transformación del sistema procesal y la construcción de la Muralla Serviana, más extensa que la de Rómulo.

7) LUCIO TARQUINO o TARQUINO "EL SOBERBIO" (533-509 a.C.): Hijo de Tarquino "El Antiguo", representó al prototipo del "tirano": gobernó despóticamente, rodeado de mercenarios y, según Tito Livio, se lo apodó "El Soberbio" por negarse a sepultar a su suegro Servio Tulio, diciendo que Rómulo también había muerto sin inhumación. Brillante en lo exterior, sometió a volscos y ecuos; en lo interior, se destacó por realizar grandes obras: el templo a Júpiter Capitolino sobre el monte Capitolio, que pasó a ser el centro religioso de Roma. La Revolución del 509 a.C. lo encontró a unos 30 km. de Roma, sitiando la ciudad de Ardea, capital de los Rútulos.

Según la leyenda, la caída de la Monarquía se produce como consecuencia de una reacción contra el absolutismo etrusco: Sexto Tarquino ultraja a la patricia Lucrecia, quien se suicidó. Su marido, Lucio Tarquino Colatino y el patricio Lucio Junio Bruto expulsan al rey. Reorganizados, los Tarquinos vuelven pero son derrotados por el dictador Postumio en la batalla del Lago Regilio (496 a.C.), marcando el predominio de Roma sobre el Lacio.

CRITICAS A LA LEYENDA

No es posible adoptar frente a las narraciones clásicas una posición enteramente pacífica. Dice el maestro italiano Arangio Ruiz: "uno de los fenómenos que perturban

y obscurecen la historia de la antigüedad es el que se denomina de concentración histórica, por el cual se agrupan, incluso impremeditadamente, alrededor de un individuo, real o ficticio, o de un acontecimiento destacado, cuantas instituciones y actuaciones se reputan conformes al supuesto carácter de tal personaje o de ese suceso; con esto no se quiere afirmar que toda acción atribuida a determinados personajes sea pura invención, sino sólo que, aún cuando muchas narraciones sean verosímiles en sí, es indudable que ningún documento contemporáneo a tales hechos pudo permitir a los escritores de épocas posteriores su comprobación y su crítica" ("Historia de Roma", pp 4-5).

Sin embargo, junto a Piganiol, se puede sostener que "no es de ningún modo imposible conciliar los hechos ciertos, que la arqueología proporciona, con la tradición legendaria" ("Historia de Roma", p.67): así las excavaciones donde debía encontrarse la "Roma Cuadrata", o las más antiguas inscripciones que nos llevan al siglo VII, o los diversos estudios sobre las murallas; también los relatos de Plutarco, Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso; los documentos sobre rituales romanos como los de Catón en su tratado de agricultura y, finalmente, la epigrafía conserva calendarios de campesinos.

Luego, cabe preguntarse: ¿en qué medida el relato tradicional responde a la verdad histórica?. "Leyenda e historia -continúa discurriendo León Homo-, para nuestros espíritus de hombres modernos, se oponen radicalmente, puesto que la leyenda procede de la imaginación y la historia de la realidad" ("Nueva Historia de Roma", p.13).

Para Tito Livio, "es privilegio de la Antigüedad mezclar las cosas divinas y humanas. Si hay un pueblo que pueda divinizar sus orígenes y atribuirlos a los dioses, es tal la gloria del pueblo romano que todas las naciones aceptan de buen grado su pretensión de descender de Marte por Rómulo" ("Historia Romana", Prefacio, 6-8).

Como corolario es posible señalar que los relatos de éste período, tal como nos han llegado son, en su mayoría, leyendas, pero leyendas que contienen elementos históricos.

ARQUEOLOGIA y EPIGRAFIA ROMANA

I.- MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS:

1) "ROCA TARPEYA" (Roma: Siglo VIII a.C.): Luego del "rapto de las sabinas", Tito Tacio, rey sabino, declaró la guerra a Roma. TARPEYA, hija del cuidador del Capitolio, seducida por los brazaletes de oro de los Sabinos, abrió una de las puertas del Capitolio a cambio de los mismos, muriendo aplastaron con los escudos que llevaban en el brazo izquierdo -el de los brazaletes- cumpliendo su promesa y castigando su traición. Por ello se llamó "ROCA TARPEYA" al lugar donde se despeñaban los traidores.

2) "LA ROMA CUADRATA de RÓMULO" (Roma, S.VII, a.C.): En el monte Palatino, entre la escalera de Caco y el templo de Apolo se encuentran restos de las "murallas", y en la cima de la escalera de Caco, los fondos de las primitivas "cabañas" de Roma.

3) "MURALLA SERVIANA" (Roma, S.IV, a.C.): Adjudicada su construcción al rey Servio Tulio, es del 378 y fue levantada para proteger la ciudad y las Siete Colinas.

II.- DOCUMENTOS ESCRITOS:

1) FIBULA de PROENESTRE" (S.VII a.C.): Alfiler de gancho etrusco de la Edad del Bronce, que dice: "Manio me hizo para Numerio". (Preneestre, actual Palestrina).

2) "VASO de DUENOS" (600 a.C.?): Candelabro con la inscripción: "Duenos me hizo".

3) "TUMBA DE RÓMULO" (Roma, S.VI, a.C.) y "LAPIS NIGER" (Texto: 205 a.C.): La Tumba es el monumento más antiguo del Foro, descubierta en 1899. La "Piedra Negra" ("Lapis Niger"), una losa casi cuadrada, con seis filas de piedras negras, indica un lugar funesto, reencarnación Cibeles, la Madre Tierra, encontrándose debajo la sepultura de Rómulo, o de Faústulo; según otros, se encuentra Hostilio, abuelo del rey Tulio Hostilio.

4) "CIPÓ FORO" (Roma, S.VI a.C.): El "Cipo" era una columna levantada en las tumbas, en honor de un noble difunto. El "Cipo Foro", bajo la "Lapis Niger", es la más antigua inscripción latina, que dice: "Maldito el sacrilego que penetre en este lugar".

5) "CISTA FICORONI" (Preneestre, S. IV a.C.): Cofre de bronce, con la inscripción latina: "Novios Plautios me hizo en Roma; Dindia Macolnia me dio a su hija". Es el primer objeto de arte firmado por un romano (Museo de Villa Giulia, Roma).

CAPITALES del IMPERIO ROMANO de OCCIDENTE

1) ROMA: Desde su Fundación en el año 753 a.C. hasta el año 293 d.C.

2) MEDIOLANUM (actual MILANO): Establecida por DIOCLECIANO en 293 al encargar a MAXIMIANO el Imperio de Occidente

3) RAVENA: El emperador HONORIO, hijo de TEODOSIO "EL GRANDE", ordenó en 404 trasladar la Capital a orillas del Mar Adriático ante la invasión de ALARICO.

CAPITALES del IMPERIO ROMANO de ORIENTE

1) NICODEMIA DE BITINIA (284-330): DIOCLECIANO fijó allí su sede.

2) CONSTANTINOPLA (330-1453): Levantada por CONSTANTINO sobre la antigua BIZANCIO, fue capital hasta la caída del Imperio Romano de Oriente (hoy Estambul).

CONQUISTA DE LA CUENCA MEDITERRÁNEA

I.- CONQUISTA DEL SUR DE ITALIA: Entre 496 y 330 a.C., vence a Etruscos, volcos y ecuos. En 295 a.C., derrota de galos y samnitas en SENTINUM, dominando los territorios desde el mar ADRIÁTICO hasta el mar TIRRENO.

II. CONQUISTA DE SICILIA. Primera Guerra Púnica (265-255 a.C.): En SICILIA aliada de CARTAGO, comienza a perseguirse a los ciudadanos romanos. Los cónsules Miles, Régulo y Lutacio derrotan a los cartagineses por mar y por tierra.

II.- CONQUISTA DE ESPAÑA. Segunda Guerra Púnica: (218-205 a.C.): En 220 a.C., Aníbal toma Sagunto, ciudad protegida por Roma declara la guerra. En 218 a.C. y Cneo Scipión cruzan los Pirineos, y toma Emporion, llegando hasta el río Ebro. Aníbal, el 23 de junio de 217, en el Lago Trasimeno (Entre la Etruria y la Umbria), vence a Cneo Servilio y Cayo Flamínio, y el 2 de agosto del 216 a.C., en Cannas a Pablo Emilio y C. Terencio Varrón, poniendo a Roma en peligro. En 206 a.C., llega a Hispania Publio Cornelio Scipión "El Africano". En 204 invade África y el 19 de octubre del 202 a. C., en Zama vence a Aníbal. Cartago renuncia a Hispania, dividida en dos provincias: Citerior (Capital: Tarraco, Tarragona) y Ulterior (Capital: Hispalis, Sevilla).

III.- CONQUISTA DE ÁFRICA: TERCERA GUERRA PÚNICA (150-146 a.C.): Cartago ataca al rey númida Masinisa, aliado de Roma quien declara la guerra. En 146 a.C., Escipión Emiliano -nieto de "El Africano-, desembarca en África, arrasando Cartago y cumple la voluntad de Catón: "Ceterum censeo delendum".

esse *carthaginem* ("Y además estimo que es menester destruir a Cartago").
AFRICA nueva provincia Roma domina el Mediterráneo Occidental.

III.- **CONQUISTA DEL NORTE DE ITALIA (GALIA CISALPINA)**: Entre los años 200 y 193 a. C., quedan sometidos los territorios del norte. El dominio de Roma llega hasta los ALPES.

IV) CONQUISTA DE GRECIA:

1) **CYNOSCEFALOS** ("cabezas de perros"): En 192, en TESALIA, las legiones de TITO QUINTO FLAMINIO aplastan a FILIPO V, rey de MACEDONIA. durante la SEGUNDA GUERRA MACEDÓNICA (201-192).

2) **TERMÓPILAS (GRECIA)**: En 191, M. ACILIO GLABRIO vence a ANTIOCO

3) **MAGNESIA DE SIPILO** (TESALIA, GRECIA): diciembre de 190 o enero del 189 a.C., LUCIO SCIPION -hermano de "El Africano" y de Cneo Scipión-, derrota a ANTIOCO

III. Roma conquista el Mediterráneo Oriental.

4) **PIDNA I** (GRECIA, al N. del Olimpo): En 168 a. C., LUCIO EMILIO PAULO vence a PERSEO V, rey de MACEDONIA, arrasa 70 ciudades y lleva A ROMA cautivos 1.000 griegos notables, entre los que estaba el historiador POLIBIO. GRECIA nueva provincia. Fin de la TERCERA GUERRA MACEDÓNICA (171-168).

5) **PIDNA II**: En 148 a.C., el pretor CECILIO METELO derrota a ANDRISCO. MACEDONIA, nueva provincia romana.

EL CRISTIANISMO

Con el nacimiento de Jesús, el Mesías, surge el cristianismo, designación oficializada en Antioquia, la comunidad de san Pablo. En menos de tres siglos fue la religión oficial del Imperio Romano; aceptada luego por los pueblos invasores, adquirió un carácter universal. Según la cronología, ocurrió en el año 747 de Roma, siete años antes de la era vulgar.

Los primeros trescientos años del cristianismo ("*Cristianós*" = *Partidarios del Ungido*), se conocen como "*época de las persecuciones*" o de los "*mártires*" ("*Mártir*" = *Testigo*).

Abundantes relato y actas judiciales que informan los pormenores más impresionantes. La Iglesia no deseó jamás ser perseguida, ¿por qué Roma fue tan hostil a los cristianos? Se sostiene que a los cristianos que se negaban a rendir culto al emperador, les aplicaban la "*Lex Iulia de Maiestate*" (de Julio César, 46 a C.), desterrándolos por el delito de lesa majestad. Otros creen que los cristianos incurrieron en *sacrilegio*, concepto romano que significaba profanar una cosa sagrada o el delito de realizar ritos prohibidos al practicar su culto, pero los cristianos carecían de templos y altares en el sentido tradicional, no tenían imágenes sagradas ni sacrificaban víctimas. A los partidarios de las nuevas religiones se les pedía algún gesto de veneración hacia los dioses oficiales; únicamente los cristianos y los judíos se negaban a tributar obediencia a su *genius*. El gobierno romano llegó a la conclusión que los cristianos eran unos extremistas que querían derrocar el orden establecido. Hasta Nerón las dos fuerzas convivieron sin pugna. Las leyes eximían a los judíos del culto al emperador, y los cristianos, a quienes al principio se confundió con los judíos, gozaron del mismo privilegio. Pero la ejecución de san Pedro y san Pablo y la quema de cristianos para alumbrar los juegos públicos convirtieron aquella recíproca y desdenosa tolerancia en una guerra intermitente. Los paganos los llamaban "*bárbaros insolentes*", acusándolos de "odiar al género humano", atribuyendo los infortunios del Imperio a la cólera de las divinidades paganas y permitirse que vivieran sus detractores cristianos (Tertuliano, "*Apología*"),

XI, 1) Los cristianos que se negaban a ofrecer incienso a una estatua del emperador en signo de obediencia y lealtad al Imperio, fueron encarcelados, azotados, desterrados o condenados a las minas y, finalmente, ejecutados conforme a la ley.

II.- REPÚBLICA (509 al 27 a.C.):

-REVOLUCION DEL 509 a.C.: Destierro de los ETRUSCOS por LUCIO JUNIO BRUTO y LUCIO TARQUINO COLATINO (Leyenda de LUCRECIA).

MAGISTRATURAS: Las potestades del *rex* pasan a ciudadanos:

A) **MAGISTRATURAS ORDINARIAS:** Integraban la estructura política de Roma en forma permanente. Se dividían en: A) **MAYORES:** Gozan de *potestas*: Poder de mando administrativo, y de *imperium*: Poder de mando político y militar sobre los ciudadanos a los que podían aplicar penas. Entre ellas destacamos:

1) **CONSULADO:** Gobierno civil y militar;

2) **PRETURA:** Justicia; a) **Urbana:** para ciudadanos; b) **Peregrina:** entre peregrinos;

3) **CENSURA:** Confeccionaban el *censo* de los ciudadanos y las listas de los miembros del Senado; sancionaban a los ciudadanos que faltaban a sus deberes.

B) **MENORES:** Gozan únicamente de *potestas*. Las más importantes fueron:

1) **CUESTORES:** Jurisdicción criminal en los delitos castigados con la pena capital; administraban el tesoro público; intervenían en materia fiscal;

2) **EDILES:** Se ocupaban de todo lo relativo a la ciudad: edificios, abastecimientos, juegos públicos, seguridad, etc.

B) **MAGISTRATURAS EXTRAORDINARIAS:** Para casos excepcionales.

1) **DICTADURA:** Nombrado en forma conjunta por los cónsules y el Senado ante un peligro de guerra, para restablecer el orden. Duraban hasta seis meses.

2) **MAGÍSTER EQUITUM:** Jefe de la caballería, asistía y controlaba al Dictador, manteniendo la colegialidad.

C) **CARACTERÍSTICAS COMUNES A LAS MAGISTRATURAS:**

1) **Electividad:** Elegidos por el *populus* en los Comicios;

2) **Anualidad:** Todos por UN año, excepto el CENSOR: 5 años;

3) **Colegialidad:** Ejercidas por dos o más magistrados, en forma alternativa, cada uno podía oponerse a la decisión del otro (veto)

4) **Honorarias:** Su ejercicio era gratuito;

5) **Periódicas:** Eran *anuales* excepto el censor, elegido por 5 años;

6) **Responsables:** Debían rendir cuentas de sus actos: los mayores al finalizar el mandato, los menores, en cualquier momento;

D) **SENADO:** Órgano patricio integrado por ex Magistrados patricios. **Funciones:** militares, declaraban la guerra o celebraban la paz; relaciones exteriores, políticas, administrativas y legales (daban los *senadocinsultos*);

E) **COMICIOS:** Asambleas de los ciudadanos.

1) **CURIADOS:** Se dividían en 30 curias. Confirmaban la elección de los magistrados por medio de la *Lex Curiata de Imperio*. Aprobaban las *adrogaciones*;

2) **CALADOS:** eran los curiados, presididos por el Pontífice Máximo, que se reunían el 24 de marzo y 24 de marzo para aprobar los testamentos y las *adrogaciones*.

2) **CENTURIADOS:** Se dividían en 193 centurias. Elegían a los magistrados MAYORES y votaban la *Lex rogata* a propuesta de un magistrado mayor (del orden senatorial).

3) **TRIBADOS:** Se dividían en 35 distritos: 4 en Roma (tribus urbanas), y 31 en sus alrededores (tribus rústicas). Elegían a los magistrados MENORES.

FUENTES DEL DERECHO DE LA ÉPOCA REPUBLICANA

1.- **LA LEY:** "La ley es lo que el pueblo ordena y establece" (GAYO:1,3); "Lo que el pueblo romano establecía, interrogándole un magistrado" (JUSTINIANO:Inst.1,2,4)

Partes de la ley: 1) "**Index**": Resumen del texto; 2) "**Praescriptio**": Nombre del magistrado proponente, lugar de reunión, centuria que votaba primero y ciudadano que inicia la votación; 3) "**Promulgatio**": Propuesta del proyecto; 4) "**Rogatio**": Contenido de la ley; 5) "**Sanctio**": Reglas para sancionar su eficacia: a) "**perfectae**": Declaran nulos los actos contrarios a la misma; b) "**minus quam perfectae**": Imponen penas a los que violan la ley; c) "**imperfectae**": Ni lo ni lo otro, se limitaban a declarar la existencia de un derecho. Las leyes se refieren al Derecho Civil.

2.- **EDICTOS:** "Preceptos dados por dos pretores: el urbano y el peregrino" (GAYO:1,6)

Clases de edictos: a) "**anual**": Regía durante el año de su mandato; b) "**trasilaticio**": Remite sus disposiciones al año siguiente; c) "**repentino**": Dado frente a un caso no previsto. Al pretor lo asesoraba un Consejo de Juristas.

3.- **RESPUESTA DE LOS PRUDENTES** ("**responsa prudentium**"): **La jurisprudencia republicana:** En el siglo IV a. C., Cneo Flavio, un liberto de Apio Claudio, robó el "Liber Actionum" (libro de las "Acciones de la Ley"), obra exclusiva del Colegio de los Pontífices que contenía las fórmulas a de recitar ante de los jueces para tramitar los pleitos.

En el siglo III a. C., Tiberio Coruncanio, primer pontífice plebeyo, comenzó a actuar como jurista. En el siglo II a. C., Sexto Helio publicó la obra "Tripartita", compuesta por 3 partes: el texto de la Ley de las XII Tablas, un comentario del mismo y uno con las distintas fórmulas para reclamar ante los jueces. A mediados del siglo II a. C. aparecieron los juristas: Manio Manilio, Marco Junio Bruto, Publio Mucio Escévola y Quinto Mucio Escaévola, autor del primer libro de Derecho Civil se aparta del ordenamiento de la Ley de las XII Tablas, haciendo un otro nuevo, influido por la cultura griega.

Los juristas tienen una gran importancia social: cuando dan un consejo ("**responsa**"), no necesitan un respaldo jurídico, ya que están fundados en la autoridad de un experto. Se les consulta sobre temas de Derecho privado. Con los emperadores se les consulta sobre Derecho Público, pasando a ser asesores del emperador. Su actividad era triple:

a) "**Respondere**": Respondían a los problemas jurídicos planteados por los ciudadanos o los magistrados. Su respuesta no tenía un valor oficial, pero sí mucho prestigio.

b) "**Cavere**": Aconsejaban a las personas en la preparación de negocios jurídicos.

c) "**Agere**": Indicaban a los litigantes la fórmula más adecuada al reclamamiento a realizar.

Estos dictámenes **no obligan al juez** pero que podían influir al sentenciar.

III.-ALTO IMPERIO: LA DIARQUÍA (27 a.C. - 284 d.C.):

I.-DECADENCIA DEL SISTEMA REPUBLICANO:

Las conquistas militares y la expansión territorial alejaron a los ciudadanos-soldados de la vida política. Comicios dejan de funcionar y la elección de los

magistrados se desnaturalizó, surgiendo personajes ambiciosos, como SILA y MARIO.

Año 67 a.C.: POMPEYO pasa a ser el primer hombre de Roma por sus triunfos en Africa, Sicilia, España y exterminar a los piratas en el Mediterráneo. En su ausencia JULIO CÉSAR, aliado con CRASO, adquirió gran poder, uniéndose a POMPEYO en el II-PRIMER TRIUNVIRATO (60 a.C.): Unión política de hecho entre CRASO (+ 53 a.C. en Mesopotamia), POMPEYO (+ 48 a. C., batalla de Farsalia) y Julio CÉSAR (+ 15/3/44, asesinado en Roma).

JULIO CÉSAR obtuvo el Consulado unido al rico MARCO LICINIO CRASO y CNEO POMPEYO MAGNO. En el 58 CÉSAR recibe el mando de las Galias que conquistó en siete años. En el 52 muere CRASO. El Senado nombra único Cónsul a Pompeyo, exigiendo la renuncia de CÉSAR, quien en el 49 cruza el río Rubicón, invade Italia, persigue a POMPEYO y lo vence en la batalla de Farsalia (48, a.C.). CÉSAR es nombrado dictador vitalicio y cónsul por diez años, sumo sacerdotes e Imperator (mando de todos los ejércitos). Redacta un nuevo calendario y sanciona numerosas leyes. Realiza nuevas conquistas y se une a CLEOPATRA, faraona de Egipto. El Senado lo acusa de pretender restaurar la monarquía y conjurándose logran asesinarlo (15/III/48 a.C.) MARCO ANTONIO, su lugarteniente pretende ocupar su lugar pero la aparición de OCTAVIO, hijo adoptivo y sobrino nieto de CÉSAR, cambió sus planes.

III.-SEGUNDO TRIUNVIRATO(43-33 a.C.)Unión de derecho, reconocida por Lex Titia, entre LÉPIDO (excluido en el 36), MARCO ANTONIO(+ 31) y OCTAVIO. Reciben poderes extraordinarios: PROPRETORES (facultades judiciales) y PROCÓNSULES (gobiernos provinciales).En el 32 OCTAVIO, apoyado por el SENADO rompe con MARCO ANTONIO y CLEOPATRA, a quienes acusa de traidores a Roma.

-2/IX/31 a.C.: OCTAVIO los vence en la batalla de Actium y marcha a Egipto: -1/VIII/30 a. C.: ataca Alejandría: Suicidio de ANTONIO y CLEOPATRA.

IV.-La DIARQUÍA: Es el gobierno de dos cabezas: el SENADO y OCTAVIO, quien transfiere las competencias de los comicios al Senado.

-11/II/29 a.C., OCTAVIO clausura el templo de JANO y declara la PAX ROMANA (fin de las guerras civiles). Recibe la POTESTAD TRIBUNICIA (derecho de veto)

-Año 28 a.C.: El SENADO le otorga la potestad CENSORIA: Poder de controlar el Censo y de elección de los senadores y es nombrado PRÍNCIPE: Presidente del SENADO y PRIMER HOMBRE de Roma. LA REPÚBLICA LLEGA A SU FIN.

13/II/27 a.C.: OCTAVIO recibe por diez años el IMPERIUM PROCONSULAR: gobierno y mando militar de las provincias donde hubiera legiones.

16/II/27 a.C.: OCTAVIO es proclamado AUGUSTO: Sagrado, igual a los dioses.

Año 23: Renuncia a todos los poderes. Recibe del SENADO la potestad TRIBUNICIA PERPETUA(derecho de Veto) y declara su PERSONA SACROSANTA(inviolable).

AÑO 19: Recibe el CONSULADO VITALICIO: Gobierno perpetuo de ROMA

AÑO 18: Goza del IUS EDICENDI: Constituciones Imperiales y título de CÉSAR.

AÑO 12: Muere CRASO el SENADO lo nombra PONTÍFICE MÁXIMO: intérprete de la ley religiosa. Recibe el título de IMPERATOR: General de los ejércitos.

AÑO 2 a. C.: PADRE de la PATRIA: Patrono de todos los pueblos y DIVUS (Divino): Con derecho a un templo. AUGUSTO murió en Nola, a los 74 años, el 19/VIII/14 d.C.

V.-DIVISIÓN DE LAS PROVINCIAS:1) IMPERIALES:OCTAVIO nombra Legados o Prefectos y recibe los impuestos que van a su tesoro particular (FISCO);

2) **SENATORIALES:** El SENADO nombra gobernadores en las provincias pacificadas y cobra los impuestos que pertenecen al tesoro público (ERARIO).

VI.-Dinastía JULIO-CLAUDIA(14-68):Tiberio,Calígula,Claudio y Neron. Crisis años 168-69: Galba, Otón y Vitelio; FLAVIOS (69-96): Vespasiano, Tito y Domiciano; ESPAÑOLES(96-138): Nerva, Trajano y Adriano; ANTONINOS (138-192):Antonino Pío, Marco Aurelio con Lucio Vero y Cómodo; Pertinax (193); Didio Juliano (193);

Dinastía de los SEVEROS (193-235): Septimio Severo, Caracalla con Geta, Macrino, Heliogábalo y Alejandro Severo. Comienza la Anarquía del siglo III.

VII.-FUENTES DEL DERECHO ROMANO A PARTIR DE AUGUSTO: A fines del siglo I a. C., Octavio Augusto, es el primer emperador que introduce en el sistema republicano la figura del príncipe con facultades legislativas.

1.-CONSTITUCIONES IMPERIALES:"Lo que el emperador establece con fuerza de

ley"; clases: a)"**edicta**": disposiciones de carácter general (como los edictos de los magistrados); b)"**rescripta**":respuestas de carácter particular a las consultas de los magistrados, funcionarios o de los ciudadanos presentados en la Cancillería Imperial. Todas las constituciones llevan la firma del emperador. c)"**decreta**": sentencias judiciales, de los casos que el emperador conocía en grado de apelación; b)"**mandata**": órdenes a los magistrados provinciales;

2.-EDICTO PERPETUO DE SALVIO JULIANO: En el año 130 el emperador Adriano encargó al jurista Salvio Juliano que codificara los edictos de los pretores urbano y peregrino y de los gobernadores de provincia, el que fue aprobado en el año 131. A partir de entonces, la función creadora de los magistrados judiciales quedó limitada a casos excepcionales, no previstos en el edicto. En 1883 el romanista alemán Otto Lenel lo reconstruyó, conociéndose las partes o divisiones de la obra.

3.-SENADOCONSULTO:"Lo que el Senado ordena y establece con fuerza de ley" (GAYO, I,4): Durante el Imperio legisla en lugar del pueblo, en detrimento de las leyes.

4.-LAS RESPUESTAS DE LOS JURISCONSULTOS (ver Bolilla II, pto. 6)

5.-AUGUSTO y el "IUS PUBLICE RESPONDENDI": La jurisprudencia llega a su máximo esplendor ("Epoca Clásica: Siglo I a. C. al siglo II d.C.). Augusto con el "ius publice respondendi ex auctoritatis principis", otorga a ciertos juristas el derecho a dar "responsa" (respuestas) no obligatorias para el "iudex", aunque tenían gran influencia por provenir de un jurista reconocido por el emperador. Adriano crea la Cancillería Imperial (oficina pública donde se reúnen todos los juristas) apareciendo una facultad distinta: la "permissio iura condere", o sea el permiso para crear derecho (GAYO, I, 7)

6.-PROCULEYANOS y SABINIANOS: Los Proculeyanos han sido considerados como progresistas e innovadores. Su fundador fue Marco Antistio Labeón, destacándose Próculo y Pegaso. Los Sabinianos eran más conservadores. Masurio Sabino, Gayo y Cayo Atayo Capitón y Salvio Juliano figuran entre sus famosos exponentes.

VII.-ANARQUÍA DEL SIGLO III :235 a 284: 27 emperadores. Causas: Inestabilidad política. Usurpaciones y militares ambiciosos ocasionaron invasiones bárbaras.

VIII.-BAJO IMPERIO o DOMINADO (284-475): Poder absoluto del emperador.

DIOCLECIANO(284-305): Capital: NICOMEDIA de BITINIA(Oriente).

1.-REFORMAS ADMINISTRATIVAS: Diocleciano transformó el régimen imperial en una monarquía oriental: impuso la ceremonia de arrodillarse ante su persona y el

uso de la diadema, símbolos de la realeza. Creó el Consejo Imperial ("Consistorium sacrum"), que lo asesoraba. Dividió las provincias que de 42 en tiempos de Trajano, pasaron a 87 y al final de su gobierno llegaron a 122; limitó el poder de los militares, al reducir el número de legiones; facilitó el cobro de impuestos y los gobernadores pasaron a ser funcionarios civiles y judiciales bajo su estricto mando. Dirigió la última persecución a los cristianos.

2.-REFORMAS POLÍTICAS: Para gobernar los extensos territorios del Imperio, formó una DIARQUÍA(286-293), con MAXIMIANO en Occidente: Capital: MILÁN (Italia).

Luego ideó un sistema dinástico: dividió el Imperio en cuatro prefecturas: Oriente: Capital Nicodemia, sede de Diocleciano), iliria: capital Sírmium, con Galerio; Italia: Capital Milano, con Maximiano) y Galia: Capital Tréveris, con Constancio Cloro.

-1ªTETRARQUÍA(293-305): Augustos: Diocleciano y Maximiano; Césares: Galerio y Constancio Cloro. En 305 renunciaron los augustos Diocleciano y Maximiano.

-2ª TETRARQUÍA(305-306):Augustos: Constancio CLORO y GALERIO; Césares: Maximino DAIA y SEVERO. Constancio Cloro muere en York (Inglaterra)

-3ª TETRARQUÍA(306-307):Augustos: GALERIO y SEVERO; Césares: M. DAIA y CONSTANTINO(hijo de Constancio Cloro), vence en 312 a MAJENCIO (hijo de Maximiano) y UNIFICA EL IMPERIO en su persona. AÑO 313: Edicto de Milán o de Tolerancia. AÑO 328: funda CONSTANTINOPLA. AÑO 337: Muere a los 62 años.

3.-24/II/391:TEODOSIO "El Grande" declara al cristianismo religión del Imperio.

4.-23/VIII/476:Los bárbaros en Roma: RÓMULO AUGUSTULO último emperador.

5.-FUENTES DEL DERECHO: La única fuente son las "leges" (Constituciones Imperiales). En el siglo III las escuelas de derecho de Oriente (Constantinopla, Beirut, Alejandría, Antioquía) sustituyen a los juristas, que resumen lo escrito por estos últimos.

EL TRIUNFO DEL CRISTIANISMO

La cristianización fue un proceso coincidente con la crisis del paganismo y el surgimiento de corrientes monoteístas en los siglos II y III. Eusebio de Cesarea, y Lactancio cuentan la milagrosa conversión de Constantino al cristianismo. Lactancio ("De mortibus persecutorum",44,5), habla de un sueño la noche antes de la batalla. Eusebio de Cesarea ("Vitae Constantinus",27-31) dice que el Emperador, vio en el cielo "el luminoso trofeo de la cruz" acompañado de las palabras griegas "en toutoi nika", "con este signo vencerás", y afirma: "el Emperador me confirmó su veracidad con juramento"(I, 28); y que la noche siguiente al combate, Cristo se presentó con un signo confusamente descrito (I, 29-31); que los autores dicen que se trata de un "crisograma". Constantino, obedeciendo el mandato divino, marchó portando un estandarte (llamado "labarum") con las iniciales de Cristo entrelazadas con una cruz, mientras Majencio desplegaba la bandera mitraico-aureliana del "Sol Invencible". El 28 de octubre del 312, en "Saxa Rubra", próximo a Roma, venció Constantino a Majencio, quien pereció ahogado en el Tiber, junto al Puente Milvio. En 313, Constantino promulga el "Edicto de Milán", proclamando la tolerancia religiosa, devolviéndose los bienes confiscados por Diocleciano. En 391, Teodosio

declaró al cristianismo "religión oficial" del Imperio Romano que pasó a ser un Imperio Cristiano. En el campo del derecho fue la primera religión independiente de la ley, exaltando la conciencia humana y la idea de lo justo que hay en nosotros mismos. El matrimonio se considera una unión sacramental y eje fundamental de la familia, transformando el poder del "pater familias" en una "paterna pietas", basándose su autoridad en el amor. La propiedad, adquiere un carácter social. La caridad atenuó el rigor de la esclavitud, propagando la idea de igualdad entre los hombres. Estos y otros principios perviven hasta hoy, constituyendo nuestro derecho común.

BOLILLA IV - CODIFICACIÓN

1) **CODIFICACIÓN:** El derecho antiguo basado en la costumbre, estaba limitado por la Ley de Talió, y la religión, y se hallaba disperso en la tradición oral y escrita. El Código del rey HAMURABI, que reinó entre los años 1728 y 1686 a. C. se encuentra entre la legislación más antigua.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA: La codificación se alcanza luego de varias etapas previas: A) La recopilación, consistente en insertar en un solo cuerpo todas las disposiciones existentes referidas a una parte del derecho; por ej., las leyes de la Indias (1680), la Nueva Recopilación (1657) y la Novísima Recopilación (1805).

B) Las consolidaciones constituyen un grado más evolucionado, presentando las leyes en forma metódica, eliminando las que han sido derogadas.

C) La Codificación: Es un fenómeno jurídico constante. Cuando las relaciones sociales se tornan complejas, se hace más dificultoso saber cual es la norma que ha de aplicarse en un caso dado, dentro de las múltiples y a veces contradictorias disposiciones. Los códigos constituyen la más evolucionada muestra del proceso general de la codificación.

El derecho codificado o continental, fundado en el derecho romano, por oposición al sistema del Common Law, reúne en forma sistemática las leyes referidas a una misma materia, contribuyendo a una mejor interpretación del texto legal y otorgando una mayor seguridad jurídica. El Código Civil Francés o Código de Napoleón, de 1804, marca un hito del proceso codificador y fue tomado por ejemplo en todas las legislaciones modernas.

2) **ANTECEDENTES:** Los Códigos Pre-Justinianos: En el Bajo Imperio aparecen las siguientes colecciones:

a) Obras de "leges" (de constituciones imperiales):

- Código Gregoriano: Gregorio fue profesor de la Universidad de Beryto (actual Beirut, capital del Líbano). Esta colección privada es del año 291, de la época de Diocleciano, y como no llegaron a nosotros se supone que estaría dividida en 15 libros, con constituciones desde Septimio Severo (algunos opinan que contiene también de Adriano) hasta Diocleciano (196-295).

- Código Hermogeniano: Hermógenes es autor de esta colección privada con constituciones de Diocleciano, Maximiano y Constancio Cloro de los años 287 al 314, extendiéndose a Constantino y Licinio (313-314), llegando hasta Valentiniano I y a Valente (años 363-365). Tampoco se conoce su original y se conocen a través de la obra "Lex Dei, sive Mosaicorum et romanorum legum Collatio" (anterior al 390 d.C.), de la cual existen tres manuscritos conservados en París, el Vaticano y Turín.

- Código Teodosiano: publicado en el 438 d. C. obra del Antiocho, contiene leges desde Constantino hasta Teodosio II y Valentiniano III (años 313 al 437). Contiene la "ley de las citas" del 426. Es el único que nos ha llegado completo.

b) Obras de "iura" (jurisprudencia clásica):

- Pauli Sententiae: siglo III. Compuesta por 5 libros.

- Reglas de Ulpiano: siglo IV. Obra que imita a las "Instituciones" de Gayo.

- Epíteto de Gayo: siglo V. Es un resumen de las "Instituciones" de Gayo.

3) **LA LEY DE LAS CITAS:** Constitución Imperial de Valentiniano III y Teodosio II,

del 426, incluida en el Código Teodosiano, que se remite a las opiniones de CINCO juristas de la época clásica: Gayo, Ulpiano, Modestino, Papiniano y Paulo, que debían ser citadas por las partes ante el juez, valían: a) según la opinión de la mayoría; b) en caso de empate, cualquier jurista y Papiniano (cuya

opinión valía el doble) hacían la mayoría; c) Si había empate y Papiniano no había opinado sobre dicha cuestión, el juez quedaba en libertad para sentenciar, eligiendo la solución más conveniente al caso.

4) **EL "CORPUS IURIS"**. Llamado "CIVILIS" por Dionisio Godofredo, en 1583, para diferenciarlo del "Corpus Iuris Canonici" de Gregorio XIII del siglo XVI.

EL EMPERADOR JUSTINIANO

Petrus Sabatius, llamado Justiniano, por haber sido adoptado por su tío Justino, Emperador desde el 518 hasta el 527, era de origen eslavo; nació en 482, en Tauresium, en los confines de las provincias de Tracia e Iliria (actuales territorios de Macedonia y Albania). En el 522, Justino, por una Constitución Imperial, lo autorizó a casarse con Teodora, artista de Circo. Coronada Emperatriz, ejerció gran influencia sobre Justiniano.

Murió joven, el 21 de junio del 548. En abril del 527 Justiniano es nombrado Augusto, y al morir su tío, el 2 de agosto, es proclamado Emperador, en Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente. Falleció el 14 de noviembre del 565 a los 84 años.

Dice Bonfante: "Justiniano fue un gran monarca, obsesionado con la idea de restaurar la unidad del Estado, la unidad de la Iglesia y la unidad legislativa, con una intuición verdaderamente soberana en la elección de las personas que le rodean".

I.- **RESTAURACIÓN TERRITORIAL**. En 533, el general Belisario, expulsó a los vándalos de África y a los ostrogodos de Italia. El 10 de diciembre del 536 entró en Roma. Designó a Narsés "Exarca" (gobernador) de Italia, con capital en la ciudad de Rávena, sobre el Mar Adriático. El general Liberio, en 552 desplazó de la España mediterránea a los visigodos, quedando bajo el poder bizantino durante unos 70 años.

II.- **RESTAURACIÓN RELIGIOSA**: En 528 excluyó a los herejes de los cargos públicos y confiscó sus bienes. En 535 puso fin al paganismo clausurando el templo de Isis en Filé (Egipto). En 532, Artemio de Tralles e Isidoro de Mileto construyen Santa Sofía, consagrada en el 537. Mezquita en 1453, los turcos ocultaron los signos cristianos, que se restablecieron a partir de 1935, transformándose en un museo islámico-cristiano.

III.- **RESTAURACIÓN LEGISLATIVA**: Comprende las siguientes obras:

1.- **"CÓDIGO VETUS"**: El 13 de febrero de 528, mandó a Juán de Capadocia, Cuestor del Palacio, Triboniano, Prefecto del Pretorio, Teófilo, Leoncio y Foca compilar las constituciones imperiales ("leges") de los Códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano. Entró en vigencia el 9 de abril del 529. La obra se perdió.

2.- **"LAS CINCUENTA DECISIONES"**: Constituciones del 531 al 532 destinadas a resolver las controversias entre los antiguos jurisconsultos. También desapareció.

3.- **"DIGESTO" o "PANDECTAS"**: El 15 de diciembre del 530 mandó a Triboniano, Teófilo y Cratino, de la Universidad de Constantinopla, Doroteo y Anatolio, de la Universidad de Berito -actual Beirut, Líbano- y doce juristas más, a recopilar los "iura" (jurisprudencia clásica). Consultaron 1265 obras (2000, según Justiniano). Consta de 7 Partes y 50 Libros, divididos en Títulos, cada uno de ellos con una Rúbrica; por ej. "Libro Primero": "De la justicia y el Derecho". Los Títulos se dividen en "fragmentos", que se inician con una "inscriptio",

que indica al jurista y la obra de donde se extrajo el texto, y según su extensión se subdivide en "párrafos".

Contiene 9142 fragmentos de 39 juristas; 6137 pertenecen a los de la "Ley de las Citas"; 2470 son de Africano, Cervidio Scaevola, Javoleno, Marcelo, Marciano, Juliano y Pomponio. Los restantes 535 párrafos son de otros 27 juristas. Redactado en latín y griego, entró en vigor el 30 de diciembre del 533

CONTENIDO DEL DIGESTO:

1ª. Parte: Libros I al IV: Nociones Generales. Jurisdicción.

2ª. Parte: Libros V al XI: De las acciones y los juicios.

3ª. Parte: Libros XII al XIX: Reproduce el edicto sobre las cosas.

4ª. Parte: Libros XX al XXVII: Contratos, prendas, hipotecas, familia y tutela.

5ª. Parte: Libros XXVIII al XXXVI: Testamentos y codicilos.

6ª. Parte: Libros XXXVII al XLIV: Posesión y propiedad.

7ª. Parte: Libros XLV al L: Obligaciones verbales, fiadores, delitos y apelaciones.

Se lee: D. 1. 1. 1. pr. 1 (Digesto, Libro, Título, fragmento).

"Interpolaciones": Alteraciones en los textos originales para adecuarlos al siglo VI. Descubiertas en 1570 por Santiago Cujas, fueron confirmadas por Antonio Faber (1624).

4. "INSTITUTAS": Se titulaban así los tratados elementales que explicaban en forma práctica y metódica los principios del derecho. En el siglo II se destacan:

1.- Instituciones de Florentino, en doce libros; 2.- Instituciones de Paulo, en dos libros;

3.- Instituciones de Ulpiano, en dos libros; Instituciones de Gayo, en cuatro libros, son de la época de Trajano (99-117), ocultas en un pergamino del siglo IX bajo las Epístolas de San Jerónimo el cardenal Angelo Mai las descubrió en el año 1000. En 1816, el alemán Niebhur leyendo esta obra en Verona, advirtió que estaba escrita sobre otra mas antigua, que Savigny, en 1817, estableció que eran las "Institutas" de Gayo, publicadas en 1820.

5. Instituciones de Justiniano: Se publican en Constantinopla el 21 de noviembre del 533. Con las de Gayo, son las más conocidas. Consta de cuatro libros: I.- Nociones sobre la justicia, el derecho y las personas; II.- Las cosas, modos de adquisición, herencias testamentarias, legados y fideicomisos; III.- Herencias abintestato, sucesiones universales, obligaciones que proceden de un contrato o de un delito; IV.- De las acciones.

6. "CÓDIGO NOVO": Publicado por una Constitutio "Cordi" del 15 de noviembre del 534. Está dividido en 12 libros: Libro I: Fuentes del Derecho; Libros II a VIII: Derecho Privado; Libro IX: Derecho Penal; Libros X a XII: Derecho Administrativo y Financiero. Cada Libro se divide en Títulos con una Rúbrica; éstos en Fragmentos con una Inscriptio del emperador al funcionario, y una Suscriptio del lugar y fecha de sanción. Se lee: C. 1. 1. 1. pr. (Código, Libro, Título, párrafo)

Tres teorías que intentan explicar como se hizo el Digesto en tan solo tres años:

a) Teoría de Blume (1820): Dice que la comisión de juristas se dividió en cuatro grupos o masas: Edictal, Sabiniana, Papiniana y Apéndice, tomándose luego las opiniones más importantes de cada una de ellas, ordenándose luego los textos.

b) Teoría de Hoffman (1900): Pensó que gran parte de la obra ya había sido compilada, por lo que sólo hacía falta redactarlas mejor.

c) Teoría de Peters (1913): Sostiene que ya había una obra anterior en la que se recopilaron las materias, por lo que la obra actual se había copiado.

6. "NOVELAS": Justiniano legisló hasta el año 542, cuando probablemente falleció Triboniano. Las "Novellae Constitutionis" ("Nuevas Constituciones") fueron compiladas luego de la muerte de Justiniano, existiendo tres colecciones:

a) "Authenticam" ("Auténticas"): Del 529, contiene 134 Constituciones.

b) "Epítome": Resumen") de Juliano de Constantinopla (536), reunió 123 Novelas;

c) Justino II y Tiberio II: En 528 reunieron 165 Novelas (158 pertenecen a Justiniano). Se inician con un Prefacio y concluyen con un Epílogo: están divididas por Capítulos y cada uno en Párrafos. Actualmente están en la biblioteca de Venecia.

Según Arangio Ruiz, "Correspondió a Justiniano, la gloria de haber recogido en las "leges" y en los "iura" la expresión completa del Derecho vigente".

EL DERECHO ROMANO EN LA ARGENTINA

La Recepción del Derecho Romano en Argentina se produce en nuestro país a través del "Derecho Hispano", en diferentes etapas:

1º) Año 1614: Fundación de la Universidad de Córdoba: El Derecho Romano está implícito en el estudio de las legislaciones Castellana, de Indias y Canónica. Los estudiantes asistían a dos clases diarias de Derecho Romano; 56 clases al mes y 448 al año

2º) Año 1821: Fundación de la Universidad de Buenos Aires: Las "Instituciones de Derecho Real de España y de Indias", de José María Álvarez, son concordadas por Vélez Sársfield con su apéndice "Derecho Romano" y "Derecho Patrio".

3º) Año 1791: Creación en la Universidad de Córdoba, de la Cátedra "Instituta de Justiniano". El término lectivo se extendía desde el 15 de marzo al 30 noviembre.

4º. Año 1861: Creación de la Cátedra de "Derecho Romano" en la Universidad de Buenos Aires, a cargo de Vicente Fidel López.

5º. Año 1869: Sanción del "Código Civil Argentino": De sus 4051 artículos, 2099 corresponden al Corpus Iuris Civilis, 799 en forma "directa" y 1300 en forma "indirecta" en sus "notas". Del romanista "Código Civil Francés" o "Código Napoleón", según Segovia, de sus 2282 artículos Vélez tomó la mitad y reprodujo literalmente 145; 152 del Código de Luisiana", de 1824, inspirado en el anterior; 115 artículos del "Esboco" de Teixeira de Freitas de 1866 y 124 del Proyecto de Código Civil de Chile, de Andrés Bello, de 1841, sancionado en 1855.

Para Elguera, "Nuestro Código Civil es el más romanista de los códigos modernos".

6º. Año 1897: Creación de la Universidad de La Plata por una ley provincial.

Año 1905: El 12 de agosto, se transforma en la Universidad Nacional de La Plata.

Año 1906: El 3 de marzo, inicia sus actividades la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Rodolfo E. Rivarola es nombrado decano. El doctor Rodolfo de la Colina ocupa la cátedra de "Historia del Derecho Romano", sucediéndole como profesores titulares Enrique Sagastume (1912), Juan A. González Calderón (1914) y, hasta el año 1988, los doctores Enrique R. Rivarola, Gastón Federico Tobal, Carlos Ambrosioni, Alfredo Di Pietro y Mario

BOLILLA V - VIDA ULTERIOR DEL DERECHO ROMANO

A) EL DERECHO ROMANO EN OCCIDENTE

1) Leyes romano - Bárbaras: "ius sanguinis" y "ius soli".

Las invasiones bárbaras al Imperio Romano a partir del siglo V, dividiéndolo en reinos comandados por los jefes invasores, no supuso el fin del Derecho Romano, antes bien, dada la calidad de sus formulaciones fue adoptado por los conquistadores, quienes comenzaron por aplicarlo a los descendientes del antiguo Imperio, sentando el principio del "*ius sanguinis*" (o derecho de la sangre), en tanto no se opusiera a las costumbres de los bárbaros, aplicándose el principio del "*ius soli*" (derecho territorial), criterio adoptado por el Código Civil Argentino (art. 1°: "*Las leyes son obligatoria para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, domiciliados o transeúntes*").

2) Concepto: "Llamamos leyes romano-bárbaras a las leyes romanas aplicadas por los bárbaros". Al privar la calidad de las leyes romanas por sobre las costumbres de los conquistadores, el Derecho Romano de los vencidos, terminó por imponerse al de los vencedores. Si a ello sumamos la paulatina conversión de los bárbaros al cristianismo y el vigor del latín y de las lenguas romances, para el siglo VI los invasores habían asimilado la cultura greco-latina.

3) Principales leyes Romano-Bárbaras:

1) "Código de EURICO": Este rey bárbaro dio en 476 ésta "lege" basada en los códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano, rigiendo en las Galias y en la España visigoda.

2) "Edicto de TEODORICO" (Italia): Rey *ostrogodo* inteligente y enérgico, en 503 en un intento de unificar el derecho reconoció al emperador del Imperio Romano de Oriente el derecho a dar "*Constituciones Imperiales*", obligatorias para *godos* y *romanos* de Italia.

3) "Lex ROMANA-WISIGOTHORUM" o "Breviario de ALARICO II" (España): Germánicos originarios de Escandinavia, tras largas migraciones aparecieron en el Imperio Romano siendo vencidos por Caracalla en 214. Aliados de Constantino, Urfila los convirtió al cristianismo, traduciendo la Biblia a su lengua. Alarico I, en 410 saqueó Roma y en 415 aparece en España fundando un reino. En el año 506, ALARICO II visigodo de España, bajo la dirección de Goyarico publicó un código, la Primera Sección: tenía "leges" tomadas de las constituciones imperiales, del "Código Teodosiano", de las Novelas Teodosianas y de las Post Teodosianas; la Segunda Sección: comprendía el "ius" tomado de Gayo, Paulo, Papiniano y de los códigos Gregoriano y Hermogeniano. Estuvo vigente hasta el año 572.

En 587 el rey visigodo Recaredo, declaró la fe del pueblo *godo* al catolicismo en el II Concilio de Toledo; otros bárbaros siguieron su ejemplo.

4) "FUERO JUZGO" o "LIBER IUDICIORUM" (Libro de los Jueces): Sobre su origen se dice que fue obra del rey Chindasvinto, siendo enmendado por Rescesvinto, que ordenó su aplicación a todo el reino visigodos de España, significando la unidad legislativa entre *godos* e *hispánoromanos*. Fue sancionado por en el "III Concilio de Toledo" por Fernando El Santo. Editado fue latín, fue traducido al romance en 1241

5) "LEX ROMANA-BURGUNDIORUM" o "RESPONSA PAPINIANI": Este reino, entre 414 y 534 dominó la Galia Oriental, siendo sometidos por los Francos.

La ley, dirigida a los súbditos romanos, se dividía en 46 títulos tomados de los códigos Prejustinianos, las "Sentencias de Paulo" y un resumen de las "Institutas" de Gayo.

El "Breviario de Alarico II" la reemplazó en 534. Se caracteriza por el predominio de la "lex civil romana". Se atribuye a los reyes Gondebaudo (467) y Sigismond (523). Cujás la descubrió y erróneamente las adjudicó a Papiniano.

EVOLUCIÓN DEL DERECHO ROMANO EN LA ALTA EDAD MEDIA

El Derecho Romano en todos los países europeos fue considerado como *ius commune* (Derecho común a todas las personas), pero tras la fragmentación política de Europa le sustituyó el *ius proprium*. Su recepción en Europa se inició a finales del siglo XI en las **Universidades** dejando atrás las consecuencias de las invasiones bárbaras e ingresando en una etapa de prosperidad. En Italia surgen las nuevas ciudades-Estado, destacándose: Génova, Florencia, Pisa, Venecia y Pavia, sede de la corte Longobarda, surge en el siglo X una "Escuela de Derecho", encargada de elaborar el derecho longobardo sobre la base del derecho romano. Hacia el año 1000, en Bologna bajo la protección de la Iglesia Católica, funcionaba una **Escuela Catedralicia de Artes**, en donde se enseñaba teología, escritura y literatura. Procedentes de Amalfi llegaron los primeros manuscritos del "*Corpus Iuris Civilis*", floreciendo a partir del siglo XII el estudio del derecho romano.

1) **Glosadores**: Siglo XII, surgen en Bolonia. Utilizan el método **exegético**: examen de las palabras, hacían glosas marginales o interlineales, siguiendo el orden del Corpus Iuris Civilis. Innerio de Bolonia, Jacobo de Porta Ravenata, Hugo de Alberico, Martino Gosia y Búlgaro fueron sus mayores figuras.

2) **Comentaristas** (o postglosadores): Aparecen en Italia el siglo XV. Adaptaron los textos romanos a las necesidades de la época, mediante comentarios, siendo sus principales autores Baldo de Ubaldo, Bartolo, Cino de Pistoia y Accursio, autor la "*Magna Glosa*", una compilación de las glosas. Utilizaron en método empírico-dialéctico o Aristotélico.

3) **El Sacro Imperio Romano-Germánico y el Derecho Romano (Siglo XIV)**: Los jóvenes alemanes en Bolonia estudiaban el "*Corpus Iuris Civilis*". Al volver, lo enseñaban en las universidades alemanas. En 1495 el emperador Maximiliano crea el "Alto Tribunal Cameral del Imperio", integrado por 8 nobles y 8 jurisperitos, que aplicaron el derecho romano hasta la invasión napoleónica en 1806.

4) **Humanista**: Surge en Francia en el siglo XVI con Alciato, Budaeus, Cuiacius y Godofredo. Investigan el Derecho desde una visión histórica, interpretándolo con un sentido "actual y vivo". Estudian las interpolaciones, desde 4 criterios:

- Criterio filológico: comparan el lenguaje empleado en los textos.
- Criterio histórico: comparan los textos para ver si son del s. II o IV.
- Criterio lógico: comparan los textos para ver si el jurista se contradice.
- Criterio textual: comparan un texto del Digesto con otro de cualquier autor para ver si es un texto original.

5) **Histórica Alemana**: Surge a fines del siglo XVIII con Herder, Schelling, Gustavo Hugo y el historiador Niebuhr, y su máximo exponente, Savigny, revaloriza la historia del Derecho Romano desde una concepción idealista: "El espíritu de derecho romano" es crear derecho y una ciencia alemana según el "*volksgeist*" ("Espíritu del Pueblo").

6) **Pandectística**: Fundada a mitad del s. XIX, intenta reelaborar el Derecho Romano Justiniano de acuerdo con las exigencias alemanas. Jorge Puchta,

Windscheid y Rudolf Von Ihering revelan un profundo conocimiento del terreno sociológico.

B) **EL DERECHO ROMANO EN ORIENTE**: La compilación de Justiniano se aplicó en el Imperio Romano de Oriente (Constantinopla) y en del Occidente (Roma), prohibiendo comentar su obra, pero ello no fue respetada ni aún en vida del Emperador.

1) La "**PARÁFRASIS**" (Año 533): Consiste en una amplia "explicación" del texto de las "Institutas" de Justiniano efectuada por Teófilo, uno de sus autores.

2) Los "**INDICES**" del "Digesto" fueron confeccionados para reconocer el contenido de cada pasaje por Teófilo y continuados por Doroteo, miembro de la comisión compiladora, seguidos por Cirilo, Estéfano y otros; los del "**Código**" corresponden a Talaleo, Isidoro, Anatolio y Teodoro, conteniendo anotaciones y referencias a los pasajes paralelos.

3) "**LEY ISAÚRICA**": Los emperadores León III "Isaúrico" (en 717) y su hijo Constantino V "Coprónico" (en 741) publicaron tres colecciones: a) de derecho militar, b) derecho privado y Penal, c) derecho marítimo, que contenía a la antigua "Lex Rhodia".

4) "**BASILICAS**": Iniciadas por Basilio I "El Macedonio" (en 876) y concluida por su hijo León VI "El Filósofo" (886-911), esta colección griega debía reemplazar al "Corpus Iuris"; dividida en 60 libros, seguía el orden del Código de Justiniano. Constantino VII "Porfirogeneto" (911-959), agregó amplios comentarios llamados "escolios". Dada la extensión para la época, fue reducida por nuevos índices, la "Synopsis Basillicorum".

5) "**EXABIBLOS**" o "**MANUALE LEGUM**": Constantino Armenópulo publicó en seis libros este repertorio "romano-helénico" de larga vigencia en Grecia y Oriente. Estas obras mantuvieron la vigencia del Derecho Romano en Oriente hasta la invasión turca en 1453, permitiendo que su existencia fuera conocida en Occidente permitiendo que muchos de sus preceptos contribuyeran a su renacimiento a partir del siglo XII.

BOLILLA VI - EL SUJETO DE DERECHO

El "SUJETO DEL DERECHO" es para el derecho romano la "PERSONA", palabra que, en sentido propio, designaba a la "MÁSCARA" que utilizaban los actores en el escenario, para representar un determinado personaje o para ampliar la voz. En sentido impropio, "EXPRESABA EL PAPEL QUE UN INDIVIDUO REPRESENTA EN LA SOCIEDAD": por ej., "la persona del paterfamilias". Estas personas sólo interesaban a los jurisconsultos en cuanto a los derechos y obligaciones que pudieran tener.

Actualmente, "Son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones" (art. 52 del Código Civil), es decir "TODOS LOS HOMBRES".

En Roma no era así: los "HOMBRES" son solo "CUERPO", las "PERSONAS" son entidades que a veces tienen cuerpo (personas físicas) y a veces no (personas jurídicas).

De allí que podamos decir que no todos los hombres son personas.

La posición jurídica (no social), que ocupa la persona en Roma, se llama "STATUS", limitados a tres derechos fundamentales; quien goza de ellos es plenamente "CAPAZ":

1º) La libertad ("Status LIBERTATIS")

2º) La ciudadanía ("Status CIVITATIS")

3º) La familia ("Status FAMILIAE")

CLASIFICACIÓN

(Gayo I, 9 a 12; Justiniano: Inst., I, III, 1 a 5)

<u>INGENUOS</u>	
<u>LIBRES:</u>	<u>SOLEMNES</u>
<u>LIBERTOS:</u>	<u>MANUMISIÓN:</u>
	<u>NO SOLEMNES</u>
<u>HOMBRES:</u>	
<u>NACEN:</u>	<u>POR EL DERECHO DE GENTES</u>
<u>ESCLAVOS:</u>	
<u>SE HACEN:</u>	<u>POR EL DERECHO CIVIL</u>

1º) "STATUS LIBERTATIS"

I. Los "HOMBRES" se pueden clasificar de las siguientes formas:

1) "LIBRES": "La libertad es la facultad natural que tiene cada uno de hacer lo que le plazca, a no ser que la fuerza o la ley se lo prohiban" (Florentino). Estos pueden ser:

A) "INGENUOS": "Son los que han sido engendrados por personas libres". Tienen la libertad en el linaje" (San Isidoro).

B) "LIBERTOS": "Los que sometidos a una justa causa de esclavitud, han sido manumitidos" (Gayo).

2) "ESCLAVOS": "La esclavitud es una institución del Derecho de Gentes, por la cual uno se encuentra sujeto contra la naturaleza, al dominio de otra persona" (Florentino).

A) "NACEN ESCLAVOS los hijos de nuestras esclavas" (Justiniano).

B) "SE HACEN ESCLAVOS":

a) Por el "DERECHO DE GENTES", los cautivos en una guerra justa, declarada según los ritos, contra aquellos pueblos con los que Roma mantiene vínculos regulares ("hostes"). Contra pueblos desconocidos ("barbari"), no es necesaria la declaración de guerra. Las guerras civiles o contra los piratas, no daban derecho de esclavitud.

Si un romano caía en cautiverio, perdía sus derechos. Para solucionar esta cuestión se estableció que si volvía a Roma, los recuperaba ("Ius Postliminium"); si moría en cautiverio, se fingía que había muerto antes de ser capturado ("Fictio Legis Cornelia").

b) Por el "DERECHO CIVIL": ej., los desertores del ejército, los deudores insolventes, los condenados a penas "infamantes": trabajar en las minas o como gladiador o la mujer libre que mantenía relaciones con un esclavo ajeno y advertida que debía cesar la relación, insistía en ella, pasando a ser esclava del dueño del esclavo. Justiniano castigaba al hombre libre que se hacía vender como esclavo para estafar al comprador y al liberto ingrato.

3.- La "MANUMISIÓN": "Manumitir es la acción de dar la libertad" (Justiniano).

a) "MANUMISIÓN SOLEMNE": Otorga al manumitido la ciudadanía romana limitada pues adquiere todos los derechos del ciudadano, excepto el "Ius Honorum", y pueden ser:

-por "Vindicta": Ante el magistrado, cinco testigos y el "dominus", un tercero (el adsertor libertatis) tocaba con una varita ("festuca") al siervo y proclamaba que el esclavo era libre, ante el silencio del "dominus" el magistrado declaraba válida la declaración.

Posteriormente el "manumisor" hacía la declaración sin estas formalidades

-por "Censo": El "dominus" autoriza al esclavo que se inscriba como ciudadano;

-por "Testamento": El "dominus" expresa que su muerte el esclavo sea libre. El patrono tenía derecho de heredario a falta de herederos

b) "MANUMISIÓN NO SOLEMNE": Sin necesidad de rito alguno se daba la libertad.

Formas de la época "Clásica":

-por "Epístola": Se entregaba una carta al esclavo donde constaba que recibía la libertad.

-por "Mensam": El "dominus" invitaba al esclavo a sentarse a su mesa.

- "Inter amicos": En presencia de sus amigos el "dominus" anunciaba al siervo su libertad.

Formas de la época "Postclásica"

- Cuando el "dominus" le daba el trato de "hijo mío".

- Cuando destruía los documentos donde constaba su condición de esclavo.

Estos modos otorgan únicamente la libertad. El manumitido era considerado un "liberto latino juniano", que no podía transmitir bienes por testamento. Si moría sus bienes pasaban a su patrono. Además el liberto le debía honor y respeto; y la realización de determinadas prestaciones manuales: las "operae oficiales".

También podía acordar que realizara "operae fabriles" (ver. Bolilla de Contratos, la "promissio iurata liberti").

2º) "STATUS CIVITATIS"

También las "PERSONAS" pueden dividirse en:

1) "CIUDADANOS": "Ciudadano es el que se halla facultado para participar en forma plena de todos los derechos públicos y privados"

A) "POLÍTICOS": a) "IUS HONORUM": Derecho a acceder a las magistraturas y a integrar las legiones; b) "IUS SUFFRAGII": Derecho a elegir magistrados y votar leyes.

B) "PRIVADOS": a) "IUS COMMERCII": Derecho a realizar negocios jurídicos. b) "IUS CONNUBII": Derecho a contraer matrimonio ("iustae nuptiae") y a formar una familia.

c) "TRIA NOMINA": Derecho a llevar tres nombres: prenombre ("praenomen") o nombre individual; nombre ("nomen") o nombre de la gens a la pertenecen y el nombre familiar ("cognomen") de la rama particular de la "gens"

d) "PROVOCATIO AD POPULUM": Derecho a no sufrir una pena capital que no haya sido aprobada por el Comicio Centuriado.

2) "LATINOS": a) "VETERES": Antiguos aliados que podían acceder a la ciudadanía.

b) "COLONIARI": Colonias Romanas: Integradas por soldados que mantienen la plena ciudadanía. Colonias Latinas: Integradas por latinos o por romanos que renunciaban a la ciudadanía y adoptaban la latina. Tenían el "Ius Commerci".

c) "IUNIANI": Son los manumitidos en forma no solemne. Gozan del "Ius Commerci" con los romanos. Estos pueden llegar a ser ciudadanos.

3) "PEREGRINO": Hombre libre que vive dentro del mundo romano, sin ser ciudadano

o latino. Pueblos aliados o sometidos a Roma. Gozan de sus leyes y organización política. Rigen sus relaciones con los romanos por el "Ius Gentium".

4) "PEREGRINOS DEDITICIOS": Aquellos pueblos que alguna vez tomaron las armas contra Roma y fueron vencidos, rindiéndose con sus dioses y sus armas. Debían vivir a 100 millas de Roma. No pudieron adquirir la ciudadanía ni aún con Caracalla, desapareciendo en la época de Justiniano.

5) "BÁRBAROS": Aquellos pueblos con los Roma no tiene ninguna relación de amistad, siendo tratados como enemigos. Viven fuera de las fronteras de Roma.

ADQUISICIÓN DE LA CIUDADANÍA

1) "NACIMIENTO": a) Nace ciudadano el procreado en "iustae nuptiae". b) El nacido de mujer romana (fuera del matrimonio el hijo sigue la condición de la madre)

c) El hijo de latina o peregrina que gozara del "Ius connubii".

2) "POR LEY": a) El esclavo se hacía ciudadano si era manumitido en forma solemne.

b) Los latinos veteranos y iunianos: ej., servir como guardia seis años.

c) El peregrino: ej., por una Constitución Imperial

d) En 212 el emperador Caracalla otorgó la ciudadanía a todos los habitantes del Imperio.

3º) "STATUS FAMILIAE"

CONCEPTO: "Es la situación en que se encuentra un HOMBRE, LIBRE y CIUDADANO, con relación a una determinada familia", y puede ser:

A) "SUI IURIS": Es el titular de todos los derechos y goza del ejercicio pleno de ellos.

El único "sui iuris" en la familia es el "paterfamilias".

B) "ALIENI IURIS": Son todas las personas sujetas a las potestades del "paterfamilias" ("patria potestas", "manus" y "mancipium". Ver Bolilla: "La Familia Romana")

BOLILLA VII - EL NEGOCIO JURÍDICO

1.- **HECHO** (en latín= "*factum*", deriva de "*facere*"= "*hacer*"): son "**LAS ACCIONES REALIZADAS o EJECUTADAS POR EL HOMBRE**"

2.- **HECHO JURÍDICO**: "Cualquier suceso o acontecimiento que ocurra y caiga dentro de nuestras percepciones, capaces de producir la adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones (art. 896 Código Civil)

3.- **HECHO NO JURÍDICO**: No produce ningún efecto jurídico.

4.- **HECHO DE LA NATURALEZA**: Externos a la voluntad del hombre. Ej., un rayo.

5.- **HECHO HUMANO**: Propios de los hombres; a) **NO VOLUNTARIOS**: Ajenos a su voluntad, ej., la muerte; b) **VOLUNTARIOS**: Efectuados conscientemente.

6.- **HECHOS ILÍCITOS**: Contrarios a la ley. Se llaman **DELITOS**.

7.- **HECHOS LÍCITOS**: Conforme a la ley.

8.- **ACTO JURÍDICO**: Son los actos lícitos donde la voluntad se encuentra limitada a los requisitos del mismo, ej., una obligación únicamente se puede pagar al acreedor.

9.- **NEGOCIO JURÍDICO**: "**MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD**, encaminada a la consecución de un **FIN PRÁCTICO**, permitido y protegido por la ley".

10.- **CLASES DE NEGOCIOS JURÍDICOS**:

a) "**Unilaterales**": Requieren la voluntad de **UN SUJETO**: ej., testamento

b) "**Bilaterales**": Requieren del concurso de la voluntad de **DOS SUJETOS**: ej., mutuo

c) "**Onerosos**": Requieren contraprestaciones económicas: ej., compraventa

d) "**Gratuitos**": Se verifican sin una contraprestación económica: ej., donación

e) "**Formales**": Se requiere de la existencia de un rito: ej., mancipatio

f) "**No formales**": La voluntad se manifiesta de cualquier modo: ej., traditio

g) "**Causales**": La causa debe estar expresa: ej., compraventa

h) "**Abstractos**": No es necesario que aparezca la causa: ej., sponsio

i) "**Mortis causa**": Produce sus efectos después de la muerte: ej., testamento

j) "**Inter vivos**": Son eficaces en vida de los disponente: ej., donación

REQUISITOS ESENCIALES DEL NEGOCIO JURÍDICO

1.- **VOLUNTAD DEL SUJETO**: Requiere que el sujeto tenga conciencia del negocio:

a) Que pueda realizar el negocio voluntariamente, debe gozar de discernimiento;

b) Que realmente quiera realizarlo, que tenga intención de concretarlo;

c) Que manifieste como propia la voluntad, actuando libremente

La voluntad puede declararse: a) en forma expresa, por palabras o por escrito. El silencio, vale como declaración de la voluntad, expresa cuando el derecho le otorga ese valor: ej., en la manumisión por vindicta, el silencio del amo equivale a consentimiento; b)

b) tácita, cuando es posible deducir un comportamiento (ej., remisión de la deuda), y c) presunta: ej., si el heredero paga las deudas del difunto, se supone que aceptó la herencia. 2.- **EL OBJETO**:

El "objeto" o "contenido" está sujeto a los siguientes requisitos:

a) Debe ser "**Físicamente**" posible: conforme a las leyes de la naturaleza: ej., la entrega de un hipocentauro o de un esclavo que ha muerto es un hecho físicamente imposible.

b) El objeto debe ser "**Legalmente**" posible: Estar "*in commercium*". Ej.: la transmisión de una cosa sagrada es legalmente imposible, porque dichas cosas son "*res extra commercium*". Un objeto "**física**" o "**legalmente**" imposible, era **NULO**: ej.: "cometer un homicidio" o contrario a la moral y buenas costumbres: ej.: ejercer la "prostitución". c) "**Existir**" o susceptible de "**llegar a existir**". Corresponde distinguir entre cosas que existen, por ej. un esclavo y cosas que aún no existen, por ej. "el trigo a cosechar".

d) "**Determinado**" o susceptible de serlo: la determinación no debía necesariamente ser

ABSOLUTA y ACTUAL. Bastaba que lo fuera relativamente, como en el caso de las obligaciones alternativas (elección entre dos o más prestaciones).

e) Debía presentar un interés para el acreedor: porque "**El interés es la medida de la acción y sin interés no hay acción**". **FALTA INTERÉS** cuando: 1) la cosa pertenece ya al acreedor; 2) no es susceptible de apreciación en dinero.

3.- La **CAUSA** o **CONDICIÓN OBJETIVA**, es un elemento esencial para la validez del negocio, y se distingue del "**motivo**" que ha llevado a las partes a celebrarlo. El motivo es una **causa ocasional**, que varía según el negocio.

2.- **CONCEPTO**: Es un elemento **FORMAL** (palabras, en los contratos verbales), o en un elemento **SUBJETIVO** (la intención, en el caso de la donación ("*animus donandi*")),

y expresa que el efecto del negocio no es lesivo del derecho de los demás, y puede decirse que representa **LA VOLUNTAD DE LA LEY frente a la VOLUNTAD PRIVADA**. Consiste en una relación con todos los miembros del cuerpo social, que

justifica la adquisición o pérdida jurídica que produce el negocio.

3.- **FALTA DE LA CAUSA**: El negocio es ineficaz, dice el art. 499 del Código Civil Argentino: "No hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos, o de uno de los actos lícitos o ilícitos de las relaciones de familia, o de las relaciones civiles".

4.- CLASES DE CAUSAS:

a) "**Onerosas**": La adquisición de un derecho está contrabalanceada por una pérdida correspondiente: Ej. en la compraventa el comprador adquiere la propiedad del precio, pero pierde la posesión de la cosa vendida.

b) "**Gratuitas**": El que adquiere no sufre una pérdida correspondiente. Ej. donación.

c) "**Específicas**": Justifican la adquisición de un derecho. Ej. un legado.

d) "**Genéricas**": Justifican la adquisición de diversos derechos patrimoniales. Ej. Sucesiones universales.

e) "**Próximas**": Es inmediata del actor. Ej., Alguien se hace propietario por una "traditio".

g) "**Remotas**": Es aquella causa jurídica que sólo accidentalmente está ligada a una causa inmediata. Ej., El testado impone al heredero liberar a un esclavo.

4) "**FORMA**": Se exige únicamente en los negocios solemnes: ej., mancipatio, sponsio.

B) Elementos NATURALES:

Son los que normalmente acompañan al contrato (v. Bolilla XV); los contrantes pueden excluirlas mediante una cláusula expresa: Ej.: en la compraventa, los vicios ocultos de la cosa (o vicios redhibitorios) Estos elementos **No son de la ESENCIA del contrato, sino de la NATURALEZA del mismo**: su eliminación no hace que la compraventa deje de ser un contrato.

C) Elementos ACCIDENTALES:

Son aquellos cuya existencia depende EXCLUSIVAMENTE de la voluntad del sujeto:

pueden o no estar insertos en cualquier negocio, a saber:

- 1.- La CONDICIÓN
- 2.- El PLAZO o TÉRMINO
- 3.- El CARGO o MODO

MODALIDADES DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS

1.- CONDICIÓN

1.- **CONCEPTO:** "Es un acontecimiento futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho ya adquirido".

2.- CLASES:

- a) "**Suspensiva**": Nace el derecho cuando se cumple la condición: ej., "Te daré 100 cuando llegue una nave del Asia".
- b) "**Resolutoria**": Se extingue el derecho cuando se cumple la condición: "Te presto el buey hasta que llegue una nave del Asia".
- c) "**Posible**": Consiste en un hecho que puede suceder: ej., "Te daré 100 si llueve".
- d) "**Imposible**": El hecho nunca sucederá, porque es físicamente imposible: ej., "Te daré 100 si tocas el cielo con las manos", o porque es legalmente imposible: ej., "Te daré 100 si matas a Ticio. (un hecho ilícito nunca puede generar una obligación legal)."
- e) "**Positivas**": ej., "Te daré 100 si llega la nave del Asia".
- d) "**Negativa**": ej., "Te daré 100 si no llega la nave del Asia".
- e) "**Potestativas**": ej., "Te daré 100 si subes al Capitolio".
- f) "**Casuales**": Dependen exclusivamente del azar: ej., "Te daré 100 si te eligen cónsul".
- f) "**Mixtas**": Dependen en parte de la voluntad del contratante y en parte de un tercero: ej., "Te daré 100, compras el fundo de Cornelio".

2.- PLAZO

1.- **CONCEPTO:** "Acontecimiento futuro y objetivamente cierto, de cuya ocurrencia depende que un derecho se haga exigible, o deje de serlo". Ej., "Te pagaré el 3 de abril".

2.- CARACTERES:

- a) Debe ser futuro; b) objetivamente cierto; c) Puede ser a favor del acreedor o del deudor; d) El hecho del plazo debe ser posible y lícito; e) Puede ser expreso: ej., "Te pagaré el 3 de abril, o tácito": "Te pagaré la obra cuando la finalices".

3.- MODO O CARGO

1.- **CONCEPTO:** "Es una cláusula accesorio, por la cual se impone al adquirente de un derecho, una OBLIGACIÓN DE CARÁCTER EXCEPCIONAL". Ej., un legado: dice en el Digesto: "Que mi hermano le dé a Ticio el fundo Tusculano, y que en él erija un monumento en mi memoria" (Dig., 35, 1, 40, 5).

INEFICACIA DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS: VICIOS DE LA VOLUNTAD

Cuando el individuo no exterioriza una voluntad acorde con la idea que ha tenido del negocio, ésta aparece VICIADA por un defecto, que puede afectar su validez. Surgen así los vicios de: 1.- ERROR e IGNORANCIA, 2.- DOLO y 3) VIOLENCIA.

1.- ERROR e IGNORANCIA (Dig., XXII, VI, 9, pr. y parr. 3)

A) **ERROR:** "Falso o inexacto conocimiento de la ley o de un hecho".

B) **IGNORANCIA:** "Total desconocimiento de la ley o de un hecho".

Jurídicamente, la ignorancia de halla equiparada al error, rigiéndose por sus principios.

1.- CLASES DE ERROR:

a) "**de DERECHO**": Consiste en una falsa o equívoca noción del contenido de la ley, siendo ello inexcusable, pues la regla es que la ley se supone conocida por todos.

Excepciones: En Roma podía invocar la ignorancia o error de derecho, los hombres rústicos (los que vivían en el campo), los soldados (porque no estaban en Roma), las mujeres (porque no participaban de la vida pública) y los menores de 25 años. b) "**de HECHO**": "Versa sobre alguno de los elementos esenciales o accidentales del negocio".

1º) sobre la PERSONA: a) error de nombre, b) sobre la identidad, c) error sobre las cualidades de la persona. Si dicho error no afecta a la esencia del negocio, éste es válido.

2º) sobre el OBJETO: a) error sobre el nombre, b) error sobre la identidad de la cosa. Puede ser: "error in corpore": ej., compro el fundo de Cornelio cuando en realidad quería comprar el de Casio, o "error in substantia", cuando el error recaerá sobre la cualidad de una cosa: ej., comprar vinagre por vino.

3º) sobre la CAUSA: Es decir sobre la naturaleza del negocio: ej., una de las partes quiere "vender" y la otra cree recibir una donación.

2.- DOLO (GAYO: IV, 117)

1.- **CONCEPTO DE DOLO:** "Dolo malo es toda astucia, falacia o maquinación empleada para sorprender, engañar o defraudar a otro" (Labeón, Dig., 4, 3, 1, 2).

2.- CLASES DE DOLO:

a) Dolo "Bueno": Toda astucia que utilizan los hombres en sus negocios para obtener una mejor posición, siempre y cuando no exceda los límites reconocidos por la comunidad.

Dolo "Malo": "Todo artificio contrario a los usos de los negocios jurídicos".

3.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA:

a) El derecho quirritario, no conoció el dolo y la existencia de artificios no era sancionada.

b) El derecho civil crea la "CLÁUSULA DOLI", otorgando una indemnización en caso de que la otra parte cometiera dolo.

c) Tanto el derecho civil como el de gentes obligaron al culpable de dolo a volver las cosas a su estado anterior mediante la "IN INTEGRUM RESTITUTIO".

d) El pretor AQUILIUS GALLUS creó la fórmula del dolo "malo" y con ella la "ACTIO DOLI", contra el causante del dolo, para lograr una indemnización (siglo I a. C.).

e) También concedió la "EXCEPTIO DOLI" a la víctima de dolo que era demandada.

4.- EFECTOS:

Si el dolo era causa determinante del consentimiento, el contrato era nulo. Por otra parte se sentó el principio que dice: "El dolo de ambas partes debe compensarse".

3.- VIOLENCIA (GAYO: IV.117)

1.- **CONCEPTO:** "Consiste en un acto de fuerza material o moral, ejercida contra una persona para obligarla a prestar su consentimiento

2.- CLASES DE VIOLENCIA:

- a) "**Física**": ej., firmar un documento bajo amenaza de sufrir un castigo corporal
b) "**Mora**": ej., amenaza de sufrir un ataque al honor, si no consiente realizar el negocio.

3.- REQUISITOS:

Dicha amenaza debe ser injusta, grave, inminente e inevitable

4.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA:

- a) El derecho quiritario consideraba válido el negocio celebrado bajo violencia.
b) El primer remedio contra la violencia fue la "IN INTEGRUM RESTITUTIO".
c) El pretor OCTAVIO (año 80 a.C.), estableció la "ACTIO QUOD METUS CAUSA": cumplida la convención la víctima de violencia reclamar una indemnización equivalente al cuádruplo de la prestación verificada o daño sufrido.
d) Como defensa procesal, la "EXCEPTIO QUOD METUS CAUSA" permitía rechazar la acción de quien pretendía obtener la ejecución de la obligación.

5.- **EFFECTOS:** Cuando el negocio se ha celebrado bajo presión de violencia física ("vis absoluta"), no se tiene por válido en ningún caso.

BOLILLAS VIII y XVI - PROCEDIMIENTO JUDICIAL ROMANO

- SISTEMA DE LAS ACCIONES DE LA LEY ("Legis actionis"; Gayo IV,11)

Es el proceso mas antiguo. Toman su nombre de las declaraciones verbales, de carácter solemne, que debían hacer las partes (legis actiones, o acciones originadas en una ley). Quien cometía algún error, perdía el caso. Originariamente eran depositarios de las fórmulas consagradas era el Colegio de los Pontífices. A partir de Ley de las XII Tabas, interviene el pretor urbano, quien controlaba de la actividad de las partes.

La finalidad de las acciones es diversa: a veces solemnizar el comienzo de una actividad propia del actor; otras, expresa las pretensiones de las partes sobre la existencia o inexistencia de derechos u obligaciones. La decisión, previo examen de las pruebas aportadas por las partes, se llama sententia y es dada uno o más jueces, que son ciudadanos particulares elegidos de común acuerdo entre las partes.

INSTANCIAS PROCESALES

a) Etapa "in iure": Proceso declarativo ante el magistrado planteando el problema; y en el cual se pide a los testigos del proceso que recuerden lo que han presenciado, no pudiéndose luego formular ninguna alegación (litiscontestatio).

b) Etapa "in iudicio": Las partes debían estar presentes ante el juez elegido. Si se trataba de una actio in rem (acción real), también debía llevarse la cosa o por lo menos una parte representativa de ella. Sólo se podía actuar judicialmente en días fastos (dies fasti).

CLASES DE ACCIONES DE LA LEY

a) Declarativas: Tienen por finalidad es obtener un fallo, reconociendo un derecho:

1) Legis Actio per Sacramentum: Se desarrolla in iure, a través de un diálogo. Puede ser in rem si el litigio es sobre derechos reales (ej. propiedad sobre una cosa), o bien in personam (sobre un crédito). SE inicia a pedido del actor (in ius vocatio), y el demandado está obligado a presentarse. El actor afirma la propiedad de la cosa o la existencia de la deuda y el demandado la niega. Se efectuaba una apuesta en dinero (sacramentum), el perdía el pleito lo dejaba al principio en poder de los pontífices y luego del erario público.

2) Legis Actio per Postulationem: Se solicita el nombramiento de un juez o de un árbitro,

para reclamar una suma de dinero en virtud de un contrato verbal. La diferencia con la anterior era que la persona que perdía el proceso no debía cumplir ninguna pena. También procedía cuando se trataba de la división de la herencia (actio familiae erciscundae), de la división de una cosa común (actio communi dividundo), o la correcta demarcación de límites (actio finium regundorum).

3) Legis Actio per conditionem: Para deudas determinadas en sumas de dinero (lex Silia del S. III a.C.), u otras cosas (lex Calpurnia del 120 a.C.). Se intima al deudor a pagar, y si negaba la deuda lo emplazaba para que estuviera presente dentro de 30 días para tomar un iudex (se facilita la solución del pleito).

b) Acciones ejecutivas: Tienen por objeto el cumplimiento de la sentencia declarativa:

1) Manus iniectio: A los treinta días de dictada la sententia condenatoria, el acreedor se presentaba ante el pretor quien declaraba su derecho a poner la mano sobre el deudor e intimarlo a que se procure un vindex, que se hacía

cargo del deudor. En caso contrario, se lo lleva cautivo a su casa, encadenándolo durante 60 días y conduciéndolo a tres mercados para declarar la condición de prisionero de su deudor y la suma que debe, con la fin de que alguien se presente a pagar la deuda (cada mercado duraba nueve días, con ocho días de intervalo: 8+9= 17 días, primer mercado; 17+8+9= 34 días, segundo mercado; 34+8+9= 51 días, tercer mercado; 51+8= 59 días, al día 60 podía venderlo como esclavo y cobrarse la deuda, o darle la muerte.

2) **Pignoris capio**: Tenía lugar fuera del tribunal, en ausencia del deudor y en días *nec fastos*. Autoriza al acreedor a apoderarse de una cosa del deudor para satisfacer con ella el crédito. (ej. cobro sueldos, cobro de impuestos, No se sabe si podía hacerse propietario o si debía venderla y restituir luego al deudor la parte del precio que excediera a la deuda.

II.-EL PROCEDIMIENTO FORMULARIO ("*Edictio actionis*"; Gayo IV,30)

Las acciones de la ley decayeron por su exagerado ritualismo. Las leyes, *Aebutia* (120 a.C.) y las dos *Iulia iudiciorum privatorum* (17 y 16 a.C.), modificarán sustancialmente el proceso judicial: el eje será el documento o fórmula escrita, redactada por las partes

fijando sus pretensiones de las partes y la misión del juez.

A) **Etapas "In iure"**: Las partes sometían la cuestión a la decisión de un juez. El demandado podía decidir: 1) Pedir un aplazamiento; 2) Reconocer la legitimidad de la demanda, no continuando el proceso; 3) Negarse al pedido del actor; 4) Oponer una excepción: No discute la posición del actor, pero alega una defensa; 5) Mantiene una posición pasiva. No discute ni acepta la posición jurídica del actor.

Litiscontestatio: Ante el magistrado las partes someten el litigio a la decisión de un juez

B) **Etapas "In iudicio"**: Partes ordinarias de la fórmula: 1) **Intentio**: Fase donde el actor

expresa su pretensión. Reclama algo determinado, señalando exactamente la suma de dinero o la cosa que pretende obtener, cuidándose de no pedir de más ni de menos (sólo si la *intentio* es *certa*), o indeterminado. 2) **Demonstratio**: Se indica brevemente la causa del asunto, sin enunciar en forma precisa un derecho o una obligación. Va siempre que la *intentio* sea *incerta*, debiendo por ello el juez fijar lo que deberá pagar el demandado si es condenado. Siendo la *intentio certa* no es necesaria la *demonstratio*. 3) **Condemnatio**: El juez puede condenar o de absolver, fijando el monto o el modo de determinarlo. La condena es siempre una suma de dinero. 4) **Adiudicatio**: El juez atribuye a cada una de las partes la propiedad exclusiva o de proporciones de cosas en los juicios divisorios.

Vías de ejecución: El acreedor, ante el incumplimiento de la sentencia condenatoria, solicitaba al magistrado la subasta del patrimonio del deudor ("*bonorum venditio*").

Partes extraordinarias de la fórmula: 1) **Praescriptio**: Cláusula al inicio de la fórmula para salvaguardar algún derecho del actor. (ej. ampliar la misma demanda cuando venzan nuevas obligaciones del deudor). 2) **Exceptio**: Defensa a favor del demandado que paraliza la demanda, si prueba lo que afirma, finalizando el pleito (ej. excepción de pago total).

III.-PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO ("*cognitio extra ordinem*")

Desde la época de Augusto se instituye para ciertas causas un procedimiento especial, que

no tiene dos etapas como el formulario (*in iure, in iudicio*), sino una: *in iudicio*. Las cuestiones son resueltas por un magistrado-juez, que será un funcionario

oficial, con mayor poder al ser el juicio público, adaptando el procedimiento a las circunstancias. **Marcha del procedimiento**: 1º) **Comparecencia de las partes**: Citación del demandado.

Se emplea la *litis denuntiatio*, que en un principio es privada. Con Constantino la realiza un funcionario público. Justiniano la reemplaza por el *libellus conventionis*, escrito por el juez a pedido del actor, expresando las pretensiones que se entregan al demandado.

2º) **Actuación ante el juez**: Ambas partes comparecen ante el juez, el actor alega sus pretensiones en la *narratio* y el demandado hace lo propio en la *contradictio*.

3º) **Pruebas**: Su elección no se deja al arbitrio de las partes; el juez puede pedir las que estime necesarias, pero se ve limitado en la apreciación de las pruebas por ciertas reglas: así, la prueba documental adquiere mayor peso que la testimonial.

4º) **La sentencia**: Era escrita y se la hacía pública oralmente. La condena ya no es necesariamente pecuniaria. 5º) **La apelación**: Es el primero de los tres sistemas que admite la apelación. Las sentencias de los jueces locales se apelan ante el *vicarius* y las de éste ante el emperador,

o ante el *praefectus praetoriano*, siendo inapelables pues representaba al emperador.

LAS ACCIONES JUDICIALES

1.-"**ACTIO**": La acción no es otra cosa que el derecho de perseguir en juicio lo que se nos debe" (Celsus). Es el instrumento legal que nos permite lograr el amparo judicial.

2.-CLASES DE ACCIONES:

A) "**IN PERSONAM**": "Es aquella por la cual accionamos contra alguien que está obligado hacia nosotros" (Gayo: IV, 2). De acuerdo a sus fuentes, se clasifican así:

a) "**CIVILES**": Tienen su origen en la ley. "Son llamadas *conditiones*: ej., "*Condictio*

indebiti", para repetir lo pagado indebidamente, por error.

b) "**PRETORIANAS**": Tiene su origen el derecho pretoriano. Son llamadas *actio*: ej., "*Actio Doli*", la víctima de dolo puede demandar la reparación de los daños.

B) "**IN REM**": "Es aquella por la cual pretendemos que una cosa es nuestra, o que nos compete un derecho cualquiera (sobre ella)" (Gayo: IV, 3). Se clasifican en:

a) "**CIVILES**": "Son llamadas *vindicaciones*: ej., la *reivindicatio*, concedida al propietario quiritalio de una cosa de la cual ha sido desposeído, para obtener su devolución.

b) "**PRETORIANAS**": 1) "**FICTICIAS**": ej., la "*Actio Publiciana in rem*", concedida al propietario bonitario, privado de su posesión, fingiendo que ya ha *usucapido* la cosa.

2) "**IN FACTUM**": Creadas por el pretor para solucionar cuestiones no previstas en la ley civil: ej., "*Actio Serviana*", otorgada al arrendador contra el colono, que había sacado del fundo los útiles de labranza, entregándolos a un tercero.

C) "**MIXTAS**": Dice Arangio Ruiz que son aquellas que no siendo ni reales ni personales, se dicen que tienen una naturaleza "*mixta*", denominadas "*Acciones divisorias*". Estas son *declarativas* y tienen por objeto establecer a quien corresponde la titularidad de un derecho: a) "*División de la herencia*",

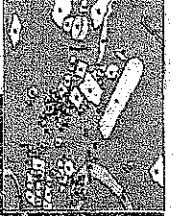
b) "*División de un Condominio*" y, c) Cuando existe "*Confusión de límites*". Son *reales*, porque atribuyen la propiedad de una cosa; son *personales*, porque distribuyen los gastos, los frutos percibidos, etc.

FRAN
MORA DA

ROMA IMPERATORIS CONSTANTINI AETATE - CCCVI - CCCXXVII



ROMA IMPERATORIS CONSTANTINI AETATE - CCCVI - CCCXXVII



BOLILLA IX - DERECHOS PATRIMONIALES

i) **PATRIMONIO:** a) Concepto romano: "Conjunto de BIENES de una persona DEDUCIDAS las CARGAS que lo gravan"(Patrimonio "neto"). Un ejecutado con más deudas que créditos, podía quedarse sin patrimonio; b) Concepto actual: "Conjunto de derechos y cosas susceptibles de valor (ACTIVO) y de obligaciones y cargas que recaigan sobre ellos"(PASIVO). Según este criterio, no puede haber una persona sin patrimonio, aunque esté integrado únicamente por deudas.

Los derecho patrimoniales pueden recaer **SOBRE UNA COSA: derechos REALES**, o si compete a **OTRO SUJETO: derechos PERSONALES**.

ii) **DERECHO REAL:** "Es la relación inmediata y directa de UNA PERSONA **SOBRE UNA COSA** determinada".

iii) **DERECHO PERSONAL:** "Es una relación de PERSONA A PERSONA, que permite a una de ellas, llamada **ACREEDOR**, exigir de la otra, llamada **DEUDOR**, el cumplimiento de una **PRESTACIÓN** determinada" (que es el objeto de la obligación).

iii) **LAS COSAS:** En un sentido concreto y específico, es un objeto material, una parte limitada del mundo exterior.

Concepto Romano: Cosa (en latín "res"), comprendía "**Los objetos CORPORALES**

(cosas materiales) o **INCORPORALES** (los derechos), sometidos al poder del hombre y susceptibles de **VALOR ECONOMICO**" (se excluyen los valores morales: ej. la fama)

IV) **DISTINTAS CLASES DE RELACIONES REALES:**

A) **La SIMPLE APREHENSION:** "Cuando una persona, consiente o inconsiente, sin propósito alguno, establece una relación con una cosa" (ej. la persona dormida a la que se ha puesto un libro entre sus manos)-

B) **PROPIEDAD:** "**SEÑORÍO DE DERECHO** que la ley garantiza al hombre.

C) **TENENCIA:** "Cuando una persona **TIENE EFECTIVAMENTE UNA COSA**, pero **reconociendo en otro el derecho de propiedad**"

D) **POSESIÓN:** "Es una **RELACIÓN DE HECHO** con la **COSA**, que permite disponer

de ella **PLENAMENTE**, unida a la **INTENCIÓN** de actuar como **DUÑO**".

"Habrá posesión de las cosas , cuando alguna persona, por sí o por otro , tenga una cosa bajo su poder, con intención de someterla al ejercicio de su derecho de propiedad" (art. 2351 del Código Civil)

1) **CLASES DE POSESIÓN:** a) "**Justa**": Adquirida sin lesionar los derechos de otro (ej., compraventa); b) "**Injusta**": Cuando se lesiona al poseedor anterior. **Poseción**

VIOLENTA: Mediante fuerza física o intimidación se expulsa al anterior poseedor, **Poseción CLANDESTINA:** En ausencia del poseedor se ingresa a la finca o se impide su ingreso; **Poseción PRECARIA:** Estando en poder de la cosa, se niega a devolverla (ej., el cuidador de una finca) ; c) de **buena fe:** Cree que le corresponde legalmente; d) de **mala fe** : Cuando falta esa convicción.

2) **ELEMENTOS DE LA POSESIÓN:** a) "**Corpus**": elemento "**material**", que significa para el poseedor, el **hecho de disponer físicamente de la cosa** (ej., las llaves del galpón); b) "**Ánimus**": elemento "**intencional**" que significa **la voluntad del poseedor de conducirse como amo** con respecto a la cosa.

1) Exposición crítica de la teoría de SAVIGNY (Teoría Subjetiva):

a) **POSESIÓN** es la disposición material de la cosa ("corpus") + intención de tenerla ("ánimus") + intención de tenerla como dueño ("ánimus domini"); art. 2351 CC).

b) **TENENCIA** es la detención material de la cosa ("corpus") + intención de tenerla ("ánimus") (art. 2352 del Código Civil).

La base de esta teoría reside en una cuestión de intención, cuando ésta existe hay posesión; cuando no existe, hay tenencia.

2) Exposición crítica de la teoría de IHERING (Teoría Objetiva):

a) **POSESIÓN** es la disposición material de la cosa ("corpus") + intención de tenerla

para sí ("ánimus"); b) **TENENCIA**: disposición material de la cosa ("corpus") + intención de tenerla ("ánimus") - "N" (La LEY). Toda relación jurídica entre el hombre y la cosa, implica la posesión, a menos que la ley ("N") establezca que habrá tenencia. IHERING critica a SAVIGNY: es imposible en un litigio reflejar la intención; el "ánimus domini" no puede depender de la voluntad individual. Para SAVIGNY, la posesión no es un derecho, es solo un requisito para ejercer las defensas posesorias. Para IHERING debe ser considerada como un derecho, digno tutela jurídica. Para VÉLEZ SANSFIELD, es un hecho (art. 2503, omitiendo enumerarla entre los derechos reales: "El POSEE PORQUE POSEE", "El HECHO de la posesión" (arts. 2363 y 2470). Sin embargo se contradice en las "notas" donde habla de un "derecho real-personal"; "Para nosotros que juzgamos que la posesión es un DERECHO" (arts. 2351 y 2470).

4) **ADQUISICIÓN DE LA POSESIÓN**: Se adquiere "corpus" y "ánimus", disponiendo de la cosa con la intención de poseerla en forma exclusiva. Podía adquirirse directamente o por medio de representante.

5) **CONSERVACIÓN DE LA POSESIÓN**: la coexistencia del "corpus" y el "ánimus" se suavizó con el tiempo, admitiéndose la posesión "solo ánimus" de los fundos destinados al pastoreo alternado durante el año, o del esclavo que se fugaba y de las cosas por él adquiridas. Lo mismo si de sobrevenía una enfermedad mental. JUSTINIANO exigió que existiera el "corpus" al comenzar la posesión.

6) **PÉRDIDA DE LA POSESIÓN**: a) Pérdida del corpore: la cosa sale del dominio del

poseedor, porque perece, se extravía o un tercero se apoderó clandestina o violentamente; b) Pérdida del "ánimus": Cuando se renuncia a la cosa, por ej., por venta o por abandono. En el caso de los deficientes mentales la pérdida del "ánimus" no produce efectos.

IV) PROTECCIÓN DE LA POSESIÓN: INTERDICTOS

1) **CONCEPTO**: "Los interdictos son providencias administrativas urgentes destinadas a proteger la posesión, mediante órdenes del pretor en Roma o los procónsules en las provincias, encaminadas a una exhibición, restitución o prohibición, respecto de una cosa". En el interdicto se resuelve el hecho de la posesión, y tramita por un procedimiento extraordinario, donde la sentencia no es definitiva, pues no se discute el derecho de propiedad sobre la cosa. Si el demandado acataba la orden judicial concluía el interdicto, pero si se negaba, las partes debían concurrir ante el juez o ante el tribunal de los recuperadores para que fallase si realmente había o no contravención al interdicto y para que el litigio tuviese una solución definitiva.

2) CLASIFICACIÓN: Según la pretensión sobre la que se litiga, los podemos dividir:

I) "RECUPERANDAE POSSESSIONIS": Para recuperar la posesión perdida,

1.- "UNDE VI": para recobrar la posesión del expulsado violentamente de un INMUEBLE

2.- "UNDE CLAN": al privado de la posesión en forma oculta y maliciosa de un INMUEBLE

3.- "UNDE PRECARIO": para recobrar un MUEBLE o INMUEBLE dado precariamente

II) "RETINENDAE POSSESSIONIS": Para decidir a quien corresponde retener la posesión de una cosa, abarcando los interdictos:

1.- "UTI POSSIDETIS": protege al poseedor de un INMUEBLE;

2.- "UTRUBI": protege al poseedor de cosas MUEBLES;

II) "ADISPICENDAE POSSESSIONI": Para adquirir la posesión de cosas que aún no se hubieren poseído, comprendiendo los interdictos: 1.- "QUORUM BONORUM": dado al heredero o al "bonorum possessor" que quiere ser poseedor de bienes hereditarios 2.- "QUOD LEGATORUM": al HEREDERO contra el LEGATARIO que tomó la cosa legada sin permiso del heredero, para recobrarla;

3.- "SALVIANO": al arrendador para tomar los útiles de labranza, dados como garantía;

4.- "POSSESSORIUM": a favor del "BONORUM EMPTOR", para tomar posesión de los

bienes adquiridos por la "BONORUM VENDITIO";

5.- "SECTORIUM": concedido al « BONORUM SECTOR », para tomar posesión de los bienes públicos adquiridos por la "BONORUM SECTIO"

III) TAM ADISPICENDAE QUAM RECUPERANDAE POSSESSIONIS:

1) "QUEM FUNDUM": para la acción reivindicatoria;

2) "QUEM HEREDITATIS": para acción reivindicatoria;

3) "QUEM USUFRUCTUM": para la acción confesoria.

BOQUILLA X LA PROPIEDAD

A) Res Extra Patrimonium	6) Res Divini Iuris
B) Res Intra Patrimonium Res Extra Patrimonium Commercium	II) Res Humani Iuris
PROPIEDAD: Señal del hombre sobre la cosa, garantizada de toda injerencia externa	1) MANGIPATIO 2) IN IURE CESSIO 3) USUCAPIO 4) ADJUDICATIO
6) Modos de adquirir la propiedad por el derecho civil	5) POR LA LEX 6) OCUPACIÓN

- 1) **Res Sacrae** (cosas sagradas): Dedicadas a los dioses superiores: ej. un templo.
- 2) **Res Religiosae** (cosas religiosas): Dedicadas a los dioses Manes: ej. un sepulcro con su cadáver.
- 3) **Res Sanctae** (cosas santas): protegidas por una pena: ej. muros y puertas de la ciudad.

- 1) **Res communes** (cosas comunes a los hombres): no pertenecen a ningún hombre en particular, sino que su uso es común a todos: ej. el mar, el aire.
- 2) **Res Publicae** (cosas públicas): son del "populus" Romano y su uso es común: ej. las vías públicas, teatros, termas, puertos.
- 3) **Res Universitatis** (cosas de las personas morales): pertenecen a las ciudades o a las corporaciones, aunque no eran susceptibles de ser apropiadas por los particulares: ej. baños públicos, teatros.

Negocio "per aes et libram" entre particulares por el que se adquiría la propiedad "quiritaria" o del derecho civil.

Negocio "in iure" ante el magistrado.

Adquisición por el transcurso del tiempo: un año para los fundos y dos años otras cosas; **Requisitos**: justo título y buena fe.

Un juez o un árbitro adjudican según las siguientes acciones:

- a) "finium regundorum";
- b) "communi dividendo";
- c) "familiae erciscundae".

- a) Cosa legada "per vindicationem";
- b) Tesoro descubierto en fundo ajeno;
- c) La herencia de un célibe por el Fisco.

"Toma de posesión de cosas sin dueño":

- 1) "Insula in mari nata": la isla nacida en el mar pertenece a los propietarios ribereños;
- 2) "Res inventae in litore maris": perlas y cosas arrojadas por el mar o en las costas aprehendidas con ánimo de ser dueño.

- 3) **Caza y pesca de las "ferae bestiae"**: Cosas en libertad natural o que perdieron

6) OCUPACIÓN

- 4) "Res derelictae": cosas libremente abandonadas por su dueño (palomas, abejas);
- 5) "Res hostium": Cosas del enemigo;
- 6) "Tesoro": a) **Epoca antiqua**: pertenecía al poseedor del fundo; b) **Lex Julia y Papia Poppaea**: Bien vacante que pertenecía al Fisco; c) **Adriano**: otorgó el 50% al descubridor y 50% al propietario del fundo;

Una cosa adhiere a otra integrándose en un solo cuerpo.

- 1) **De inmueble a inmueble**: a) **Aluvión**: incremento paulatino e insensible de tierras; b) **Avulsión**: Incremento visible y violento de tierras; c) "Insula in flumine nata": La isla nacida en el río pertenece a los propietarios ribereños;
- 2) **De mueble a inmueble**: a) **Plantatio y seminario**: Acceden al fundo las plantas que echan raíces y las semillas germinadas; b) **Edificación**: Pertenecen al dueño del fundo la obra (materiales, etc.).

2) ACCESION

- 3) **De muebles a muebles**: a) **Texture**: Acceden a la tela los hilos del bordado; b) **Pinctura**: El colorante accede al paño; c) **Scriptura**: La tabla accede a la pintura (la obra del artista es lo principal); c) **Adplumbatio**: dos metales unidos por un tercer elemento, sea plomo o estaño, son inseparables.

El propietario entrega la posesión de una cosa al adquirente. 1) **Traditio longa manu**: desde una loma el que transmite la propiedad la señala al adquirente; 2) **Traditio simbólica**: mediante la entrega de las llaves depósito se transmiten las mercaderías allí guardadas; 3) **Traditio brevi manu**: el propietario de la casa transfiere la propiedad al inquilino; 4) **Constituto Posesorio**: El propietario de una casa transfiere la propiedad y se queda en ella como inquilino; 5) **Tradición imaginaria**: a) el poseedor de buena fe adquiere de los frutos naturales del enfiteuta por **separación**; b) el usufructuario adquiere los frutos naturales por **percepción**.

3) TRADICIÓN

- 1) **Confusión**: Mezcla de líquidos; 2) **Mezcla**: se confunden cuerpos sólidos, ej. un rebaño;
- 3) **Conmixtion**: Mezcla de metales.

4) CONFUSIÓN

Cuando con una materia prima ajena (ej. mármol), sin permiso o acuerdo de su dueño, hiciera una nueva especie

5) ESPECIFICACIÓN

- 1) **Praescriptio longui temporis**:

6.- Modos de adquirir la propiedad del derecho de gentes

6) PRAESCRIPTIO

- 10 años entre presentes;
 - 20 años entre ausentes;
- Se aplicaba a cosas muebles e inmuebles y requería justo título y buena fe.
- Praescriptio longissimi temporis: a los 40 años, sin título ni buena fe y se aplica como defensa (excepción) a los poseedores que carecían de la usucapción.

Época de Justiniano:

- Cosas muebles: 3 años;
- Cosas inmuebles: 10 años entre presentes y 20 entre ausentes;
- Posección treintaenal: sin título pero con buena fe; 4) Cuarentaenal: con buena fe y sin título respecto de los bienes de la Iglesia, Fisco y pupilos; se adquiría el dominio;
- Poseedor de mala fe: únicamente como Defensa (excepción): 30 años entre presentes y 40 años entre ausentes.

BOLILLA XI - SERVIDUMBRES

I.- CONCEPTO: "Derecho real sobre cosa corporal ajena, en virtud del cual el propietario de esa cosa está obligado a SUFRIR, NO HACER ciertos actos a favor de una persona determinada, o para AUMENTAR la utilidad o comodidad de un fundo ajeno" (Namus). La Servidumbre restringe el derecho de propiedad impidiendo ciertos actos legítimos del titular del dominio, utilizando la cosa ajena de cierta manera.

Las servidumbres son REALES, derecho sobre un inmueble en provecho de otro inmueble, como las de los predios rústicos y urbanos, o PERSONALES, el gravamen que pesa sobre la cosa a favor de un tercero beneficia a una o varias personas, (origen bizantinas), como el uso y el usufructo" (MARCiano, Dig., VIII, 1, 1, p. 532)

II.- CARACTERES:

- Debe procurar una UTILIDAD al fundo dominante;
- Nadie puede constituir una servidumbre sobre la COSA PROPIA ("*nemine res sua servit*");
- Nunca puede consistir la actividad del propietario beneficio de otro propietario;
- No se puede constituir una SERVIDUMBRE SOBRE OTRA SERVIDUMBRE (PAULO, Dig., I, 2, p. 602: "*servitus, servitutis esse non potest*")
- Causa PERPETUA, permite su ejercicio indefinidamente: sacar agua de una fuente
- Son INDIVISIBLES, se constituyen por entero o una parte indivisa. Permanece intacta si el propietario que la sufre llega a ser dueño de parte del fundo dominante.
- INALIENABLES, no pueden ejercerse independientemente de la propiedad;
- En las PREDIALES los fundos deben ser VECINOS: NO CONTIGUOS, en relación de proximidad que permitan el ejercicio;
- La servidumbre nunca consiste en un hacer por parte del dueño de una propiedad, sino en un dejar hacer, o en un abstenerse de hacer.

III.- SERVIDUMBRES PREDIALES: Existen dos fondos vecinos: uno llamado DOMINANTE (recibe los beneficios), y el otro SIRVIENTE (tolera el gravamen).

Se dividen en RÚSTICAS y URBANAS:

A) SERVIDUMBRES RÚSTICAS (ULPIANO, Dig., VIII, 3, 1; GAYO, Dig., VIII, 8, p. 546):

"Predio rústico" todo terreno no construido, sea el fundo dominante o el sirviente.

- PASO: a) ITER: Paso a pie a caballo o en litera; b) ACTUS: comprende el iter y el paso con ganado; c) VIA: "La anchura del camino tiene según la ley de las XII Tablas, ocho pies (30,48 cm) en la parte recta y dieciséis en las vueltas, donde hay recodo"

- AGUA: a) Acueducto, con ayuda de tubos; b) Abreviar el ganado del fundo dominante

- PASTAJE: APACENTAR ANIMALES en fundo ajeno

- OTRAS: a) SACAR ARCILLA, ARENA o PIEDRAS; b) SACAR RODRIGONES DEL BOSQUE; c) ECHAR TIERRA AL FUNDO VECINO

B) SERVIDUMBRE URBANAS (GAYO, Dig., VIII, 11, 2, p. 536; ULPIANO, Dig., VIII, 4, p. 552 y 936):

Predio urbano: todo terreno EDIFICADO, no solamente los que están en las ciudades sino también los que hay en las casa de campo, como los establos"

- DESAGUE: a) PASAR CAÑERIAS DE AGUA por la propiedad de otro; b) DE CLOACA: obliga a recibir las aguas pluviales que caen de la casa vecina sobre el fundo sirviente en forma natural: Gota a Gota ("*stillicidii*") o por CAÑOS (*flumini*s)

- MUROS y PAREDES:

- COLOCAR UNA VIGA EN LA PARED DEL VECINO ("*igni inimitendi*")

b) APOYAR UNA CONSTRUCCIÓN EN LA PARED DEL VECINO ("*oneris ferendi*"):
EL dueño del fundo sirviente podía pactar que conservaría en buen estado la construcción gravada con la servidumbre (PAULO, Dig., VIII, 33, p. 542)

c) CONSTRUIR BALCONES y COBERTIZOS ("*servitus protegendi*") d) LEVANTAR más alto y perjudicar las LUCES del vecino, NO LEVANTAR más alto" (GAYO, Dig., VIII, 2, p. 536) o "no se impida la VISTA" ("*altius non tollendi*") ULPiano, Dig., VIII, 11, 3, p. 536)

IV.- FUENTES DE LAS SERVIDUMBRES REALES:

a) Derecho Clásico: mancipatio, únicamente las rústicas que eran res mancipi, in iure cessio (GAYO, Inst., II, 29), legado per vindicationem, adjudicatio y usucapio, prohibida por la Lex Scribonia (después de Cicerón);

b) Derecho Pretoriano: cuasi-tradition, largo uso

c) Derecho Justiniano: legado (de cualquier forma), adjudicatio, prescripción: 10 y 20 años (por una cuasiposesión exenta de vicios) y cuasitradición.

V.- EXTINCIÓN DE LAS SERVIDUMBRES:

1) NO USO (fueran rústicas o urbanas)

2) PÉRDIDA DE UNO DE LOS FUNDOS (cambios que no permiten su ejercicio)

3) CONFUSIÓN: adquisición de la propiedad de los dos fundos.

4) RENUNCIA: del propietario del FUNDO DOMINANTE: No admitida en la época antigua, no se extinguía por el simple abandon

VI.- SERVIDUMBRES PERSONALES: Derechos separados de la propiedad que producían un menoscabo, sin otra ventaja que el provecho de una PERSONA. Eran TEMPORALES: Se extinguían con la muerte de la persona que disfrutaba de ella.

I.- USUFRUCTO (Paulo, Dig. 7, 1, 1, p. 487; Just., Inst., II, IV, p. 389):

1) CONCEPTO: "Es el derecho de usar de la cosa ajena y percibir los frutos, sin alterar la sustancia" Comprende el "*iūs utendi*" y el "*iūs fruendi*"; el propietario sólo conservaba el "*iūs abutendi*", limitado a respetar el derecho del usufructuario, y con la ventaja de guardar algunos productos. Sin sus principales atributos se calificaba su propiedad de "nuda propietat", pues él era un "propietario desnudo".

2) CONSTITUCIÓN: Puede establecerse sobre todas las COSAS CORPORALES, muebles o inmuebles, que estuviesen en el patrimonio de los particulares, salvo las que se consumían por el uso. El "*iūs utendi*" se confundía con el "*iūs abutendi*". Son DIVISIBLES, se constituyen y extinguen por partes.

3) DERECHOS DEL USUFRUCTUARIO: 1: "*iūs utendi*": toda utilidad que proporcione la cosa; 2: "*iūs fruendi*": percibir los frutos naturales -recolectándolos, apropiándose de ellos-, industriales o civiles. Los no periódicos son del propietario.

4) OBLIGACIONES DEL USUFRUCTUARIO: Al ser un derecho real no se creaba ninguna obligación, existiendo entre ellos las relaciones de derecho común.

5) DERECHOS DEL NUDO PROPIETARIO: 1: Si se deterioraba la cosa, los daños los demandaba por la Lex Aquilia (ULPIANO, Dig., VII, 8, 1, p. 529); 2: Por la reivindicatio obtenía la devolución de la cosa; 3: El derecho pretoriano permitió exigir al usufructuario una doblo stipulatio, disfrutando como un buen padre de familia y restituyendo la cosa al finalizar el usufructo; debía proveerse de fiadores.

6) EXTINCIÓN DEL USUFRUCTO:

a) Muerte del usufructuario: No pasa a los herederos. Persona moral: a los 100 años.

b) Capitis deminutio del usufructuario (Justiniano: no se extingue por c. d. mínima)

c) No uso: Ausencia de actos de uso y goce.

d) Pérdida o transformación de la cosa sometida a usufructo: Torna inapropiada su uso. Si era reemplazada por otra parecida, no revivía el usufructo.

e) Renuncia del usufructuario en beneficio del dueño. En la época clásica, se cedía por "*in iure cessio*"; Justiniano dispuso que la restitución de la cosa fuera suficiente.

f) Consolidación: Adquisición del usufructuario de la cosa sometida al usufructo.

II.- CUASI USUFRUCTO (ULPIANO, Dig., VII, 5, 1, p. 518):

Consiste en el usufructo de una cuota parte de los bienes del cónyuge premuerto. Augusto o Tiberio estatuyeron que "pueda legarse el usufructo de aquellas cosas que SE CONSUMEN O SE DISMINUYEN POR EL USO", autorizando al legatario a exigir caución (PAULO, Dig., VII, 5, 4, p. 518). Al concluir el usufructo, el legatario debía restituir otras cosas de la misma calidad y en igual cantidad que las legadas.

III.- USO (GAYO, Dig., VII, 8, 1 pr., p. 523; Just., Inst., II, IV, p. 404):

1.- CONCEPTO: "Derecho de retirar de una cosa todo el uso de que pueda ser susceptible, sin percibir ningún fruto". Ej.: Extraer la lana necesaria para un abrigo.

2.- CONSTITUCIÓN-EXTINCIÓN: "Se acostumbra a establecer el mero USO por los mismos medios que el usufructo, y se extingue por las mismas causas" (G. Dig., VIII, 1 pr)

3.- El uso era INDIVISIBLE.

4.- DERECHOS DEL USUARIO: Usaba la cosa, pero no podía arrendarla, porque este precio sería un fruto civil, y como no tiene el "*iūs fruendi*", el precio de los.

5.- OBLIGACIONES DEL USUARIO: Son las mismas que el usufructuario, debiendo dar las garantías establecidas por el pretor.

IV.- HABITACIÓN (ULPIANO, Dig., VII, 8, 10 pr. y 3, p. 523):

1.- CONCEPTO: "Es un derecho real que atribuye de habitar una casa ajena".

2.- CONSTITUCIÓN: "Si se legara la habitación preguntase si será lo mismo que el uso. Y que en cuanto al efecto es casi lo mismo el legado de uso que el de habitación" (ULPIANO, Dig., VII, 7, 8, 10 pr. y 3, p. 525; JUSTINIANO, Inst., II, V, 1, p. 406)

3.- OBJETO: Habitar una casa ajena y alquilarla a terceros.

4.- DERECHOS: "y si se hubieren dejado la habitación(...), también podrá reclamarse por la condición de la misma estipulación" (PAULO, Dig., VII, 5, 3, p. 518)

5.- EXTINCIÓN: "Se discutió por los antiguos, si la habitación sería por un sólo año o por toda la vida. Y dice Rutilio, que mientras uno viva, le compete la habitación, cuya opinión también aprueba Celso" (Dig., VIII, 10 pr. y 3). El no uso y la capitis deminutio no extinguen el derecho.

V.- OPERA SERVITORUM (PAULO, Dig., VII, 7, 1, p. 535):

1.- CONCEPTO: "Es una servidumbre personal que atribuye a su titular el derecho de gozar de los trabajos de un esclavo ajeno, como lo hubiese hecho un usufructuario"

2.- CONSTITUCIÓN: "En el usufructo de un esclavo se comprende su trabajo, y las retribuciones por su trabajo" (GAYO, Dig., VII, 7, 3). "Estima Juliano, que Legado el trabajo de un esclavo se entiende dado su uso" (TERENCIO CLEMENTE, Dig., VII, 7, 5, p. 523)

3.- OBJETO: Explotar el trabajo "día por día"

4.- DERECHOS DEL TITULAR DE LA SERVIDUMBRE: Puede servirse del trabajo del esclavo ajeno o localo a otro. No puede ceder gratuitamente su derecho.

5.- EXTINCIÓN: Se transmite "mortis causa" a los herederos en tanto subsista el esclavo. NO SE EXTINGUE ni por "no uso" ni por "capitis deminutio"

VI.- DEFENSA DE LAS SERVIDUMBRES: Tanto las prediales como las personales se protegen por acciones in rem e interdictos.

1) "VINDICATIO SERVITUTIS": protegía una servidumbre predial;

2) "VINDICATIO USUFRUCTUS" protegía a la servidumbre personal de usufructo, procurando el reconocimiento del derecho de servidumbre o para que cesen los actos que impiden o turban su ejercicio".

3) ACCIÓN CONFESORIA: Dada al titular de la servidumbre, para "Hacer confesar al propietario del fundo sirviente o cualquier tercero, la existencia de un derecho de

servidumbre sobre una cosa". Debe probar su derecho y los actos lesivos. Si la servidumbre es predial debe probar la propiedad sobre el fundo dominante.

4.- ACCIÓN NEGATORIA: Dada al propietario del fundo para el "reconocimiento del derecho de propiedad", la cesación de las turbaciones a la propiedad, que provienen de hechos de terceros y el resarcimiento de los daños causados". (G, IV, 4, 6)

"Mas compete la acción de servidumbre al dueño de un edificio, que niega que deba servidumbre al vecino..." (ULPIANO, Dig., VIII, 5, 1, p. 556- 557 y VIII, 5, 4, 7, p. 558)

La turbación consiste en la afirmación de un tercero, de ser titular de un derecho de servidumbre o usufructo. Debe probar su derecho de propiedad y la realización por parte del demandado de actos limitativos a ese derecho de propiedad

5.- INTERDICTOS: El pretor admitió para las servidumbres prediales una especie de posesión: a) "Interdicto itinere actuque privato", para quien ejerció sin vicios una servidumbre de paso durante treinta días en el año y se le impide pasar; b) "itinere reficiendo", para la reparación del camino; c) De "agua", para quien ejerció la servidumbre de acueducto; d) para recobrar la servidumbre arrebatada por violencia; e) "uti possidetis" (posesión de inmuebles) y "utrubi" (posesión de los muebles), dado por Justiniano, para proteger el usufructo.

BOLILLA XII - DERECHOS REALES PRETORIANOS

I) ENFITEUSIS: A) Precedentes romanos: Las ciudades, buscando beneficios, arrendaban a los particulares tierras del dominio público ("ager publicus"), a muy largo plazo o a perpetuidad (100 años) mediante el pago de un "VECTIGAL".

1) NATURALEZA JURÍDICA: El PRETOR concedía una actio in rem, entregando al COLONO o LOCATARIO los "agri vectigalis", constituyendo un Derecho REAL: el "Ius in agro vectigalis seguido de una CUASITRADICIÓN".

2) Precedentes griegos: Constantino aplicó esta figura a las tierras en los confines del Imperio, extinguiendo los "agri vectigalis" y el arrendamiento, fusionándolos en el "Ius emphyteuticum". Justiniano considera sinónimos ambos términos.

Los juristas discutían si se trataba de una VENTA o de una LOCACIÓN; el emperador ZENÓN dispuso que no era ni lo uno ni lo otro, sino que era un CONTRATO "sui generis" (Gayo: III, 145; Justiniano: C. 4.6.1, Inst., 3,24,3)-

3) DERECHOS del ENFITEUTA: a) adquiría los frutos per separationem; b) estaba protegido por INTERDICTOS; c) disponer inter vivos o mortis causa como un verdadero propietario; c) goza de la "ACTIO VECTIGALIS".

4) OBLIGACIONES del ENFITEUTA: a) debía poblar y cultivar la tierra; b) pagar el "VECTIGAL" en forma ANUAL (es una figura destinada al ámbito RURAL).

II) SUPERFICIE: El SUPERFICIARIO tenía derecho a EDIFICAR en terrenos públicos o DISFRUTAR de ellos, pagando una renta anual llamada "SOLARIUM".

1) DERECHOS del SUPERFICIARIO: a) usar y gozar del edificio, puede enajenar ese derecho a título gratuito u oneroso, inter vivos o mortis causa; b) goza de la protección de un INTERDICTO de SUPERFICIE para proteger la posesión tiene una excepción contra la reivindicatio del propietario, o una "actio utilis in rem", como la confesoria y la negatoria.

2) OBLIGACIONES del SUPERFICIARIO: a) mantener en buen estado el edificio; b) pagar la RENTA al dueño; c) restituir el fundo no deteriorado por su culpa.

3) CONSTITUCIÓN y EXTINCIÓN: Los mismos que la enfiteusis.

DERECHOS DE GARANTÍA

I) "ENAJENACIÓN con FIDUCIA": El DEUDOR da al ACREEDOR la PROPIEDAD de una cosa, agregándose un PACTO de FIDUCIA donde el ACREEDOR se compromete a restituir la propiedad de esa cosa cuando el DEUDOR cumpla con su obligación. La propiedad se transmitía por Mancipatio o In Iure Cessio.

1) DERECHOS DEL DEUDOR: a) por la actio fiducia directa reclama la restitución de la cosa; b) mediante la usureceptio recupera la propiedad poseyéndola UN AÑO;

2) DERECHOS DEL ACREEDOR: a) gozaba del derecho de PROPIEDAD; b) goza de la REIVINDICATIO contra el deudor que arrebatara la garantía; b) si los bienes del arrendatario eran entregados a un tercero para evadir la garantía, recobra la posesión de los bienes mediante el INTERDICTO SALVIANO.

II) PRENDA ("Pignus"): El DEUDOR de una obligación entrega en garantía al ACREEDOR, mediante un CONTRATO de PRENDA, transmitía la POSESIÓN de una cosa, que el ACREEDOR debía restituir al DEUDOR cuando éste CUMPLA con la obligación.

1) ETIMOLOGÍA: PRENDA o "PIGNUS", dice Di Pietro, viene de "PIGNUM" que significa PUÑO, porque generalmente se utilizaba para las cosas que "se entregan

con la mano" (Digesto, 50.16.238.2), es decir las cosas MUEBLES, aunque también fuese aplicable a los INMUEBLES (Dig., 13.7.15)

- 2) DERECHOS del DEUDOR: a) es el constituyente de la prenda y seguía siendo el propietario de la cosa dada en garantía;
- 3) OBLIGACIONES del DEUDOR: a) No dispone de la cosa, como transmitió la posesión, si la hurta, comete "*furtum possessionis*" (hurto de la posesión)
- 4) DERECHOS del ACREEDOR: a) goza de la "*actio pignoratitia in rem*" o ACTIO SERVIANA contra cualquier tercero para reivindicar los bienes,
- 5) OBLIGACIONES del ACREEDOR: a) sin autorización del deudor, no puede usar la cosa, si lo hace incurre en "*furtum usus*" (hurto del uso)

III) HIPOTECA: El DEUDOR garantiza su obligación con un INMUEBLE, que queda en su poder y deberá entregarlo si no cumple con la obligación.

- 1) DERECHOS del DEUDOR: a) conserva la propiedad y la posesión de la cosa; b) goza y usa de la misma: puede constituir NUEVAS hipotecas o TRANSMITIR la cosa a un tercero avisando al acreedor
- 6) CONSTITUCIÓN: por una convención: PACTO de HIPOTECA o por disposición de última voluntad o por la ley o judicial (HIPOTECA TÁCITA).

BOLILLA B. XIII - OBLIGACIONES

1.- CONCEPTO ROMANO de OBLIGACIÓN:

"VINCULO JURIDICO que nos CONSTRINE en la necesidad de tener que PAGAR alguna cosa según el DERECHO de NUESTRA CIUDAD" (Justiniano, "Inst." (I, XIII, pr.)

2.- DEFINICIÓN: "La obligación es un VINCULO JURIDICO, en virtud del cual UNA PERSONA -llamada deudor- ES CONSTREÑIDA FRENTE A OTRA PERSONA -llamada acreedor- PARA REALIZAR UNA DETERMINADA PRESTACION" (Iglesias)

3.- ELEMENTOS: 1º) "EI DEBITO": el deudor debe de cumplir la PRESTACION.

2º) "La RESPONSABILIDAD": SUJECION que ejerce el acreedor sobre el deudor.

(ej. época antigua el "*nexum*") y que se deriva del INCUMPLIMIENTO de lo pactado.

4.- PARTES de la OBLIGACION: 1º) DOS SUJETOS: uno ACTIVO: el acreedor, quien tiene acción para exigir la prestación; uno PASIVO: el deudor, que está obligado a procurar al acreedor el objeto de la obligación.

Pueden haber uno o más sujetos activos, o pasivos (pluralidad de acreedores o deudores)

2º) VINCULO JURIDICO: que liga o anuda legalmente a los sujetos;

3º) OBJETO: PRESTACION que cumple el DEUDOR en beneficio del ACREEDOR. Dice Paulo ("Digesto": XLIV, VII, 3pr.): "La SUBSTANCIA de la OBLIGACION consiste no en que se haga nuestra alguna cosa corpórea o una servidumbre, sino en que se CONSTRINA a otro, a DARNOS, a HACERNOS o a PRESTARNOS alguna COISA".

1º) La prestación de "DARE": tenía por objeto la transmisión de la PROPIEDAD de una cosa o en la constitución de cualquier otro DERECHO REAL sobre ella (ej. *mutuo*).

2º) EI "PRAESTARE": Se la entrega de una cosa transmitiendo la TENENCIA, es decir el uso (ej. *depósito*), o la POSESION, cuando se garantiza una obligación (ej. *prenda*).

3º) EI "FACERE": tenía por objeto UN HACER por parte del deudor (ej. *locación de obra*), o un NO HACER, una abstención por parte del deudor (ej. *locación de cosas*).

En nuestro derecho significa tanto el "dare" como el "facere" (art. 495 del Código Civil)

5.- CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS OBLIGACIONES

A) División respecto del VINCULO:

1) De DERECHO Estricto: Provenían del derecho quirritario, imbuídas de un necesario -aunque exagerado- formalismo, para seguridad de las convenciones.

2) De BUENA FE: Conjunción del "ius gentium" con el "ius civile"; el magistrado atribuía al juez, la facultad de fijar el monto de la sentencia.

3) CIVILES: Han sido "Sancionadas" por el Derecho Civil y dotadas de "acciones":

a) en sentido estricto las que derivan de la LEY, el PLEBISCITO y el PLEBISCITO;

b) obligaciones "HONORARIAS", son las sancionadas por el EDICTO del PRETOR.

4) "**NATURALES**": "Aquellas que el legislador no ha podido o no ha querido reconocer, privándolas de acción, concediéndoles algunos efectos". Por ej.: el que paga una obligación cuya acción se extinguió (por prescripción, renuncia, etc.) puede repetir lo pagado, o sea que no tiene derecho a exigir que se le devuelva la prestación.

A) **FUENTES PROPIAS DE LOS ROMANOS**: Ej., obligaciones entre personas ligadas por un vínculo de potestad (el "pater" no podía demandar a los "filii familiae").

B) **FUENTES DE LA ÉPOCA JUSTINIANEA**: Ej., no es obligatorio el pago de intereses cuando éstos no han sido pactados.

BOLILLA XIV - FUENTES DE LAS OBLIGACIONES

I.- "NOCIONES GENERALES"

1.-**CONCEPTO**: "Por fuentes de las obligaciones, se entienden los distintos hechos que pueden dar nacimiento al vínculo jurídico". Los hechos pueden ser múltiples y variados, clasificándose según la mayor o menor incidencia de la voluntad de los individuos.

2.-**CLASIFICACIONES DE GAYO**: En las "Institutas" (Libro III, 88): "Toda obligación nace de un contrato o de un delito". En "Res cottidiana, sive aurea" que se le adjudica, dice: "Las obligaciones nacen de un contrato, o de un cuasicontrato, o de un delito, o por cierto derecho propio según las varias especies de causa" ("Variae causarum figurae").

3.-**CLASIFICACIONES DE JUSTINIANO**: "Institutas" (Libro III, Tit. XIII, 2): "...nacen de un contrato o de un cuasicontrato, o de un delito o de un cuasidelito".

4.-**CONTRATO**: "Acuerdo de voluntades tendiente a crear obligaciones, que tiene un nombre civil y está protegido por acciones". Ej., el "Mandato".

5.-**CUASI CONTRATO**: "Hechos que producen efectos como si fueran contratos". En ellos falta un elemento esencial, el "acuerdo de voluntades". Ej., "Gestión de Negocios".

6.-**DELITO**: "Acto ilícito, intencional ("dolo")", que causa un daño, sancionado con una pena". Ej., "Hurto".

7.-**CUASI DELITO**: "Acto ilícito, cometido sin intención ("culpa")", que causa un daño y está sancionado con una pena". Ej., el "Daño injustamente causado".

II.- CONVENCIONES, PACTOS y CONTRATOS:

1.-**ETIMOLOGÍA**: a) **PACTO**, de "pactum" = "paz": propio de los jefes de las "gens", acordar la paz; b) **CONVENCIÓN** = del latín "cum" = con; "venire" = venir = "convenir": Cuando dos o mas personas se ponen de acuerdo respecto de un objeto determinado..

2.-**EL PACTO y la CONVENCIÓN en el DIGESTO**: Textos de Ulpiano:

a) Pacto: "Más dicesse pacto, de pacción, de donde también se apellidó el nombre de paz. Y es pacto el consentimiento de dos o más sobre una misma cosa convenida".

b) Convención: "La palabra convención es genérica, perteneciendo a todo aquello sobre que, para celebrar o transigir un negocio, consienten los que entre sí lo tratan".

3.-**CLASES DE CONVENCIONES**: a) Pública del "ius gentium": "Es la que se hace por la paz"; b) Privada: "ius civile". Entre ciudadanos; "ius gentium": entre peregrinos

4.-**APLICACIONES DE ESTOS TÉRMINOS**:

a) Todo acuerdo de voluntades es una **CONVENCIÓN**; b) **EL PACTO es una ESPECIE dentro del genero "CONVENCIÓN"**. Si está desprovisto de acción, se denomina pacto desnudo (entre particulares o entre jefes de tribus); c) El pretor dotado de acción se convirtió en pactos vestidos; d) **EL CONTRATO es una ESPECIE dentro del GÉNERO "CONVENCIÓN"**, destinado a **CREAR UN DERECHO**, protegido por una **ACCIÓN**.

5.-CONCEPTO: ver "ut supra". Ulpiano: "En todo contrato hay una convención"

6.-CLASES DE CONTRATOS: Formales o solemnes: mediante palabras o escritura:

A) CONTRATOS "VERBIS": Se forman con palabras solemnes; ej.: la "stipulatio"

B) CONTRATOS "LITTERIS": Son escritos; ej.: "los nomina transcriptitia".

No formales o no solemnes: No requieren de ningún rito:

C) CONTRATOS "REALES": Se perfeccionan con la entrega de una cosa, ej. depósito.

D) CONTRATOS "CONSENSUALES": solo acuerdo de las partes, ej.: compraventa

BOLILLA XV - CONTRATOS

I.-ELEMENTOS DEL CONTRATO

A.- ELEMENTOS ESENCIALES

1.-"EL CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES" ("idem placitum consensus")

Existe cuando éstas se han puesto de acuerdo para la creación de sus respectivas obligaciones:

"DEBE SER REAL": La manifestación debe ser dada por quien posee "voluntad" (no sería real la manifestación de un loco). PROMESA UNILATERAL: ("pollicitatio") no tenía fuerza de ley obligatoria, excepto: a) que hubiera sido hecha a favor de una ciudad o municipio, con un justo motivo; b) hubiere tenido por objeto la consagración de una cosa a los dioses ("votum").

2.-"EL OBJETO": Es LA PRESTACIÓN DEBIDA ("id quod debetur"), una prestación en los contratos unilaterales, dos o más en los sinalagmáticos o bilaterales. (ver. Bolilla VII)

3.-"LA CAUSA" (ver. Bolilla VII): Los romanos refirieron diversos conceptos:

a) Como sinónimo de "fuente" de la obligación (CAUSA EFICIENTE).

b) Como sinónimo de "forma". En los contratos solemnes, el deudor quedaba obligado por el solo hecho de haberse cumplido la solemnidad.

c) Causa "final": En los contratos "no formales", se subordina el nacimiento de la obligación a la existencia y licitud de la causa, que es "El fin inmediato perseguido por el deudor al contraer la obligación". Ej., compraventa; la obligación de entregar la cosa, es la causa de la obligación que contrae el comprador de pagar su precio, y se distingue del "motivo" que tuvieron las partes al contratar, que es una causa ocasional.

B) Elementos NATURALES:

Son los que normalmente acompañan al contrato (v. Bolilla XV); los contrantes pueden excluirlos mediante una cláusula expresa. Ej.: en la compraventa, los vicios ocultos de la cosa (o vicios redhibitorios) Estos elementos No son de la ESENCIA del contrato, sino de la NATURALEZA del mismo: su eliminación no hace que la compraventa deje de ser un contrato.

C) Elementos ACCIDENTALES:

"Aquellos que dependen exclusivamente de la voluntad de los otorgantes. Se les llama también "modalidades". Ej.: a) condición; b) plazo o término; c) cargo o modo (ver. Bolilla VII)

I.-CONTRATOS: FORMALES O SOLEMNES

Se perfeccionaban empleando de formas solemnes (contratos "verbis" y "litteris").

A) CONTRATOS "VERBIS". CLASIFICACIÓN

"Se perfeccionaban sólo mediante el empleo de las fórmulas verbales".

1.- "SPONSIO"

2.- "STIPULATIO"

3.- "DICTIO DOTIS" (promesa de dote)

4.- "IUSIURANDUM LIBERTI" (juramento y promesa de los libertos)

CARACTERES COMUNES A TODOS LOS CONTRATOS "VERBIS"

a) FORMALES O SOLEMNES: Concluidos por la observancia de las prescripciones de la ley;

b) DE DERECHO Estricto: El juez debía tomar en cuenta la letra misma del contrato;

c) UNILATERALES: de ellos nacían obligaciones sólo para una de las partes;

d) Del Derecho CIVIL: Sólo para los ciudadanos romanos. Posteriormente, a los peregrinos.

1.- SPONSIO (GAYO, III, 93)

Consistía en una fórmula verbal que hacía exigible una obligación. Ej. El pago de dinero

El acreedor decía al deudor: ¿"DARI SPONDES"? (¿prometes dar?)

El PROMITENTE ("promissor") o deudor, respondía: "SPONDEO" (lo prometo)

El acreedor tenía la ACTIO EX STIPULATU (para recobrar la cosa).

PRINCIPIOS QUE RIGEN ESTE CONTRATO

- 1.- ERA INDISPENSABLE UNA PREGUNTA ("rogatio" o "interrogatio")
SEGUIDA DE UNA RESPUESTA ORAL ("sponsio" o "responsio")
- 2.- Dice Justiniano: "LA ESTIPULACIÓN ES INÚTIL ENTRE AUSENTES"; las partes debían hallarse una frente a la otra, para pronunciar y oír las palabras requeridas.
- 3.- La pregunta y la respuesta debían ser coherentes o concordantes, empleando el mismo verbo
- 4.- Debía existir entre las palabras "absoluta congruencia". Ej.: "¿prometes darme un esclavo?"
resp.: "prometo"; y no, "¿prometes darme un esclavo?" ("stipulatio pura y simple), resp. "prometo:
siempre que Ticio sea nombrado Cónsul" ("stipulatio "bajo condición").
- 5.- UNIDAD "DE TIEMPO": es decir, "continuidad entre pregunta y respuesta";
- 6.- UNIDAD "DE ACTO": las partes no podían ocuparse de otro negocio ajeno a la estipulación;
- 7.- UNIDAD "DE LUGAR": necesidad de que se hallen presentes en el mismo lugar.

2.- LA STIPULATIO (Gayo, III, 92-93)

Creaba una obligación a cargo de una persona. Si se utilizan otros verbos, las fórmulas son del "lus gentium": "¿dabis? (¿darás?); "dabo(daré); "¿promittis?" (¿prometes?); "promitto" (prometo); "¿fidepromittis?" (¿prometes por tu fe?); "fidepromitto" (prometo por mi fe).

3.- LA "DICTIO DOTIS" (GAYO, III, 95 a)

El pater, a la mujer "sui iuris" o a un tercero deudor de éstos quien se obligaba a entregar la DOTE (ver Boliilla XVIII, pto. 6) al pater de la otra familia con la "filia" se vinculaba matrimonialmente.

4.- LA "PROMISSIO IURATA LIBERTI" (GAYO, III, 96)

Hacia obligatoria la promesa de servicios del liberto hacia su amo, antes de la manumisión. Como el esclavo no podía obligarse civilmente, juraba por sus dioses hacer el trabajo ("operae fabriles"), y luego de manumitido, hacia una stipulatio ratificando el juramento.

En caso de incumplimiento el patrono tenía la "ACTIO OPERARUM".

B.- CONTRATOS "LITTERIS". CLASIFICACIÓN

"Para su formación se exigen menciones escritas"

- 1.- "NOMINA TRANSCRIPTITIA"
- 2.- "CHIROGRAPHIA"
- 3.- "SYNGRAPHIA"

CARACTERES COMUNES A LOS CONTRATOS ESCRITOS:

- 1.- UNILATERALES: por que las obligaciones a cargo de una sola de las partes contratantes;
- 2.- DERECHO Estricto: debían ser interpretados con sujeto a la letra de la ley;
- 3.- Son del DERECHO CIVIL: únicamente podían celebrarlos los ciudadanos romanos;
- 4.- No podían tener por objeto mas que SUMAS DE DINERO;
- 5.- Era "ABSTRACTO": no se investigaba la causa del contrato, pues la observancia de las formalidades exigidas eran la verdadera "causa del contrato";
- 6.- El derecho del acreedor se hallaba protegido por la "Condictio certae creditae pecunia"

1.- "NOMINA TRANSCRIPTITIA" (GAYO, III, 128-134 Y 137-138)

El "paterfamilias" escribía en el "Codez Accepti et Expensi", dividido en dos columnas:

- a) "tabula accepti": donde se anotaban las entradas ("acceptum") = lo que se recibía;
 - b) "tabula expensi": donde se anotaban las salidas ("expensum") = lo que se entrega.
- Bastaba que el acreedor suscribiera en su "Codez" el nombre del deudor, con su consentimiento, y con la mención de que la cantidad había sido pesada y entregada, para que la escritura fuese la causa de la obligación civil.

El acreedor ponía en su "Codez": "Expensum a Tito, cien" ("expensum Titius centum"), esta operación se llamaba "expensilatio".

El deudor a su vez anotaba: "Recibido de Mario, cien" ("acceptum Marius centum"). Esta operación se la llamaba "acceptilatio". Comparado ambas columnas se extraía el estado de caja.

2.- "CHIROGRAPHIA" (GAYO, III, 134)

De origen griego, el "chirographum" era un compromiso ESCRITO del deudor de pagar una cantidad determinada, que permitían documentar contratos de mutuo. En la práctica los usureros hacían firmar el préstamo pero no entregaban el dinero. Caracalla (año 215) con la "La exceptio non numerata pecuniae" (excepción del dinero no contado ni pesado), el deudor paraliza la acción del acreedor, quien debía probar que la suma dada era la correcta.

Este recurso excepcional prescribía a los CINCO años de la redacción del "chirographum", por lo que transcurridos los mismos no podía ser ejecutado por el acreedor.

Por la "querela non numerata pecuniae", el deudor podía exigir la devolución del documento pues al no haberse cumplido con lo escrito en el contrato, éste carecía de causa.

3.- de los "SYNGRAPHIA":

Redactado en dos ejemplares para las partes, con del sello del acreedor y del deudor.

Dice GAYO que estos contratos eran, "proprium peregrinorum" (propios de los peregrinos)

LOS CONTRATOS "LITTERIS" EN EPOCA DE JUSTINIANO

Justiniano, en sus "INSTITUTAS" conserva, en apariencia la división clásica de las cuatro clases de contratos. Limita a DOS AÑOS el plazo para oponer la "exceptio non numeratae pecuniae"; si el acreedor no accionaba, el deudor podía oponerla. Los "nomina transcriptitia" caen en desuso, y sólo los banqueros las llevan.

II.- CONTRATOS NO SOLEMNES

No exigían formalidad alguna (contratos reales y consensuales)

I.- CONTRATOS REALES

"SE PERFECCIONAN MEDIANTE LA ENTREGA DE LA COSA" ("res"):

1.- EL MUTUO (GAYO; III, 90)

1º) "El mutuo o préstamo de consumo", es el contrato por medio del cual una persona llamada MUTUANTE, entrega en PROPIEDAD dinero o cosas que se aprecian al peso, al número o a la medida, obligándose la otra persona, llamada MUTUARIO o PRESTATARIO, a devolver una cantidad igual de cosas del mismo género (especie) y calidad, en el PLAZO convenido.

2º) TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD: Solo el propietario podía entregar la cosa.

3º) OBJETO DEL MUTUO: Las cosas susceptibles de ser sustituidas por otras cosas de la misma especie ("rebus quae pondere, número, mensura consistunt"). Tomadas en el mismo peso, número o medida, procuran en calidad igual, la misma utilidad (cosas "fungibles").

4º) EFECTOS

Nació una sola obligación, a cargo del mutuario, y una acción; para el mutuante; la "condictio certae creditae pecunia", para sumas de dinero, y la "condictio triticaria", para otras cosas.

SENADO-CONSULTO MACEDONIANO:

Vespasiano (69-79 d.C.) "Prohibió los préstamos de dinero a los "filii familiae" sin autorización del "pater" (Elo a raíz de que un hijo de la familia Macedo, mató su padre, para heredarlo y así saldar sus deudas). El senado consulto privó de acción a los usureros para cobrar aún después del fallecimiento del "pater" (el crédito subsiste como obligación natural).

No se aplicaba el SENADO-CONSULTO MACEDONIANO en los siguientes casos:

- si el hijo tenía un peculio "castrense" o "cuasi-castrense";
- si el "pater" había autorizado el préstamo;
- si el "pater" se había beneficiado con él;
- si se hubiese prestado SABIENDO a un menor que se hubiese hecho pasar por "sui iuris".

2.- EL DEPOSITO. DIFERENTES CLASES

A) DEPOSITO REGULAR:

1º) Contrato real, nominado, sinalagmático imperfecto y de buena fe, por el cual una persona llamada depositante, entregaba una cosa mueble a otra, llamada depositario, quien se obligaba a guardarla gratuitamente, y a devolverla al primer requerimiento".

2º) CARACTERES DEL DEPOSITO REGULAR:

- entrega de la cosa al depositario
- sólo podía tener por objeto COSAS MUEBLES, consideradas "in specie"
- es GRATUITO (si el depositario exige un pago, degenera en arrendamiento)
- OBLIGACIONES DEL DEPOSITARIO:
- devolver la cosa que le había sido confiada al primer requerimiento;
- como la cosa era un cuerpo cierto, no responde del caso fortuito ni de la fuerza mayor.
- al ser gratuito no respondía de su pérdida o deterioro, salvo culpa grave o dolo de su parte;
- si usó el depósito, DEBE PAGAR DAÑOS e INTERESES al depositante;
- si no devolvía la cosa, el depositante tenía contra él la "actio depositi directa", que condenaba a pagar el doble del valor de la cosa y para él significaba una tacha de infamia;
- si la usaba de MALA FE cometía un "furtum usus", podía sufrir las penalidades del hurto.

4º) DERECHOS DEL DEPOSITARIO:

- Derecho de Retención de la cosa hasta que fueran satisfechos los gastos efectuados, o ejercer
- la ACTIO DEPOSITI CONTRARIA (esta acción, no era infamante) para igual fin.
- OBLIGACIONES DEL DEPOSITANTE:
- Indemnizar al depositario por los daños causados por la cosa, ya sea por culpa grave o leve;
- Reembolsarle los gastos ocasionados por la guarda, ya fueran ordinarios como extraordinarios.

B) DEPOSITO IRREGULAR:

- Tenía por objeto una suma de dinero u otras cosas fungibles, que el depositario puede consumir, obligándose a restituir otro tanto del mismo género y calidad". Si las partes expresaban que el contrato era de mutuo, NO EXISTIA depósito
- EFFECTOS: Al ser un contrato de buena fe, se podía: a) por un pacto cobrar intereses; b) cobrar por la "actio depositi directa"; c) El deudor tenía la "actio depositi contraria"; d) El deudor condenado era tachado de infame; e) No era oponible la "exceptio senatusconsulti Macedoniani".

C) RECEPTUM ARGENTARI

El depósito irregular dio origen a los "bangueros" quienes se comprometían a restituir la suma de dinero depositada en otra ciudad, actuando como agente financiero del depositante.

D) DEPOSITO NECESARIO : (o miserable)

"Cuando en caso de calamidad pública o privada (incendium, ruina o naufragium), una persona se veía obligado a entregar cosas en custodia a otra persona, sin poderla elegir libremente,

Si el depositario no devolvía las cosas, era condenado a pagar el doble del valor de las mismas. Ulpiano: "Cuando deposité habiendo necesidad, crece el delito de perfidia, y se ha de castigar la pública utilidad para vindicar la causa pública, porque es inútil quebrantar la fidelidad en causas de ésta naturaleza". La acción pasaba al heredero del difunto.

E) EL SECUESTRO

"Dos o mas personas confían la custodia de una cosa, a otra persona llamada "secuester", quien debe devolverla a un individuo previamente señalado" (ej., al que gane una apuesta)

OBJETO: a) inmuebles; b) muebles; c) PERSONAS

El "SECUESTER" tenía la posesión de la cosa y debía restituir al cumplirse la condición. Si no se cumplía, podía usucapirla. Por la "actio depositi secuestraria" reclamaba su devolución.

3.- COMODATO (Préstamo de uso)

1º) CONCEPTO: "Contrato real, nominado, sinalagmático imperfecto y de buena fe, por medio del cual una persona, llamada comodante, entrega a otra, llamada comodatario, una cosa mueble o inmueble, para que se sirviera de ella y se la devolviese en la época convenida".

Es necesaria la entrega para la cosa sea utilizada, por que el comodatario. El comodante conserva la propiedad y la posesión, cediendo únicamente la tenencia de la cosa.

2º) OBJETO DEL COMODATO:

Cosas muebles o inmuebles, es decir "corporales", consideradas "in specie" y no "in genere".

Las cosas consumibles no pueden darse en comodato, salvo si se pidieran "ad pompam vel ostentationem", que se utilizan sin consumirlas; ej.: un saco de dinero para figurar en la caja.

3º) OBLIGACIONES DEL COMODATARIO:

- Debe devolver la cosa prestada en el lugar y tiempo convenidos;
- Responde de su dolo y de su culpa. No responde si perece por caso fortuito o fuerza mayor.

3: Debía dar a la cosa el destino para el cual le había sido entregada. Si la usaba en forma distinta -de mala fe- incurría en las penas del robo, pues cometía un "furtum usus".

4: Los gastos ordinarios eran a cargo del comodatario

4º) DERECHOS DEL COMODATARIO:

- Derecho de retención: hasta cobrar los gastos extraordinarios hechos en la cosa.
- El comodatario ejercía la "actio depositi contraria", compensando los gastos efectuados.

y para reclamar del comodante los daños e intereses debidos..

5º) OBLIGACIONES DEL COMODANTE:

- Que la cosa prestada tuviera vicios que hubiesen perjudicado al comodatario, cuando su obrar fuese con DOLO o CULPA GRAVE, pues no debemos olvidar que el servicio era gratuito.

2: Debía reembolsar al comodatario los gastos extraordinarios hechos para conservar la cosa

6º) DERECHOS DEL COMODANTE: Tiene la "actio commodati directa" que podía intentar una vez vencido el plazo establecido. Si no había plazo se accionaba en cualquier momento.

II.- CONTRATOS CONSENSUALES

Se perfeccionan por el solo consentimiento de las partes, no requieren ni palabras ni escrituras

1.- COMPRAVENTA:

1º) **CONCEPTO:** "Se contrae la compraventa ("emptio-venditio"), cuando una persona llamada vendedor ("venditor") se obliga a asegurar a otra persona llamada comprador ("emptor") la posesión pacífica y duradera de una cosa, mediante el pago de un precio cierto, en dinero".

No se adquiere la propiedad, para transmitirla era necesaria la "traditio".

2º) **CARACTERES:** a) consensual; b) sinalagmático perfecto; c) de buena fe; d) oneroso

3º) ELEMENTOS:

A) EL CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES:

"Nadie puede ser obligado a vender una cosa contra su voluntad", salvo alguna gravísima causa (ej.: un esclavo tratado inhumanamente). El consentimiento debe exteriorizarse sin que lo afecte ningún vicio de la voluntad" (ver. Bolilla VII, "Negocio Jurídico"), y debía recaer sobre la cosa vendida y sobre el precio, sin que fuera necesaria ninguna otra formalidad.

La venta podía quedar sujeta: 1: a la redacción de un escrito ("venditiones cum scriptura"); 2: dación de "arras": una garantía que entrega el vendedor, prueba que el contrato se ha realizado.

B) EL OBJETO:

Cosas que estuvieran en el comercio, tanto presentes como futuras: 1.- venta de una simple

esperanza: cuando se compra a un pescador el producto de una tirada de red. Se debía el precio aún cuando la cosa esperada no llegara a existir; 2.- venta de una cosa esperada: cuando se compra la cosecha que produjera un campo. Se debía el precio, únicamente si la cosa llegaba a existir. Corporales o incorporales (un crédito, una servidumbre); singulares o universales (una herencia -siempre que no sea futura-; propias o ajenas: si el vendedor obró de buena fe y el comprador era perturbado en su posesión, o malicia: si el vendedor obró de mala fe, responde ante el comprador por su dolo; si el comprador era de buena fe y había usucapido, el verdadero propietario podía accionar contra el vendedor doloso por la "reivindicatio" o la "actio ad exhibendum".

C) EL PRECIO. CARACTERES:

1: debe ser "certum" (cierto): una suma de dinero determinada o susceptible de serlo, por ej.: "el dinero que hay en la caja";

2: debe ser "verum" (serio): es decir real y no simulado;

3: debe ser "in pecunia numerata" (en dinero): esta la diferenciaba de la permuta;

4: debe ser "iustum" (justo): JUSTINIANO: "el que vende un fundo por menos de la mitad de su valor real en el momento de concluirse el contrato, puede pedir su rescisión por causa de lesión enorme" (El comprador podía evitar ese resultado pagando la diferencia).

D) MODALIDADES:

Podía hacerse "pura y simple" o subordinada a una condición "suspensiva" o "resolutoria". (La más frecuentes estudiarlas de los textos citados en la bibliografía).

E) OBLIGACIONES DEL VENDEDOR:

1º) ENTREGAR LA COSA VENDIDA:

a) El vendedor no estaba obligado transferir la propiedad de la cosa, pero debía hacer todo lo que de él dependiera para que la posesión y el disfrute fueran pacíficos, completos y duraderos. b) Exigir la transferencia de la propiedad, hubiera significado prohibir de enajenar cosas ajenas.

c) Si se venden cosas "mancipi" (GAYO: II, 14-15) el vendedor no estaba obligado al acto solemne: ya sea "mancipatio" (GAYO: I, 119) o "in iure cesio" (GAYO: II, 24).

d) El vendedor debe entregar la cosa con todos accesorios y frutos desde el día del contrato.

e) Hasta la tradición el vendedor es responsable si la cosa se deteriora o perece por dolo o culpa suya. No responde por caso fortuito, cuando se vende un cuerpo cierto.

LA GARANTIA DE EVICCIÓN:

La posesión, debe ser duradera. Si un tercero judicialmente despoja al comprador, el vendedor debe auxiliarlo, y si no pudo impedirlo, debe indemnizarlo. Por la "stipulatio duplae", el vendedor se comprometía a pagar, el duplo del precio, cláusula penal que el comprador exigía por la "actio ex stipulatio". Si no estaba pactada, en caso de evicción tenía la "actio empti".

REQUISITOS PARA QUE FUNCIONE LA GARANTIA DE EVICCIÓN:

1) que el comprador hubiera sido turbado o perdido porque se ha reconocido un derecho real a un tercero; 2) que la privación provenga de sentencia judicial; 3) que el perjuicio fue causado por deficiencias en el derecho del vendedor: a) por venta de cosa ajena; b) por venta gravada con derechos reales; 4) que el derecho invocado por el tercero sea de fecha anterior a la venta; 5) que el comprador haya "citado de evicción" al vendedor, para que le defienda; si no lo hacía y era vencido, no podía obrar contra el vendedor, salvo que probara que aún con la intervención de aquel hubiera sido igualmente vencido.

Esta garantía podía eliminarse por una cláusula expresa: "pactum de non praestanda evictionem". En este caso -sin embargo- el vendedor igual seguía respondiendo por el dolo, y si su proceder había sido de mala fe, respondía por la evicción aún existiendo esta cláusula.

La evicción no anula la venta y autoriza al comprador a recoger el precio que ha pagado, el contrato es válido y hay solamente ineficacia de la obligación del vendedor, que debe al comprador daños e intereses.

DE LA GARANTIA DE LOS VICIOS OCULTOS DE LA COSA VENDIDA

1º) VICIOS REHIBITORIOS. CONCEPTO:

Art. 2164 del Código Civil Argentino, tomado del Derecho Romano, establece: "Son vicios redhibitorios, los defectos ocultos de la cosa, cuyo dominio, uso o goce se transmitió por título oneroso, EXISTENTES AL TIEMPO DE LA ADQUISICIÓN, que la hagan impropia para su destino, si de tal modo disminuyen el uso de ella que de haberlos conocido el adquirente, NO LA HABRIA ADQUIRIDO, o habría dado menos por ella".

El vendedor garantiza al comprador las cualidades prometidas y los defectos ocultos que la cosa pudiera tener. y fuera de buena o de mala fe, respondía por los vicios ocultos.

2º) DERECHOS DEL COMPRADOR:

Los ediles curules, a cargo de la jurisdicción de las ventas crearon dos acciones excluyentes:

A) ACTIO REHIBITORIA:

- produce la resolución del contrato y devolución del precio
- podía intentarse durante SEIS MESES a partir del día de la realización del contrato
- sólo podía intentarse una vez

B) ACTIO QUANTI MINORIS:

- deja firme la venta y persigue una DISMINUCIÓN DEL PRECIO
- podía intentarse durante UN AÑO a contar de la misma manera
- puede intentarse varias veces: a medida que aparecen vicios.

Para que las acciones "REHIBITORIA" y la "QUANTI MINORIS" procedieran era necesario:

- 1) que el vicio fuera GRAVE: que la cosa no fuera utilizable;
- 2) que fuera OCULTO: es decir que el comprador no pudiera haberlo visto;
- 3) que fuera ANTERIOR A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.
- 4) que el vendedor hubiera obrado de buena fe o hubiera ignorado el poco valor del vicio

3º) La "STIPULATIO DUPLAE": El vendedor tiene la obligación de garantizar al comprador contra los VICIOS y la EVICCIÓN. Si rehúsa el vendedor hacer la promesa, el comprador tiene seis meses para reclamar una indemnización y dos meses para resolver el contrato.

B) OBLIGACIONES DEL COMPRADOR:

1º) Pago del precio convenido: con intereses, desde el día que entró en posesión de la cosa y los gastos realizados por el vendedor desde el día del contrato hasta el día de la entrega.

Se transmite la propiedad del precio en dinero, por "traditio" (el dinero es "res nec mancipi").

2º) "ACTIO VENDITI": Corresponde al vendedor al vencimiento del plazo fijado, siempre que hubiere cumplido con su obligación de entregar u. ofreciera entregar. En caso contrario, el comprador tenía la llamada "exceptio non adimpleti contractus" (art. 1201, Cód. Civil Arg.).

3º) DERECHO DE RETENCIÓN: Siempre que no hubiera hecho la tradición de la cosa o no mediare acuerdo mediante el cual se había concedido un plazo para pagar.

4º) DERECHO DE REIVINDICACIÓN: El "vendedor-propietario" podía ejercerla:

- VENTA AL CONTADO: la tradición no extinguió el derecho de propiedad el cual pasaba al comprador SI PAGABA EL PRECIO;
- VENTAS A PLAZO, en cuyo caso se entregaba la cosa a título "precario" (sólo se concedía el disfrute) el cual se revocaba si no se pagaba el precio;
- DERECHO A RESERVARSE UNA HIPOTECA SOBRE LA COSA VENDIDA, puede reivindicar la cosa por medio de la "ACCION HIPOTECARIA";
- LA "LEX COMMISSORIA" autorizaba al vendedor a resolver el contrato si no se le pagaba el precio en el tiempo convenido.

5º) RESCISIÓN POR CAUSA DE LESIÓN: cuando el precio pagado por el comprador fuese inferior a la mitad del valor real de la cosa. El comprador podía evitarla pagando la diferencia.

2.-LOCACION O ARRENDAMIENTO

1º) CONCEPTO: "Contrato consensual, sinalagmático imperfecto y de buena fe, por el cual una parte llamada "locator" se obligaba a procurar a la otra parte llamada "conductor", el goce pacífico y temporario de una cosa (o "locatio-conductio rei" o locación de cosas), o prestarle sus servicios (o "locatio-conductio operarum" o locación de servicios), o ejecutar para ella un trabajo ("locatio-conductio operis" o locación de obra), mediante el pago de un precio cierto en dinero" (o "merces").

2º) TERMINOLOGÍA:

a) "LOCATOR": es el que entrega la cosa, en los contratos de locación de cosas, o el que presta los servicios, en los contratos de locación de servicios, mientras que en la locación de obra, es el que recibe los servicios y paga por ellos;

b) "CONDUCTOR" (de "conducere" = "tomar en locación"): es el que recibe los servicios o la cosa y paga por ella el precio; más precisamente, se le llamaba "colonus" (si se trataba de un fundo rústico) o "inquilinus" (si se trataba de un edificio) o también "publicanus" (si se trataba de un "vectigal" = "cánon" que se pagaba por un fundo entregado por 100 o más años). En la locación de obra es el que presta los servicios;

2º) "MERCES": el precio o "pensio" o "manupretium", y debía reunir las mismas condiciones que en la compraventa. También se le llama "cánon" = "merces" = "merced".

3º) LA "LOCATIO CONDUCTIO": La triple división no corresponde a los romanos. Ellos conocieron una sola: "la locatio conductio", agitando dentro de ella distintas variedades (v. "supra"), siendo posible entrever la división posterior, discernida por autores modernos.

IV) EVOLUCION HISTORICA

a) "LOCATIO CONDUCTIO REI" (locación de cosas). Es muy similar a la compraventa, y excepto las cosas "consumibles", cualquier otra cosa puede ser dada en arriendo. El abandono de la locación antes del plazo estipulado obligaba -en el derecho clásico- a pagar todo el precio del tiempo convenido. JUSTINIANO lo limita a daños e intereses. En algunos casos se admite la rescisión por parte del arrendador (e.g., por abusos en la cosa, falta de

pago durante dos años o cuando tenga necesidad de la cosa arrendada), y en otros también podía hacerlo el arrendatario (e.g., por vicios que impidan su uso, por falta de entrega o temor fundado de un peligro).

El locator debía procurar al locatario el uso y goce pacífico de la cosa: debía entregársela, por la "traditio", pero no transmitía la propiedad sino la simple tenencia.

Obligaciones del locatario: 1.-Pagar el precio ("merces") o alquiler en forma periódica

2.-Usar la cosa "como un buen padre de familia"; respondía por toda culpa.

3.- Restituir la cosa al expirar el plazo señalado.

b) "LOCATIO CONDUCTIO OPERARUM" (locación de servicios): Las personas que no tenían esclavos tomaban los servicios de otras, llamadas "MERCENARIOS", que prometían su trabajo a cambio de un precio. Los romanos, no entendían que existiendo la esclavitud un hombre libre contratara onerosamente su trabajo en beneficio de otra persona.

Obligaciones del "locator": El obrero debía ejecutar los trabajos en la forma y tiempo pactados. Respondía por su dolo y culpa, pero no por caso fortuito. Regía la "actio conducti".

Obligaciones del "conductor": Pagar el precio. Regía la "actio locati".

Extinción del contrato: la muerte del locator.

c) "LOCATIO CONDUCTIO OPERIS":

Aquí se invierten los papeles: "locator" es el que paga la obra, y "conductor" el que hace el trabajo: e.g., la confección de un vestido. No interesa el trabajo, sino su resultado ("opus"). Entendían los romanos que "locator" es la parte que entrega la cosa para que sobre ella el "conductor" realice la obra. Caramés Ferro mantiene la misma terminología para los tres contratos de locación. Bonfante en contra. (GAYO IV. 142, nota nº 145).

3.- SOCIEDAD

1º) CONCEPTO: "Contrato consensual, sinalagmático perfecto y de buena fe en virtud del cual dos o más personas se obligan recíprocamente a aportar sus bienes o su industria, con el fin de realizar operaciones comunes y obtener beneficios económicos, que disfrutarán en común."

GAYO: "Acostumbramos a unimos en sociedad, ya sea por la totalidad de los bienes o por un único negocio, como por ejemplo, para comprar o vender esclavos" (III, 148).

2º) CARACTERÍSTICAS:

a) Cada socio debía efectuar un aporte (en dinero, especie o trabajo)

b) El objeto debía ser lícito (era nula una sociedad para el delito)

c) Se requería de la "affectio societatis", o sea de la voluntad de dispensarse el trato de socio.

d) Los socios debía participar de las ganancias y de las pérdidas, distribuyéndose las mismas en proporción a sus aportes.

e) No era válida la sociedad en la que un socio participe de las pérdidas y no de las ganancias

(sociedad "LEONINA")

f) Por la "actio pro socio" cada uno de los socios podía reclamar a los otros lo que le correspondiera.

3º) EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD:

- Vencimiento del término fijado en el contrato;
- Pérdida o destrucción del capital social;
- Muerte de uno de los socios;
- Mutuo consentimiento
- "Capitis deminutio máxima o media", o cualquier otro acontecimiento similar.
- Renuncia de uno de los socios, siempre que no fuese intempestiva o fraudulenta.
- Por conclusión del negocio para la que fue constituida.

4.- MANDATO

1º) CONCEPTO: "Contrato consensual, sinalagmático imperfecto y de buena fe, por el cual una

persona llamada mandante encomienda a otra llamada mandatario, se encargue gratuitamente de realizar algún negocio en interés propio o del mandante.

2º) CARACTERÍSTICAS:

- a) Que el objeto sea lícito;
- b) Que no hubiera remuneración, pues es de la esencia del contrato que sea gratuito.

3º) OBLIGACIONES DEL MANDATARIO:

- a) Debía ejecutar el mandato en forma convenida. Decían los Sabinianos: si el mandatario debía comprar una cosa y pagaba por ella un precio superior, no había cumplido con el mandato; los Proculeyanos sostenían que si el mandatario había actuado en sus justos límites, el mandato estaba cumplido y tenía derecho a reclamar el pago de la diferencia. Justiniano adoptó esta tesis.
- b) Respondía de todo dolo y de toda culpa.

4º) OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

- a) Indemnizar al mandatario por los gastos y pérdidas efectuados para cumplir con el mandato.
- b) Respondía de todo dolo y de toda culpa en el cumplimiento de las obligaciones del mandante.

5º) ACCIONES JUDICIALES:

- a) "actio mandati directa", a favor del mandante, para exigir al mandatario que rinda cuentas.
- b) "actio mandati contraria", a favor del mandatario, para exigir al mandante lo que debiera.

6º) EXTINCIÓN DEL MANDATO:

- a) Realización del negocio;
- b) Mutuo consentimiento;
- c) Voluntad del mandante;
- e) Muerte del mandante o del mandatario.

I.- CONTRATOS INNOMINADOS: 1º) CONCEPTO: "Contratos reales, que el derecho civil no ha nombrado, o sea que no tienen nombre (de allí lo de "innominado"), protegidos acciones "in factum" (creadas por el pretor).

En el siglo III se los dotó de una acción de carácter general: la "actio praescriptis verbis", que encabezaba la fórmula, narrando los hechos que han producido la obligación. Son contratos atípicos, es decir que carecen de requisitos propios ("típicos"), como los contratos nominados. La calificación de "innominados", fue adoptada en la Edad Media.

2º) ELEMENTOS:

- a) Todos los elementos "esenciales" a los contratos: capacidad, consentimiento, causa y objeto.
- b) Una convención sinalagmática (bilateral);
- c) El cumplimiento de la prestación a cargo de una de las partes.

3º) FÓRMULAS ATRIBUIDAS AL JURISCONSULTO PAULO:

En el Digesto, Paulo identifica estos contratos en cuatro fórmulas:

- a) "DO UT DES" ("doy para que des"): la causa de la obligación es un dare, y el objeto de ella, otro "dare" (ej., contrato de PERMUTA).
- b) "DO UT FACIAS" ("doy para que hagas"): la causa es un dare, y el objeto un facere (ej., contrato de PRECARIO).
- c) "FACIO UT DES" ("hago para que des"): la causa es un facere y el objeto un dare (ej., contrato de AESTIMATUM o de COMISIÓN).
- d) "FACIO UT FACIAS": Tanto la causa como el objeto consisten en un facere (ej., contrato de TRANSACCIÓN).

II.- PACTOS VESTIDOS

- 1º) CONCEPTO: "Convenciones protegidas por acciones."

2º) CLASIFICACIÓN:

A) "PACTA ADIECTA": Pactos adheridos a un contrato de buena fe. Reconocidos en el Edicto del pretor.

1) JURAMENTO

2) RECEPTA:

B) "PRETORIANOS"

- a) "argentarii" (banqueros)
- b) "arbitrii" (árbitros)
- c) "naufarum" (armador de un buque)

II) PACTOS

VESTIDOS

- 3) CONSTITUTO: pago en un día convenido
- 4) HIPOTECA

- 1) DE COMPROMISO: Previo al "recepta arbitrii"

2) "DONACIÓN" (año 519 d.C.): Clases:

- a) "inter vivos"
- b) "mortis causa"
- c) "propter nuptias" (antes de las nupcias)

3) "CONSTITUCIÓN DE DOTE".



Bartolo de Sassoferrato

FRANJA
MORADA

BOLILLA XVI - EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES

1) EFECTOS GENERALES DE LAS OBLIGACIONES:

Los "efectos" de las obligaciones, son las consecuencias jurídicas que derivan de las relaciones entre el acreedor y el deudor, sus sucesores y terceros.

I) **EFFECTO GENERAL O NECESARIO:** Es el derecho del acreedor a requerir judicial o extrajudicialmente al deudor, el cumplimiento de la prestación.

1º) Con relación al **OBJETO o CONTENIDO** de la obligación:

PRINCIPIOS GENERALES:

A) El deudor no podía cumplir con otra prestación ni el acreedor recibir pagos parciales.

B) **EXCEPCIONES:** a) La "Dación en Pago"; b) El "Pago con Beneficio de Competencia".

2º) Con relación al **LUGAR de CUMPLIMIENTO:** A) Si fue **convenido:** En dicho lugar; B) Si no fue **convenido:** a) Cosas "ciertas" o inmuebles: En el lugar donde se encontraran; b) Cosas "inciertas": El lugar de pago es el domicilio del deudor.

3º) Con relación al **TIEMPO del CUMPLIMIENTO:**

A) **Obligaciones "Puras y simples":** En cual momento (Ej. compra al contado); B) **Obligaciones a TERMINO:** a) **Plazo a favor del deudor:** A su vencimiento (Ej. Comodato); b) **Plazo a favor del acreedor:** En cualquier momento (Ej. Depósito); c) **Plazo a favor de ambas partes:** Ej. contrato de Mutuo con intereses.

C) **OBLIGACIONES DERIVADAS DE UN CONTRATO DE DERECHO ERICTO:** El acreedor accionaba mediante una "CONDICTIO" para reclamar una suma de dinero u otro objeto determinado. La sentencia condenatoria se ejecuta por la "MANUS INIECTIO".

D) **OBLIGACIONES DERIVADAS DE UN CONTRATO DE BUENA FE:** El acreedor ejercía una "ACTIO BONA FIDEI" (creada por el pretor). La sentencia se ejecutaba en la época clásica, mediante el procedimiento de la "BONORUM VENDITIO".

II.- EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES

NOCIONES GENERALES: El incumplimiento del deudor autoriza a promoverle un juicio. 1º) Antiguamente por el procedimiento de las "Acciones de la Ley" el deudor era condenado a cumplir con la prestación, ejecutándose la sentencia por la "Manus Iniectio". (Bolilla VIII)

2º) Durante la República por el procedimiento "Formulario" el deudor responde con sus bienes: la "BONORUM VENDITIO": Era la **VENTA EN BLOQUE**, en pública subasta, del **PATRIMONIO DE UN DEUDOR INSOLVENTE**, en beneficio de sus acreedores:

A) **Viviendo el deudor:** a) Si **huve** sin dejar representante; b) Si **abandona** sus bienes a sus acreedores; c) No pagaba la deuda después de condenado en juicio; d) No pagaba la deuda luego de confesión judicial; B) **Después de su muerte:** a) Si no dejaba heredero.

C) **Procedimiento:** a) Los acreedores pedían al pretor la posesión de los bienes; b) El pretor otorga la posesión a los acreedores; c) Se nombra un síndico para que administre los bienes y se publican avisos en el Foro anunciando la subasta; d) Se fijan las condiciones de la subasta y el pretor autoriza la venta; e) Se procede a la subasta: los bienes se **adjudican** a quien ofrece pagar el **MAYOR PORCENTAJE** de las DEUDAS a los acreedores; f) El adquirente del

patrimonio ("Bonorum emptor") toma posesión por un "interdicto posesorio"; g) La venta produce la **tacha de infamia**.

II) **"BONORUM DISTRACTIO":** Era la venta **EN DETALLE**, de **UNO o MAS BIENES** de un deudor de **ELEVADO RANGO**, hasta cubrir el monto de la deuda. Evitaba la **tacha de infamia**. Aparece con el procedimiento "Extraordinario".

III) **"BONORUM SECTIO":** VENTA de **BIENES DEL ESTADO**, obtenidos en las conquistas, confiscación de bienes a condenados y deudas por impuestos.

D) **"FRAUDE DEL DEUDOR":** El DEUDOR, en forma **DELIBERADA y CONSCIENTE**, realizaba actos de enajenación produciendo su **INSOLVENCIA**.

E) **"ACCIÓN PAULIANA":** Acción de los acreedores para exigir judicialmente la **REVOCACIÓN de los actos de ENAJENACIÓN hechos por el deudor A UN TERCERO, en FRAUDE de los ACREEDORES.** (Arts. 961, Código Civil).

Procedencia e improcedencia:

1º) Actos a título **GRATUITO** y de **MALA FE**, eran **REVOCABLES** (había complicidad);

2º) Actos a título **GRATUITO** y de **BUENA FE**, eran **REVOCABLES** (Ej., una donación);

3º) Actos a título **ONEROSO** y de **MALA FE**, eran **REVOCABLES** (había complicidad);

4º) Actos a título **ONEROSO** y de **BUENA FE**, **NO ERAN REVOCABLES** (la buena fe del 3º se presume mientras no se demuestre lo contrario, es decir, existencia de mala fe)

Efectos: La cosa enajenada volvía al patrimonio del deudor. Si la cosa no existe o el tercero se niega a restituirla, se le imponía una **CONDENA PECUNIARIA**.

III.- EFECTOS ACCIDENTALES:

"Son los que determinan el incumplimiento del deudor".

1º) **"DOLO":** Actos tendientes a dificultar o imposibilitar el cumplimiento con el propósito de perjudicar al acreedor (Ej. el deudor se oculta intencionalmente para no pagar);

2º) **"CULPA":** Todo acto u omisión del deudor que obra negligentemente sin intención de perjudicar (Ej., el deudor se olvidó que tenía que pagar en la fecha convenida);

3º) **"CASO FORTUITO":** Hecho ajeno al deudor, que no ha podido ser previsto, producidos por la naturaleza (ej. un terremoto)

4º) **"FUERZA MAYOR":** Hecho que previsto por el hombre que no se ha podido evitar (ej.: o por el hombre (ej., una guerra; ver art. 514 del Código Civil)

5º) **"MORA":** Todo Retardo injusto e imputable al deudor en el cumplimiento de la obligación.

a) **REQUISITOS:** a) que la obligación sea exigible; b) que sea una obligación civil; c) que el retardo sea injusto; d) que el deudor haya sido interpelado (intimidado).

b) **EFFECTOS:** El deudor moroso responde por todos los riesgos, incluso por el caso fortuito, por los daños y perjuicios (daño emergente y lucro cesante), y por los intereses comunes y moratorios.

BOLILLA XVII - EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES

1) **"IPSO IURE"**: El vínculo se extingue de pleno derecho al cumplirse la prestación:

1) **"PAGO"**: El pago consiste en la ejecución de la obligación. El deudor cumple lo que está obligado a dar, hacer o prestar, y el acreedor recibe lo que le es debido.

2) **"SOLUTIO PER AES ET LIBRAM"**: En la época primitiva la obligación contraída "per aes et libram" se extinguía en presencia del "libripens" y de cinco testigos.

3) **"ACCEPTILATIO"**: Si se obligó por "sponsio" se cancelaba verbalmente por la fórmula: "¿tienes por recibido lo que te debo?"

4) **"CONSIGNACION"**: El deudor depositaba la cosa debida; si era mueble, en un lugar designado por el juez (generalmente en un templo); si era inmueble acudía al "secuestro" (ver: Bol. XV, UNLP o Bol. XI, UCA: "clases de depósito irregular")

5) **"NOVACION"**: Es la extinción de una obligación por la creación de una obligación nueva que es sustituida a la antigua. Época clásica: Pueden novarse la causa o el sujeto.

6) **"CONFUSION"**: Es el modo por el cual se reúne en una misma persona las calidades de acreedor y deudor respecto de una misma obligación.

7) **"CONSENTIMIENTO MUTUO"**: Las obligaciones contraídas "solo consensu", pueden extinguirse por la voluntad contraria de las partes contratantes.

8) **"CAPITIS DEMINUTIO"**: La obligación se extingue por pérdida de un status.

9) **"CONCURSO DE DOS CAUSAS LUCRATIVAS"**: Cuando al acreedor a quien se debía una cosa (en especie) en virtud de un "título gratuito", la recibe "por otro título", también gratuito, extinguiéndose la primera obligación. (Ej.: por "testamento" lego un esclavo que pertenece a Tito (legado "per damnationem"), y éste, anticipándose, por "donación", se lo entrega a Mario.

10) **"PERDIDA DE LA COSA DEBIDA"**: Extingue la obligación si se trata de un "cuerpo cierto" y ha ocurrido por "caso fortuito" o "fuerza mayor" (no si ha sido por dolo). En obligaciones "in genere", debe proporcionar otra de la misma especie.

11) **"EXCEPTIONIS OPE"**: Por medio de la "exceptio" se paraliza la acción del demandante:

1) **"COMPENSACION"**: Cuando dos personas son a la vez acreedoras y deudoras entre sí, las obligaciones recíprocas pueden extinguirse hasta la concurrencia de la menor.

2) **"TRANSACCION"**: Modo por el cual dos personas que tienen derechos "litigiosos" o "dudosos", resuelven poner fin a sus diferencias haciendo "renuncias recíprocas" (ver: Bol. XV, UNLP o Bol. XI, UCA: "contratos innominados")

3) **"REMISION DE LA DEUDA"**: Es la "renuncia" que hace el acreedor de exigir la prestación. (Ej.: le remite el documento que certificaba la obligación).

4) **"PACTO REMISORIO"** (o "PACTO DE NON PETENDO"): El acreedor "posterga" exigir el cumplimiento de la obligación, otorgando un nuevo plazo.

5) **"PRESCRIPCION LIBERATORIA"**: Se extingue la obligación de pagar por el transcurso del tiempo que tenía el acreedor para accionar, reclamando el cumplimiento (al extinguirse la acción, se extingue el derecho).

BOLILLA XVIII - LA FAMILIA ROMANA

I.- POTESTADES DEL "PATER FAMILIAS":

1) **"PATRIA POTESTAS"**: "Están sometidos a nuestra "potestas" nuestros hijos que hemos procreado en "iusta nuptiae". Este "ius" es propio de los ciudadanos romanos" (Gayo: Inst., I, 55-56). Se encontraban bajo esta "potestas" los hijos: a) legítimos: concebidos en "iusta nuptiae"; b) legitimados por "rescriptum principis" (Gayo: Inst., I, 93); c) adrogados (Gayo: Inst., I, 99); d) adoptados (Gayo: Inst., I, 98).

2) **"MANUS"**: "Potestad que tiene el varón sobre la mujer (o nuera, o mujer del nieto) y se adquiere dentro del matrimonio" (Gayo: Inst., I, 108).

3) **"DOMINICA POTESTAS"**: "Esta potestad es del "ius gentium", ya que podemos observar de una manera general en todos los pueblos que los dueños tienen una potestad de vida y muerte sobre sus esclavos, y cuanto éstos adquieren, es adquirido para el dueño" (Gayo: Inst., I, 52). Esto fue atemperándose durante el Imperio.

4) **"EI MANCIPIUM"**: El "pater familias" pobre, mediante un precio o a título de garantía, disponía de los hijos bajo potestas y las mujeres "in manu". "Hace que una persona pueda caer bajo la autoridad de un pater que no es el suyo, en una posición permanente o transitoria, de sometimiento que se llama causa mancipi" (Gayo: Inst., I, 116, 117 y 118). En la época de Justiniano había desaparecido.

II.- ADMISIÓN DE LOS FILII FAMILIAS

1) **"NACIMIENTO"**: Los concebidos en "iusta nuptiae" son hijos legítimos;

2) **"LEGITIMACIÓN"**: Por "subsiguiente matrimonio" los hijos naturales ingresan a la familia como hijos legítimos;

3) **"ADOPCIÓN"**: a) Por "adrogación", las personas "sui iuris" pasan a ser hijos "alieni iuris" del paterfamilias; b) Por "adoptio", los hijos de otro paterfamilias, pasan a ser "alieni iuris" del paterfamilias adoptante.

III.- EXCLUSIÓN DE LOS FILII FAMILIAS

1) **"EMANCIPACIÓN"**: Los hijos "alieni iuris" salen de la familia natural y pasan a ser "sui iuris", es decir "paterfamilias";

2) **"MANCIPIUM"**: Los hijos "alieni iuris", salen de la familia natural e ingresan en igual condición bajo la "potestas" de otro "paterfamilias" (ver "supra")

IV.- PECULIOS

1) **"CONCEPTO"**: Son los bienes que el hijo adquiere, por negocios que lleve a cabo, o por disposiciones de terceros, ya sea "inter vivos" o "mortis causa".

2) **"CLASIFICACIÓN"**:

a) **"Peculio PROPECTICIUM"**: Integrado por liberalidades que el paterfamilias efectuaba a favor de los hijos bajo su potestad. Podía ser revocado EN CUALQUIER MOMENTO, Si el hijo moría antes que el paterfamilias, dicho bienes volvían a éste.

b) **"Peculio CASTRENSE"**: Formado con los bienes que el hijo adquiría como soldado. Puede disponer del mismo "inter vivos" o "mortis causa".

c) **"Peculio QUASICASTRENSE"**: Bienes que el hijo adquiere como funcionario de la corte imperial, posteriormente. Por el ejercicio de cualquier cargo público.

d) **"Peculio ADVENTICIO"**: Son aquellos bienes adquiridos por la madre, que se reservan al hijo por herencia, testamentaria o legítima. Posteriormente se extendió este peculio a todos los bienes adquiridos gratuitamente (ej., por "donación")

V. MATRIMONIO o "IUSTAE NUPTIAE"

1º) **CONCEPTO: MODESTINO:** "Las nupcias son la unión del marido y la mujer, consorcio de toda la vida, comunidad de derechos divinos y humanos".
JUSTINIANO: "Las nupcias o matrimonio consisten en la unión del hombre y la mujer que contiene la costumbre indivisa de la vida". **Fórmula sagrada:** "Vir et uxor ad vitam aeterna".

El matrimonio era una **unión de hecho** (no formal), asentada en dos pilares: "affectio maritalis" (tratarse como cónyuges) y "**cohabitación**" "convivencia" en sentido amplio.

2º) REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO:

- A) **Aptitud física:** Las mujeres 12 años y los varones 14 años.
- B) **Aptitud jurídica:** Gozar del "**ius connubium**", derecho a las "**iustae nuptiae**".
- C) **Consentimiento:** a) de los paterfamilias; b) de los contrayentes;
- D) **No existir impedimentos:** 1: "**Absolutos**": Prohíben el matrimonio: a) pérdida del "**ius connubium**"; b) existencia de "**matrimonio anterior no disuelto**"; 2: "**Relativos**": matrimonio con **personas de la familia:** a) en **línea recta:** unión entre **ascendiente y descendiente;** b) en **línea colateral:** entre hermanos, tío y sobrina.
- E) **Parentesco por afinidad:** Con los parientes de un **cónyuge:** 1: "**Absolutos**": a) en **línea recta:** yernos y nueros con suegros; b) en **línea colateral:** entre cuñados.
- D) **Otros matrimonios prohibidos:** a) entre el tutor y su pupila, mientras existiera la tutela; b) entre adptante y adoptado; c) entre el padrino y su ahijada (Justiniano)

3º) DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO:

- A) **Muerte de uno de los cónyuges;**
- B) "**Capitis deminutio**", "**máxima o media**" de uno de los cónyuges;
- C) **Pérdida del "ius Connubium"**, después del matrimonio;
- D) **DIVORCIO:** a) por mutuo consentimiento; b) **presunción de muerte del marido:** cinco años de ausencia injustificada; c) **repudio del marido,** causas graves.

4º) "**NOTE**": "Es el conjunto de **bienes** que el **marido** recibe de la mujer (o de otra persona a su nombre) para ayudarle a soportar las cargas del matrimonio".

A) **CLASES DE NOTE:** 1: "**Profecticia**": Entregada por el pater; 2: "**Adventicia**": Dada por la mujer o un tercero. Antiguamente se daba en el matrimonio "cum manu" para compensar la pérdida de la herencia. Luego se aplicó al matrimonio "sine manu", aún cuando la mujer continuase ligada a su familia natural.

B) **MODO DE CONSTITUCIÓN:** 1: "**Dictio Dotis**": Por un contrato unilateral; 2: "**Promissio Dotis**": Contrato bilateral; 3: "**Pacto de Dote**": En forma oral o escrita.

C) **Donaciones "Propter Nuptias"** ("ante nupcias"): Donaciones hechas por el futuro marido a su futura mujer para constituir una reserva en su favor y en el de sus hijos.

D) **EFFECTOS:** "**Dotis datio**": dar la **propiedad** la dote por una **mancipatio**. Los bienes eran considerados como del nuevo paterfamilias. Este tenía prohibido enajenarlos: "**lex iulia de adulteriis**" exigía la autorización de la mujer para enajenar los fundos itálicos.

E) **RESTITUCIÓN DE LA NOTE:** 1: **Era irrepetible** (no se devolvía). La "**Actio ex stipulatio**": En caso de divorcio, si había una convención previa, la mujer podía

"repetir" la dote; 2: "**actio rei uxoriae**": Obligó al marido a restituir la dote; 3º) Justiniano obligó la restitución de los bienes dotales a la mujer como a sus herederos.

F) "**SPONSALES**": "**Promesas de matrimonio**" celebradas entre los paterfamilias a partir de que sus hijos cumplieran los siete años. Mediante las "**arras sponsalicias**" se garantizaba la promesa, y quien no cumplía debía devolverlas **duplicadas** (Justiniano).

BOLILLA XIX - TUTELA Y CURATELA

I.- TUTELA

1º) **CONCEPTO:** Según Servio Sulpicio "Es la fuerza y potestad sobre una persona libre, dada y permitida por el *Ius Civile*, para proteger a aquel que por razones de edad (o de su sexo) no puede defenderse por sí mismo" (Justiniano: Institutas, I, 13,1).

2º) **NOMBRAMIENTO DEL TUTOR Y DEL CURADOR:** a) por testamento; b) por la Ley de las XII Tablas ("legítima"), c) por el pretor ("dativa").

3º) **CLASES:** a) Testamentaria: El *pater* en su testamento designa al tutor; b) Legítima: A falta de la anterior se llama al *agnado más* próximo, según el orden establecido por la *Ley de las XII Tablas*; c) Dativa: En caso de faltar las anteriores, el pretor designa al tutor. La tutela del varón impúber finaliza al cumplir 14 años.

4º) **TUTELA DE LAS MUJERES:**

1: Augusto: "Lex Iulia et Pappia Popena": Sancionó el "ius liberorum", extinguiendo la tutela de la ciudadana con tres hijos y la liberta con cuatro hijos;.

2: Claudio: suprimió la tutela legítima de las mujeres: la mujer era emancipada por su ascendiente 3: Honorio y Teodosio (año 395), concedieron el "ius liberorum" a todas las mujeres, aún las que no tuvieran hijos.

5º) **ADMINISTRACIÓN DE LA TUTELA:**

a) "Gestio": Hasta los siete años actúa al tutor; b) "Auctoritas": Si el pupilo actúa por sí mismo, el tutor presta su auctoritas para ciertos negocios: ej., recibir un pago.

6º) **ACCIONES TUTELARES:**

1: "Acusatio suspecti tutoris": Contra el tutor sospechoso, de mala administración.

2) "Actio rationibus distrahendis": Acción del pupilo, terminada su tutela, contra el tutor legítimo que hubiera sustraído bienes, ordenándose la "separación de patrimonios". Condena por el doble del valor.

3) "Actio tutelae directa": Del pupilo contra el tutor sospechoso, obligándolo a rendir cuentas, luego de finalizada la tutela, debiendo reparar los daños y perjuicios causados.

4) "Actio tutelae contraria": Otorgada al tutor, para obligar al pupilo a pagar los gastos hechos en su beneficio.

5) "Actio de falso tutore": Contra el que administra bienes sin ser tutor o sin saberlo.

II.- CURATELA

1º) **CONCEPTO:** El curador se ocupa de la administración de los bienes de los incapacitados de hecho, en forma parcial o permanente:

2º) **CLASES DE CURATELAS:**

1: De los dementes: a) "furiosi": Eran los que gozaban de intervalos lúcidos; b) "mente capti": Son los disminuidos mentales (mogólicos). No tienen intervalos lúcidos.

2: Del "pródigo": Es aquel que disipa los bienes que ha heredado.

3: De los "menores de veinticinco años": El púber "*sui iuris*" - era capaz de hecho y podía obrar legítimamente (tenía 14 años). Debido a su inexperiencia en los negocios, la "Lex Plaetoria" (siglo II a.C.), tachaba de infamen a quien se aprovechaba ellos, pero el negocio era válido; la "in tegrum restitutio" permitió al menor que se anulara el negocio, pero nadie quería contratar con él. La solución fue que el menor solicitara al magistrado un curador para que los asistiera en forma ocasional o permanente.

4º) **ACCIONES TUTELARES:** "Actio negotiorum directa" y "contraria". La curatela cesaba cuando el pupilo recobraba la capacidad de hecho.

BOLILLA XX - SUCESIONES

I.- "HEREDITAS":

1º) **CONCEPTO:** En los antiguos tiempos "hereditas" y "familia" se muestran en íntima relación: el heredero es más que un sucesor en el "ius", en la posición jurídica unitaria que asumía el antecesor respecto de la familia. Tal posición jurídica se cifra en una potestad, ejercida sobre personas y cosas, colectivamente vinculada a relaciones patrimoniales y extrapatrimoniales. El patrimonio no es allí lo relevante, lo que allí importa es la posición jurídica unitaria vinculada al universo de la familia.

Según Bonfante la "hereditas" era una categoría especial de las sucesiones universales, por la que se adquiría el patrimonio del difunto en su conjunto, por un único hecho, sin importar la distinta naturaleza de los derechos que lo componían, y de ella dependía de la adquisición de un "estado" o de un "título personal" que era el "título de heredero", con excepción de las intrasmisibles, como ser:

- a) las relaciones pertenecientes al derecho público: ej.: una magistratura;
- b) las de carácter familiar: ej.: la manus, la tutela;
- c) algunas relaciones de carácter patrimonial, como el usufructo, el uso y la habitación;
- d) no se transmitían la sociedad y el mandato, sin perjuicio de que fueran exigibles las obligaciones nacidas y no ejecutadas antes del fallecimiento;
- e) las obligaciones del "locator operarum" y del "locator conductor".

En lo demás, y debido al carácter personal que ofrecía la herencia, el heredero sucedía tanto en los derechos como en las cargas del causante, permitiendo perpetuar los derechos patrimoniales, garantizando la efectividad de las transacciones por la doble responsabilidad del causante y de sus herederos.

El heredero era el sucesor de la potestad soberana sobre el grupo agnático, y la herencia -en el primitivo derecho- el medio de traspaso de la soberanía de la "gens".

En el derecho clásico, incluía la prosecución del culto familiar ("sacra privata")

La disolución de la familia hizo que la sucesión fuese solamente sobre los bienes.

2º) **EL OBJETO DE LA SUCESIÓN** llámase también "herencia".

A) **REQUISITOS de la SUCESIÓN HEREDITARIA:** 1) MUERTE DEL SUJETO: Es un requisito elemental; 2) CAPACIDAD DEL DIFUNTO PARA TENER

HEREDEROS: Debe ser ciudadano romano, y en el derecho clásico "sui iuris". Esclavos, peregrinos y "alieni iuris", son incapaces.

3) **LA CAPACIDAD DE SUCEDER:** El heredero debe ser ciudadano romano. Los "filifamilias" eran incapaces de suceder, salvo que se los instituyera por testamento.

4) **LA DELACIÓN O LLAMAMIENTO A LA HERENCIA: CLASES:**

a) testamentaria: manifestada en un acto voluntario del testador: el testamento.

b) "in testata" o "ab intestata": sin testamento, se funda en una relación con el difunto.

(Actualmente, llámense herederos legítimos a los herederos "ab intestato").

En Roma "legitimi heredes" y "legítima hereditas" significaban la herencia civil, en oposición a la "bonorum possessio" o sucesión pretoriana..

c) "sucesión legítima contra testamento", reconocida a favor de algunos parientes

cercanos. Esta no es propiamente, una sucesión hereditaria.

5) **LA ADICIÓN O "ACEPTACIÓN" DE LA HERENCIA:** Es un acto jurídico que implica una obligación eventual y exige los debidos requisitos:

- a) la capacidad de obrar (los locos y los infantes no pueden);
- b) la voluntad debe ser seria y determinada: no se puede dudar de la calidad invocada.
- c) la adición parcial no es válida, debe serlo por el total;
- d) no se prescribe ningún término legal para pedir la adición de la herencia.

II.- EL TESTAMENTO

1º) NOCIÓN PRELIMINAR:

La sucesión testamentaria tiene lugar cuando el causante ha designado las personas llamadas a sucederle, en un acto rodeado de solemnidades, llamado testamento.

2º) CONCEPTO

"El testamento es la justa declaración nuestra hecha de manera solemne, para que valga después de nuestra muerte" (Ulpiano)
Para Di Pietro, "Es un acto de última voluntad, realizado de manera solemne, el cual, necesariamente debe contener una institución de heredero". (El mismo Ulpiano señala la necesidad de este último requisito, al decir que con sólo tres palabras se puede hacer un testamento válido: "LUCIUS HERES ESTO": Lucio, sé heredero)

3º) CARACTERES

- 1) es un acto civil, reservado exclusivamente a los ciudadanos;
 - 2) es un acto unilateral, pues depende solamente de la voluntad del testador;
 - 3) es un acto personalísimo (no se puede hacer por representante o mandatario);
 - 4) es un acto solemne, cuya omisión causa su nulidad;
 - 5) es un acto esencialmente REVOCABLE, a voluntad del testador;
 - 6) es un acto que exige la institución de heredero;
 - 7) exige del testador: capacidad de DERECHO: gozar de los tres status.
- No pueden testar:** a) los impúberes; b) los dementes; c) los pródigos interdictos; d) los sordomudos de nacimiento y, e) aquellos que no saben escribir.
- Tienen penado testar** ("intestables"): a) condenados a muerte; b) apóstatas; c) herejes.

4º) MOMENTO EN QUE SE EXIGE LA CAPACIDAD DEL TESTADOR:

- A) de DERECHO: al hacer el testamento y conservarlo. Excepciones: el "IUS POST LIMIUM" y la "FICTIO LEGIS CORNELIA"
- B) de HECHO: al hacer el testamento aunque no es necesaria "a posteriori" (irrevocable)

5º) EXCEPCIONES A LA CAPACIDAD DE TESTAR

- 1.- Los peregrinos: podían testar según el derecho de su ciudad;
- 2.- "Servus publicus" (esclavos del Estado): pueden disponer de la MITAD de sus bienes;
- 3.- Mujeres ingenuas "sui iuris": Adriano lo permitió con la "auctoritas" del tutor.
- 4.- Las vestales en el antiguo derecho;
- 5.- Los "filius familias": pudieron testar sobre su peculio castrense. Justiniano permitió sobre el peculio cuasi-castrense (jamás sobre los bienes "adventicios").
- 7.- Los sordos y mudos (que no fueran de nacimiento) pueden testar.

6º) CAPACIDAD DEL HEREDERO: A) de DERECHO:

- A) "status libertatis"; b) "status civilis" c) "status familiae": Si instituía heredero a un "alieni iuris", quien ejercía la "potestas" debía ser capaz de suceder al testador.

B) de HECHO: a) al confeccionarse; b) al morir el testador; c) al adquirirlo

7º) NO PUEDEN SER HEREDEROS:

- a) las personas morales o jurídicas (templos, ciudades, asociaciones);
- b) las personas cuya determinación ha sido librada al azar;
- c) los póstumos, hasta la "lex Junia Velleia" (año 28 d.C.);
- d) los intestables ya enunciados;
- e) las mujeres, por quien poseía más de 100.000 ases ("lex Voconia", 169 a.C.);
- f) los padres y los hijos de uniones incestuosas;
- g) la mujer viuda que se casa antes del año de luto;
- h) los hijos naturales que reciben sólo 1/12 de la herencia;
- i) la concubina que recibe 1/24 de la herencia;

8º) CONTENIDO DEL TESTAMENTO

El testamento puede contener, disposiciones de variada índole:

- 1) "heredis institutio": institución de heredero, sucesor universal del difunto;
- 2) "exheredatio": la desheredación debía ser nominal;
- 3) "legata": es una donación imperativa;
- 4) "fideicomissum": el que ha sido rogado debe entregar la cosa al incapaz de heredar (rogado = fiduciario; incapaz = fideicomisario);
- 5) "tutoris datio": tutor designado nominalmente;
- 6) "manumissio": manumisión por testamento.

10º) FORMAS DE TESTAR

Las formalidades prescriptas de los testamentos, variaron según las épocas:

A) FORMAS DEL DERECHO CIVIL

1) TESTAMENTO "IN COMITIIS CALATIS"

En tiempos de paz, en los comicios por curias, dos veces al año: 24 de marzo y de mayo, presididos por el Pontífice Máximo, el jefe de familia declaraba a quien elegía por heredero, dando los comicios su aprobación a esta elección.

2) TESTAMENTO "IN PROCINCTU"

En tiempos de guerra, delante del ejército en armas, que representaba a la asamblea del pueblo, el jefe de familia soldado, declaraba su voluntad delante de sus compañeros de armas (Los mayores de 46 años no podían usar esta forma).

3) TESTAMENTO "PER AES ET LIBRAM"

Quien no había testado, ante un peligro inminente de muerte, como el pater no podía "mancipar" su patrimonio a los hijos bajo potestad, lo mancipaba a un amigo ("familiae emptor"), encargándole oralmente ejecutar las liberalidades que el testador le encargara. Esta venta del patrimonio ("familiae pecuniae") se hacía ante cinco testigos y un "libripens". Si no fallecía, carecía de acción para revocar la venta, quedando a merced del "familiae emptor" el cual podía no restituirle el patrimonio, o falleciendo, que no cumpliera con lo que el testador le encomendara.

4) TESTAMENTO "PER AES ET LIBRAM" PERFECCIONADO

La jurisprudencia, perfeccionó este testamento que comprendió dos operaciones: a) la "mancipatio", donde se modificaron las palabras el "familiae emptor", declaraba comprar el patrimonio, no para guardarlo, sino a título de depósito, hasta la confección del testamento la "nuncupatio", o declaración que hace el testador, inscribiendo sobre las tablillas el nombre del "familiae emptor", las que guardaba en su poder. La "nuncupatio" era la parte PRINCIPAL del testamento.

5) TESTAMENTO "NUNCUPATIVO"

Una simplificación del testamento "per aes et libram", tal vez en el siglo VI de Roma, admitió en el Derecho Civil que un ciudadano pudiese testar oralmente ante siete testigos. El acto así realizado recibió el nombre de "Testamento Nuncupativo", porque se llevaba a cabo mediante una declaración verbal o "nuncupatio". Si bien ofrecía menos garantías, tenía la ventaja de ser mucho más rápido, cómodo y sencillo.

B) FORMAS DEL DERECHO PRETORIANO

A) EL TESTAMENTO PRETORIANO:

El Pretor introdujo modificaciones a la forma de testar, admitiendo la validez del testamento ESCRITO SOBRE TABILLAS ENCERADAS, FIRMADAS POR EL TESTADOR Y SELLADAS POR SIETE TESTIGOS, independientemente de las formalidades exigidas para el testamento "per aes et libram".

C) FORMAS DEL DERECHO IMPERIAL

1) TESTAMENTO "TRIPERTITUM"

Era un testamento escrito por el propio testador (o un escribano en su nombre), ante siete testigos para que éstos, junto con el testador lo firmen. Luego el pergamino es cerrado y cada testigo coloca su sello y su nombre al lado de éste. Surgió en el Bajo Imperio con una Constitución Teodosio II y Valentiniano III (año 439), tomando del Derecho Civil, los testigos; del Derecho de Gentes, la escritura, los testigos y el sello, y de las Constituciones Imperiales, las firmas del testador y de los testigos.

D) FORMAS DEL DERECHO DE JUSTINIANO

1) TESTAMENTO PRIVADO: Escrito o oral, sujeto a las siguientes condiciones:

a) SIETE TESTIGOS, púberes, del sexo masculino;

b) QUE SE OTORGARA "UNO CONTEXTU" (sin interrupciones);

c) Si era oral: en un idioma conocido; d) Si era escrito: podía ser "alógrafo": cuando no lo había hecho de su puño y letra, o bien, "ológrafo", escrito por él mismo. Ambos exigían su firma o la de un octavo suscriptor, si no sabía firmar.

2) TESTAMENTO PUBLICO: a) JUDICIAL: Cuando declaraba su voluntad ante el magistrado; b) "PRINCIPI OBLATUM": Se entregaba al emperador para su custodia.

III.- LA SUCESIÓN "AB INTESTATO"

La sucesión intestada, o sin testamento, es también llamada sucesión legítima por proceder de la ley, y se abría en los siguientes casos

a) Por falta de testamento

b) Por ser nulo el testamento

c) Porque siendo válido ha caducado por renuncia de los herederos. En estos casos, la ley, interpretando la voluntad presunta del difunto, o las exigencias familiares, determinará las personas llamadas a sucederle. Institutas: "Muere intestado aquel que no ha hecho ningún testamento, o no lo hizo en derecho, o cuyo testamento se ha roto o hecho irrito, o por virtud del cual nadie ha sido heredero".

1º) SISTEMA DE LA LEY DE LAS XII TABLAS:

Estaba fundada en la organización de la familia civil romana, a la que servían de base la "patria potestas" y la "manus".

A) REGLAS GENERALES

1: Sólo se habría cuando el causante muriera sin dejar testamento, o fuese nulo, o anulado por una causa posterior a su confección, pero anterior al fallecimiento, o cuando se tenía la seguridad de que no concurría un heredero testamentario.

2: El heredero "ab intestato" debía ser capaz al momento de la apertura de la sucesión a su favor. El heredero "voluntario" debía conservar su capacidad hasta el momento de la adquisición. En lo demás regían las reglas de la sucesión testamentaria.

B) ORDEN SUCESORIO DE LA LEY DE LAS XII TABLAS

a) "HEREDEROS SUYOS Y NECESARIOS", del causante (del "decuius"), Son los que a su muerte se encontraban bajo su "potestas" (herederos "domésticos"):

- descendientes naturales (hijos e hijas, nietos y nietas)
- y adoptivos, que se hallaran bajo su potestad al tiempo de morir
- las mujeres "in manu"
- y los póstumos suyos.

Heredaban todos ellos, sin distinción de grados: los hijos por cabeza ("per capita") y - los nietos por ramas o troncos ("per stirpe"). Ej.: si dejaba 3 hijos, se dividía en 3 partes.

b) EL AGNADO MAS PRÓXIMO: A falta de los anteriores, heredaban:

- la madre del difunto
- los hermanos del causante que hubieran estado bajo la potestad de un autor común
- las hermanas consanguíneas del difunto.

Siendo varios del mismo grado, la partición de hacía "per capita" (los sobrinos eran excluidos por los hermanos del causante).

c) LOS GENTILES: Si no había ningún otro, el tercer llamamiento se hacía a la totalidad de agnados de la familia, quienes concurrían en igualdad de derechos. En la época de Gayo los agnados son reemplazados por los cognados.

C) EXCLUSIONES QUE ESTABLECÍA LA LEY DE LAS XII TABLAS:

- los hijos emancipados, por no encontrarse bajo la "potestas";
- los nietos por vía de las mujeres, que no integraban la familia civil del abuelo materno;
- los hijos y la madre en el caso de matrimonio "sine manu", por no existir entre ellos relaciones de potestad.

2º) "BONORUM POSSESSIO"

I.- ANTECEDENTES: Junto a la Herencia Civil, o "hereditas", existe la Herencia Pretoriana o "bonorum possessio". Analizaremos cada una en particular:

A) LA HERENCIA CIVIL es la sucesión en los derechos y obligaciones del difunto

- Procede del Derecho Civil:

- Sucesión "per universitatem": representa y continúa la persona del causante, en todos o en una parte "alícuota" -materialmente indeterminada- de sus derechos y obligaciones;

- Cada heredero puede llegar a tener derecho a la totalidad de la herencia;

- Supone la muerte de una persona; a partir de su muerte y hasta su adquisición por el heredero, distinguimos tres etapas:

- a) Herencia "abierta" o "deferida": el heredero la adquiere mediante su aceptación;
- b) Herencia "adquirida": cuando ya ha entrado en el patrimonio del heredero. (los herederos "suyos y necesarios" = esclavos instituidos y manumitidos por testamento, la adquieren de pleno derecho, es decir, por el hecho de la muerte del causante).
- c) Herencia "vacante" o "yacente": entre la apertura y la adquisición, se la considera como "un ente jurídico que representa al causante".

B) "LA BONORUM POSSESSIO": Es una sucesión atribuida por el Edicto del Pretor por la cual se adjudican interinamente los derechos hereditarios, otorgando

la posesión de los bienes ("Bonorum possessio") a los parientes naturales o cognados del difunto, en concurrencia con los parientes civiles a agnados, o aún en oposición al derecho civil, a quien considera como heredero El "Edicto Perpetuo de Salvio Juliano" ha desarrollado este sistema. Son sus caracteres:

1) Procede del Derecho Pretoriano:

2) El "bonorum possesor" sólo recibe la propiedad "bonitaria", que puede transformarla en "quiritaria" por medio de la "usucapión".

3) No se adquiere de pleno derecho, ni contra la voluntad del beneficiario. Era necesario solicitarla al magistrado, en el antiguo derecho o manifestar judicialmente la voluntad de adquirirla. En el nuevo derecho, podía adquirirse por representante.

II.- SISTEMA DEL DERECHO PRETORIANO:

Extraviado el sentido y el valor esencial de la antigua organización gentilicia y familiar, así como el fin originario de la sucesión hereditaria, cesa la necesidad de enlazar ésta a un fin esencialmente político, llamando a las personas por vínculos de sangre. Junto a la Herencia Civil, y en conflicto con ella, surgió la Herencia del Derecho Pretoriano. (acaso sea en este campo, la mayor revolución del pretor. No llamó a otros herederos distintos de los designados por el Derecho Civil, sino que concedió y garantizó, en los casos que le pareció justo, la posesión de los bienes a otras personas. "BONORUM POSSESSIO"):

CARACTERÍSTICAS

a) ADQUISICIÓN: No se adquiere de pleno derecho, ni contra la voluntad del beneficiario. En el antiguo derecho, debía solicitarse al magistrado, y en el nuevo derecho, manifestar judicialmente su voluntad de adquirirla en el plazo del Edicto.

b) EFFECTOS: Se recibe la propiedad pretoriana o bonitaria, que puede convertirse en Civil por medio de la "usucapión", y rechazar la acción del heredero por medio de la "exceptio doli", en caso de que no tenga derecho a reivindicar. El "bonorum possessor" dispone del "interdicto Quorum Bonorum", contra los que posean a título de heredero o sin título. En el Bajo el Imperio se concede una acción útil: "actio hereditatis petitio possessoria", equiparándose en la práctica, a un verdadero heredero.

CLASES DE "BONORUM POSSESSIONIS" AB-INTESTATO:

a) "EDICTALIS": Corresponde a cuatro órdenes de sucesiones:

1: "UNDE LIBERI": Se concedía en primer término al hijo emancipado y después al hijo adoptivo para la sucesión de su padre natural (el adoptado no tiene ningún derecho a la sucesión del adoptante que lo emancipó, pues no existe vínculo civil o natural).

Esta "bonorum possessio", confirma al derecho civil cuando se da los herederos "suyos", y corrige al derecho civil, cuando es dada a los hijos salidos de la familia civil del difunto; ej., hijos "emancipados". Sólo se concede:

a) si no ha habido lugar a deferir una "bonorum possessio testamentaria".

b) o cuando habiendo un testamento no tiene efectos;

c) o teniendo efectos ha rehusado o descuidado la "bonorum possessio contra tabulas".

La división de la herencia cuando concurrían varios hijos, se hacía "per capita". También podían concurrir los "emancipados" con los "herederos suyos" ("collatio bonorum").

2: "UNDE LEGITIMI": El Pretor llama en segundo término:

- a los "AGNADOS" que hubieran omitido pedir la "bonorum possessio unde liberi". Estos son privilegiados frente a los agnados ordinarios.

- a la MADRE y a los HIJOS, en virtud de lo dispuesto por los senado-consultos Tertuliano y Oficiano, que les concedieron un derecho de sucesión recíprocos;

- al ASCENDIENTE EMANCIPADOR respecto de la sucesión del emancipado. Concurrían todas las personas herederas según en Derecho Civil y que no hayan perdido este derecho por una "capitis deminutio" confirmando el Derecho Civil.

3: "UNDE COGNATI": Desempeñó el papel más importante en el sistema de la sucesión "ab-intestato" pretoriana. El llamamiento en tercer orden era para los cognados del difunto, que reemplazaron a los "gentiles".

- los agnados que habían sufrido una "capitis deminutio" y sus descendientes cuando se hallaban vinculados por la sangre con el difunto;

- el hijo que estaba en una familia adoptiva, respecto de su padre natural;

- los parientes por vía de mujeres (los cognados propiamente dichos);

- las mujeres "agnadas" que no fuesen hermanas consanguíneas del difunto.

- todos los parientes naturales que tuvieran derecho y que hubieran omitido pedirla.

Reglas aplicables la "bonorum possessio UNDE COGNATI:

- los cognados hasta el sexto grado y hasta el séptimo los hijos de primos segundos;

- entre los cognados, cuyo único título fuese la cognación, sucedía el de grado más próximo. En la línea recta -aunque fuese más lejano el grado- se prefería al de la línea colateral: ej.: el biznieto, que era heredero suyo, excluía al hermano;

- concurriendo varios cognados del mismo grado, la partición se hacía por cabezas.

4: "UNDE VIR ET Uxor": A falta de cognados, el cuarto llamamiento lo hacía el Pretor al cónyuge sobreviviente, no divorciado. Al comienzo de nada servía a la mujer "in manu", pero al caer ésta en desuso, constituyó el único recurso del cónyuge

supérstite. El matrimonio, para dar derecho recíproco a la sucesión, debía ser "iustum".

B) "BONORUM POSSESSIO DECRETALIS"

Eran concedidas por el Pretor para ciertos casos especiales no previstos en el Edicto. Juzgado el caso concedía la "bonorum possessio" por medio de un "decreto", y fueron:

1) El "Edicto Carboniano", se concedió a un hijo impúber cuyo estado civil era discutido, hasta que llegado a la pubertad se pudiese discutir su filiación;

2) La "Ventris Nomine", a la mujer embarazada, en nombre del hijo por nacer;

3) La "Furiosi Nomine", al curador de un demente, en nombre de éste.

III.- ACCIONES PRETORIANAS:

1) para hacer efectivos sus derechos: la "Actio Petere Agnoscere";

2) para solicitar la "bonorum possessio": el interdicto "Quorum Bonorum", concedido contra quienes poseían a título de heredero o sin título, respecto de las cosas corporales;

c) La "Actio Possessoria Hereditatis Petitio", a favor del "bonorum possessor".

IV.- LA SUCESIÓN INTESTADA EN EL DERECHO JUSTINIANO:

La influencia del Cristianismo dignifica la familia y el derecho, estableciendo un nuevo orden sucesorio ab intestato: las Novelas, 118 y 127 (años 544 y 548).

La primera eliminó la distinción entre "sucesión civil" y la "bonorum possessio", estableciendo cuatro órdenes hereditarios teniendo como base la "cognación":

1º) DESCENDIENTES: Los hijos, varones o mujeres, legítimos o adoptivos, "sui iuris" o "alieni iuris", por estar en primer grado de consanguinidad desplazan a los de grado posterior. Si un hijo ha premuerto, existe el "principio de representación".

2º) **ASCENDIENTES y HERMANOS BILATERALES:** "*Germanos*" (los que tienen el mismo padre y la misma madre) Los padres, desplazan a los abuelos. Estos podrán concurrir con los hermanos "*germanos*".

3º) **MEDIO HERMANOS:** "*Consanguíneos*" (del mismo padre pero de diferente madre) o "*uterinos*" (de la misma madre pero de distinto padre). Existe "derecho de representación".

4º) **COLATERALES:** No menciona un límite, aplicándose el mismo orden pretoriano del llamamiento para la "*b. p. unde cognati*". (6º grado y el supuesto del 7º grado).

Técnicamente acá concluye el orden sucesorio establecido por las Novelas 118 y 127.

5º) **"CÓNYUGE SUPÉRSTITE":** Se entiende que a falta de familiares del causante, el cónyuge supérstite no divorciado tenía la "*bonorum possessio unde vir et uxor*".

6º) **"VIUDA POBRE DE CÓNYUGE RICO:** Si concurría con tres o menos de tres herederos recibía una cuarta parte ("*quarta uxoria*"). Si concurría con cuatro o más hijos, recibía una parte viril. Nunca recibía más de cien libras de oro.

7º) **CONCUBINA E HIJOS NATURALES:** La mujer y los hijos nacidos de un "*concubinatus*", tenían derecho a recibir una sexta parte de la herencia si el causante no tenía descendientes legítimos.

8º) **EL FISCO:** A falta de otros herederos del Derecho imperial, la herencia ab intestato pasaba al "Fisco".

V.- LEGADOS

1º) **DEFINICIÓN:** "*Especie de donación, dejada por un difunto*" ("*Institutas*" de Justiniano, tomada de Modestino no es del todo exacta para la época "clásica").

2º) **CONCEPTO:** El legado es una disposición testamentaria, por la cual el testador concede la propiedad de una cosa o cualquier otro derecho real, o de crédito, a una persona, o la libera de una deuda, sin instituirle heredero. Es un acto de "moris causa", a título singular, que se contrapone a la institución de heredero.

3º) **PERSONAS INTERVINIENTES:**

- a) el difunto o causante;
- b) el encargado de satisfacer el legado o "heres";
- c) el legatario o beneficiario del mismo.

4º) **FORMAS Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA:**

I.- ÉPOCA CLÁSICA

Considerando las diversas fórmulas que un testador podía emplear para hacer un legado, Gayo dedujo de los términos de cada una de ellas, la voluntad presunta del difunto:

a) **LEGADO "PER VINDICATIONEM"** (por una "vindicatio"):

Se empleaban las siguientes palabras: "*Doy, lego o permito, que tome para sí*". El testador transfería al legatario el dominio quirritario de una cosa, u otro derecho real. Era necesario que el testador tuviese la propiedad quirritaria sobre el objeto a legar. Si tenía la propiedad "bonitaria" no podía hacerlo.

b) **LEGADO "PER DAMNATIONEM"** (por una "condenación"):

Cuando había expresado su voluntad de la siguiente manera: "*Ordeno a mi heredero que dé o haga tal cosa a favor de tal persona*". El testador imponía al heredero una obligación a favor del legatario, el cual adquiría un derecho de crédito contra el heredero, sancionado por la "*Actio ex testamento*", acción personal, de derecho estricto y por la cual se condenaba al doble en caso de incumplimiento injusto por parte del heredero.

El legado "*per damnationem*" era el más amplio de todos, pues el testador podía de ésta manera legar una cosa propia, la cosa del heredero, y aún, la cosa ajena. También podía legar UNA COSA INCORPORAL, como una servidumbre, el heredero estaba obligado a constituirle en beneficio del legatario.

c) **LEGADO "SINENDI MODO"** (por vía de "permisión" o "tolerancia"):

El testador decía: "*Sea condenado mi heredero a dejar a Lucius Titius que tome y adquiera para sí*, por ej., al esclavo Stichus".

El heredero debía dejar que el legatario tomase la cosa legada, ya la tuviera el causante "*ex iure quirritum*", "*in bonis*", o fueran del heredero, pero nunca la de un tercero.

d) **LEGADO "PER PRAECEPTIONEM"** (por "preferencia"):

La fórmula de este legado era: "*praecipito*" = "*tomar con antelación*" y nos dice Gayo: "*Legamos per praeceptionem de este modo: Que Lucius Titius reciba por anticipado a mi esclavo Stichus*".

Es necesario que existan varios herederos, para que uno de los co-herederos tome una cosa especial con antelación a los demás. Era más amplio que el "*per vindicationem*", pero más restringido que el "*per damnationem*" y el "*sinendi modo*", así podía legar cosas sobre las que tuviera la propiedad quirritaria o bonitaria, pero no podía legar la cosa de los herederos o la de un tercero. Para hacer efectivo su derecho gozaba de la "*Actio familiae erciscundae*" (acción de división de la herencia entre los herederos).

II.- SENADO-CONSULTO NERONIANO:

Estas cuatro formas adolecían del grave defecto de su excesivo rigor, obligando al testador a elegir con suma cautela la fórmula, ya que un error en la elección producía la nulidad del testamento. Para salvar dichos inconvenientes, Nerón (54 al 58 d.C) sancionó el "*Senadoconsulto Neroniano*", por el que se estableció que un legado nulo por no ajustarse a la fórmula empleada según la naturaleza de la cosa legada, se consideraría como si hubiese sido hecho "*per damnationem*" (el más amplio de todos), pudiendo el legatario elegir para su cumplimiento entre la acción real ("actio reivindicatoria") o la acción personal ("actio ex testamento").

III.- SUPRESIÓN DE LAS FÓRMULAS:

Una Constitución del año 339 dispuso el empleo de las fórmulas solemnes en los testamentos, la que hizo extensiva a los legados. Desde entonces para distinguirlos no se tuvo en cuenta ya la fórmula empleada, sino la voluntad o intención del testador.

V.- ACCIONES DEL LEGATARIO:

Justiniano suprimió las cuatro clases de legados, y estableció que cualquiera fuese la naturaleza y la fórmula empleada por el testador, tuviera el legatario contra el heredero, tres acciones para obligar a éste a cumplir con la liberalidad impuesta en el testamento:

1º) **"ACCIONES REALES":** que podía ser "*reivindicatoria*" o "*confesoria*" (confesión del culpable), era concedida al legatario en términos absolutos.

2º) **"ACCIÓN PERSONAL":** la "*actio ex testamento*", que podía ser intentada por el legatario cuando la liberalidad tuviese por objeto:

- a) un hecho del heredero o la entrega de una cosa de otro;
- b) cundo la cosa fuese del testador o del heredero (en este último caso podía obligarse al heredero que hubiese destruido la cosa, a indemnizar al legatario).

3º) **"ACCIÓN HIPOTECARIA":**

Justiniano reconoció a los legatarios una "*hipoteca tácita*" sobre la parte de la sucesión del heredero, gravada con el legado. Esta era la "*Acción Hipotecaria*".

por la que podía perseguir al heredero sobre los bienes gravados y obtener una preferencia frente a otros acreedores personales del heredero. (pero no ante los acreedores personales del difunto).

VI.- OBJETO DE LOS LEGADOS:

- 1) Legado en especie: es decir, un objeto preciso y concreto: ej.: "el esclavo STICHUS"; o una universalidad de cosas: un rebaño.
- 2) "Legatus generis": se lega una cosa o cosas determinadas genéricamente: ej.: vino.
- 3) "Legatum Nominis": se lega un crédito, y el legatario ejercitar las acciones (nombre).
- 4) "Legatum Liberationis": se libera al legatario de una obligación con el causante.
- 5) "Legatum Debiti": el testador ordena al heredero que pague una deuda al legatario.
- 6) "Legatum Partitionis": lega una parte de la herencia (no responde por las deudas).
- 7) "Legatus Optionis": el legatario puede optar entre varias cosas del testador.
- 8) Legado de Prestaciones Periódicas: se debe cumplir por períodos: ej.: dinero.
- 9) Legado de Alimentos: que también se cumple periódicamente.
- 10) Legado de un Peculio: que se deja a un esclavo unpeculio, teniendo el cuidado de manumitirlo por el mismo testamento.
- I) Etimología: "fideicommittere", significa "hacer un encargo de confianza".
- II) Definición: "ACTO POR EL CUAL UNA PERSONA ("disponente") ENCARGA A OTRA ("fiduciario") la transmisión de TODA LA HERENCIA, de una CUOTA PARTE de ella o de UN BIEN DETERMINADO de la misma a UNA TERCERA PERSONA (fideicomisario).
- III) FUNDAMENTO: Cuando una persona quería favorecer a otra con la que no tenía "testamento factio" acudía a quien de su confianza rogándole a un heredero que entregara la herencia a la persona que deseaba beneficiar. AUGUSTO y CLAUDIO protegieron los fideicomisos incluidos en el testamento.
- IV) SENADO-CONSULTO PEGASIANO: Aplicó los principios de la Lex Falcidia para los legados, redujo a una cuarta parte (la CUARTA PEGASIANIANA) que era siempre del fiduciario, y de la cual PODÍA DISPONER LIBREMENTE.
- V) SENADO-CONSULTO TREBELLIANO: Consideró al fideicomisario un legatario ajeno. JUSTINIANO mantuvo este senado-consulta, suprimiendo el Pegasiano.

BIBLIOGRAFIA TRABAJOS DEL AUTOR

- 01) "Esquemas de Derecho Romano", 1ª ed., año 1982; 8ª ed., año 1998.
- 02) "Roma. Historia y Derecho", La Plata, marzo de 2004, ed. Centro de Estudiantes, reeditado en 2005, 2006 y 2011.
- 03) "Leyendas e Historias Romanas", Fundación Decus, Revista "Noein": N° 5-6, Buenos Aires, 4 de abril de 2001.
- 04) "La Enseñanza del Derecho Romano", Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Derecho: "XV Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Romano", publicación del Congreso, pp 29-31, Mendoza, 17-20 de agosto de 2001.
- 05) "Enseñanza del derecho romano", Revista de la Asociación de Derecho Romano: v. II, pp 101-106, Córdoba, mayo de 2003.
- 06) "Defensa de cualquier vida", Comitato Promotore degli studi in onore di S.S. Giovanni Paolo II in occasione del XXV Anno di Pontificato", p. 355, Roma, octubre de 2003.
- 07) "El proceso romano de las acciones de la ley al procedimiento formulario", Revista de la Asociación de Derecho Romano: v. III, pp 35-54, julio de 2005.
- 08) "Vigencia del Derecho Romano", Revista "ANALES" de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata: diciembre 2005, Año 3, N° 36, pp 684-688.
- 09) "Protección del concebido", Revista "ANALES", Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata: "", Año 4, N° 37, Ed. 2007, pp 430-442.
- 10) "El Cristianismo y el Imperio Romano", Revista "ANALES", Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata: Buenos Aires y La Plata", Año 5, N° 38, Ed. 2008, pp 478-484.
- 11) "La Enseñanza del Derecho Romano en las universidades argentinas de Córdoba, Buenos Aires y La Plata", Revista "ANALES", Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata: Buenos Aires y La Plata", Año 6, N° 39, Ed. 2009, pp 478-484.

PARTE HISTORICA:

- ARANGIO RUIZ, Vicente: "Historia del Derecho Romano", Ed. REUS, Madrid, 1965
- ARIAS RAMOS: "Derecho Romano" (Tres volúmenes), Madrid, 1940
- BAJO ÁLVAREZ, Fe: "Los últimos hispanorromanos", Ed. Historia 16, Madrid, 1995
- BARROW, R.H.: "Los Romanos", Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1970
- BRADLEY, Keith: "Esclavitud y sociedad en Roma", Ed. Península, Barcelona, 1998
- BONFANTE, Pietro: "Historia del Derecho Romano", Ed. Rev. Der. Priv., Madrid, 1965
- BLOCH, León: "Luchas Sociales en la antigua Roma", Ed. Claridad, Bs.As., 1965
- BLAZQUEZ, José María: "La Romanización", Ed. Istmo, Madrid, 1986
- BRITISH MUSEUM: "Romans", London, 1996
- CARDONA, Francesc-Lluís: "Mitología Romana", Ed. Edicomunicación, Barcelona, 1992
- CESAR, Cayo Julio: "Comentarios de la Guerra de las Galias y de la Guerra Civil", Ed. Iberia, 1956
- CHURCHIN, Leonard A.: "España Romana", Ed. Gredos, Madrid, 1996
- DE FRANCISCI, Pietro: "Síntesis Histórica del Derecho Romano", R.D.P., Madrid, 1954
- DE LORENZO, Rodolfo y Jorge: "Historia y Derecho Romanos", Ed. Abeledo Perrot, Bs.As., 2000
- DE LORENZO, Rodolfo Jorge: "César Legislador", ed. Instituto Italiano di Cultura, Bs.As., 1975
- DI PIETRO, Alfredo: "Derecho Privado Romano", ed. Depalma, Bs.As., 1996
- DI PIETRO-LA PIEZA ELLI: "Manual de Derecho Romano", C. Der. y Cs. Soc., Bs.As., 1976
- DUNCAN, David E.: "Historia del Calendario", Ed. Emecé, Bs.As., 1999
- DURANT, Will: "César y Cristo", Ed. Sudamericana, Bs.As., 1967
- FRANCHI, L. Luisa: "Roma Antigua", Ed. Scala, Firenze, 1993
- FUSTEL DE COULANGES: "La Ciudad Antigua", Ed. EMECE, Bs.As., 1951
- GAVERNET-MOJER: "El Romano. La Tierra. Las Armas", Ed. Lex, La Plata, 1992
- GRIMAL, Pierre: "Diccionario de Mitología Romana", Ed. Paidós, Bs.As., 1997
- GRIMAL, Pierre: "El Alma Romana", Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1997
- GRIMAL, Pierre: "El Imperio Romano", ed. Crítica, Barcelona, 2000
- HARNEY, L.A.: "Los ingenieros romanos", Ed. AKAL, Madrid, 1987
- HOMO, León: "Las Instituciones Políticas Romanas", Ed. UTEHA, México, 1958
- HOMO, León: "La Italia primitiva y comienzos del Imperio Romano", México, 1960
- HOMO, León: "Nueva Historia de Roma", Ed. Iberia, Barcelona 1965
- LA PIEZA ELLI, Angel: "Historia del Derecho Romano", Coop. Der. y Cs. Soc., Bs.As. 1981
- LOUZÁN de SOLIMANO, Nelly D.: "Derecho Romano", Ed. Lumiere, Bs.As., 2003
- MAYÓN, Carlos A.: "Introducción al estudio de la Historia", Ed. UCALP, La Plata, 2000
- MOJER, Mario A.: "Sucesio", Ed. UNLa Pampa,
- MOJER, Mario A.: "Vicencia del Derecho Romano", Ed. UNLa Plata, La Plata, 1997
- MOMMSEN, Teodoro: "Compendio de Derecho Público Romano", Ed. Impulso, Bs.As., 1942
- PIGANIOL, André: "Historia de Roma", Ed. EUDEBA, Bs.As., 1963
- PEÑA GUZMAN-ARGUELLO: "Derecho Romano" (Tº I), Ed. TEA, Bs.As., 1962
- PERICOT-BALLESTER: "Historia de Roma", Ed. M&S., Barcelona, 1963
- PESCATORI, Stefano y ZUFFI, Stefano: "La Antigua Roma", Ed. Electa, Milán, 2000
- RECALDE, Juan M.: "Agrimensura Romana", Ed. Grafkar, La Plata, 2003
- RICHARDSON, John S.: "Hispania y los Romanos", Ed. Crítica, Barcelona, 1998
- ROSTOVZEFF, M.: "Roma", Ed. EUDEBA, Bs.As., 1968
- TORELLI, Mario: "Historia de los Etruscos", Ed. Crítica, Bs.As., 1996
- VÁZQUEZ, Humberto: "Diccionario de Derecho Romano", Ed. Zavalia, Bs.As., 1998
- VOGEL, Carlos: "Historia del Derecho Romano", Ed. Perrot, Bs.As., 1985
- WILKES, John: "El ejército romano", Ed. AKAL, Madrid, 1990
- ZUFFI, Peccatori y Stefano: "La Antigua Roma", Ed. Grijalbo, Venecia, 2002

INSTITUCIONES JURIDICAS

- ALBA CRESPO, Juan José: "Acciones e Interdictos", Ed. Eudecor, Córdoba, 1985
- AMBROSIONI, Carlos: "Lecciones de Derecho Romano", Ed. Lib. Jurídica, La Plata, 1965
- AMBROSIONI-TABAK: "Lecciones de Derecho Romano", Ed. Depalma, Bs.As., 1981
- ARANGIO RUIZ, Vicente: "Instituciones de Derecho Romano", Ed. Depalma, Bs.As., 1973
- ARANGIO RUIZ, Vicente: "Las Acciones", Ed. Rev. Der. Priv., Madrid, 1945
- BONFANTE, Pietro: "Instituciones de Derecho Romano", Ed. REUS, Madrid, 1965
- CARAMES FERRO, José: "Curso de Derecho Romano", Ed. Perrot, Bs.As., 1958
- COSTA, Juan Carlos: "El Derecho Sucesorio Romano", Ed. Estudio, Bs.As., 2002
- COSTA, Juan Carlos: "El Alto Imperio o Principado", Ed. Estudio, Bs.As., 2001
- COSTA, Juan Carlos: "El Derecho de Familia", Ed. Estudio, Bs.As., 1997
- COSTA, Juan Carlos: "El Negocio Jurídico en Roma", Ed. Estudio Bs.As., 1998
- DE LORENZO, Rodolfo y Jorge: "Historia y Derecho Romanos", ed. Abeledo Perrot, Bs.As., 2000
- DIAZ BIALET, Agustín: "El Derecho Romano en la Obra de Vélez Sarsfield", Córdoba, 1949
- DI SANDRO, Carlos A.: "Sentido Político de los Romanos", Ed. Thule A ntártica, Bs.As., 1985
- DI PIETRO: "Derecho Privado Romano", ed. Depalma, Bs.As., 1996
- DI PIETRO-LA PIEZA ELLI: "Manual de Derecho Romano", C. Der. y Cs. Soc., Bs.As., 1981
- D'ORS, Alvaro: "Historia e Instituciones del Derecho Privado Romano", Madrid, 1936
- D'ORS, Alvaro: "Cuatro logros del Genio Jurídico Romano", Rev. La Ley, Tº 1984-B-p. 594
- GARCIA DEL CORRAL, Ildefonso L.: "Cuerpo del Derecho Civil Romano", "Instituta Digesto" (1ª parte: Barcelona, 1889, 1892, 1897) - "Código" (2ª parte, Barcelona, 1895)
- GAYO: "Institutas", anotada y comentada por A. Di Pietro, Ed. Abeledo-Perrot, Bs.As., 1987
- GHIRARDI, Juan Carlos y o/s: "Profundización en Derecho Romano", Ed. Alveroni, Córdoba, 1998
- GHIRARDI, J.C.-ALBA CRESPO, J.J.: "Manual Derecho Romano", Ed. EDUCOR, Córdoba, 1999
- HUBENÁK, Florencio: "El Mito de Roma", Ed. Ciudad Argentina, Bs.As., 1997
- IGLESIAS, Juan: "Derecho Romano", Ed. Ariel, Barcelona 1965
- JUSTINIANO: "Institutas", comentadas por M. Ortolán, Ed. L.L. López, Madrid, 1896
- LÁZZARO, Héctor E.: "Derecho Romano", 8ª ed., La Plata, 1998
- LÁZZARO, Héctor E.: "Roma. Historia y Derecho", Ed. Centro de Estudiantes, La Plata, 2004
- LOUZÁN de SOLIMANO, Nelly D.: "Derecho Romano", Bs.As., 1998
- MOJER, Mario A.: "La Ley de las Doce Tabas", U.N.L.P., La Plata, 1994
- MOJER, Mario A.: "Sucesio" (Derecho Hereditario Romano), Ed. U.N. La Pampa, 1999
- PEÑA GUZMAN-ARGUELLO: "Derecho Romano" (Tº II), Ed. TEA, Bs.As., 1962
- PONSA DE LA VEGA DE MIGUENS: "Manual de Derecho Romano", Eudeba, Bs.As., 1981
- PONSA DE LA VEGA DE MIGUENS: "El Derecho de las Sucesiones", Ed. Lerner, Bs.A., 1969
- PONSA DE LA VEGA DE MIGUENS: "Derecho de Familia en Roma", Ed. Lerner, Bs.As., 1970
- PETIT, Eugene: "Tratado Elemental de derecho Romano", Ed. Albatros, Bs.As., 1954
- SALANUEVA-BISSO-MOJER-GONZÁLEZ-LA PALMA: "La Familia de Roma a nuestros días", Ed. U.N. La Plata, La Plata, 2000
- TRICAVELLI, Nélida: "La Compraventa en Roma", Ed. Lerner, Bs.As., 1970

OBRAS DE CONSULTA

- CAMINOS, Santos Arturo: "Códigos Prejustinianos", Ed. U.N.C. Córdoba, Córdoba, 2003
- CAMINOS, Santos Arturo: "Sentencias de Paulo", Ed. U.N. Tucumán, Tucumán, 1994
- COLLINET: "Droit de Justinien". 1ª I, Ed. Recueil Sirey, París, 1911
- CUESTAS, Carlos H.: "Las Instituciones del Emperador Justiniano", Ed. Cuadernos, Panamá, 2000
- CUQ, Edouard: "Institutions Juridiques des Romains", Ed. Plon, París, 1891
- GARCIA DEL CORRAL, Ildefonso L.: "Cuerpo del Derecho Civil Romano". "Instituta Digesto" (1ª parte: Barcelona, 1889, 1892, 1897) "Código" (2ª parte, Barcelona, 1895)
- GARCÍA GALLO, Alfonso: "El origen y la evolución del Derecho", Ed. Artes Gráficas, Madrid, 1975
- GARCÍA GALLO, Alfonso: "Antología de fuentes del Antiquo Derecho", Ed. A. G., Madrid, 1975
- GAYO: "Institutas". Anotada por Alfredo Di Pietro, Ed. Abeledo-Perrot, 3a. ed., Bs. As., 1987
- GIRARD, Paul F.: "Textes de Droit Romain", Ed. Rousseau, París, 1913
- GUZMAN BRITO, A.: "Las raíces del absolutismo jurídico en el pensamiento de Justiniano", "Revista de Ciencias Jurídicas", Ed. Jurídica de Chile, N° 1, Valparaíso, Marzo de 1971, pp. 69/93
- ERELLO ARECCO, I.: "El Derecho Romano Clásico: Alcance y límite de su recepción a través del Corpus Iuris Civilis". "Revista de Ciencias Jurídicas", Ed. Revista de Ciencias, N° 1, Valparaíso, Marzo de 1971, pp. 105/125
- ORTOLAN, M.: "Comentario a las Institutas de Justiniano", Ed. L. López, Madrid, 1896
- ORTOLAN, M.: "Instituciones de Justiniano". Ed. Omeba, Bs. As., 1964
- POLIBIO de MEGALOPOLIS: "Historia Universal de la República", Ed. Iberia; Barcelona, 1968
- PLUTARCO de QUERONEA (Beocia, Grecia): "Vidas Paralelas", Ed. Vergara, Andorra 1962-1966; Ed. Planeta De Agostini, Madrid, 1997-1998
- RODRIGUEZ FONSECA, Bartolomé Agustín: "Cuerpo del Derecho Civil", "Digesto del Emperador Justiniano", Madrid 1872 (Biblioteca del Museo "Almafuerte", La Plata)
- SHAKESPEARE, William: "Julio César", Ed. Bureau, Bs. As., 1999
- SUETONIO, Cayo Tranquilo: "Vidas de los Doce Césares", Ed. Iberia, Barcelona, 1972; Ed. Planeta-DeAgostini (César-Augusto), Madrid, 1995
- TACITO, Cayo Cornelio: "Anales", Ed. Iberia, Barcelona, 1950.
- VINNIO, Arnoldo: "Comentario Académico y Forense a los Cuatro Libros de las Instituciones Imperiales de Justiniano" anotado por J. G. Heineccio, ed. Oliveres, Barcelona, 1867
- VIRGILIO MARON, Publio: "Eneida", Ed. Planeta-DeAgostini Barcelona, 1995



CRONOLOGÍA DE ROMA

- > 509 a.C. Comienzo de la República
- > 474 a.C. Derrota de los etruscos en Cumas
- > 451-50 a.C. Codificación del derecho romano en la ley de las doce tablas
- > 440 a.C. Se autorizan los matrimonios entre patricios y plebeyos
- > 396 a.C. Los romanos conquistan Veies
- > 343 a.C. Guerras Samníticas
- > 338 a.C. La Campania es incorporada a Roma
- > 336 a.C. Primer cónsul plebeyo.
- > 312 a.C. Comienza la construcción de la Vía Apia
- > 281 a.C. Guerra contra Tarento y Pirro.
- > 272 a.C. Caída de Tarento
- > 270 a.C. Comienzo de la expansión marítima. Nace Nevio
- > 264 a.C. Comienzo de la Primera Guerra Púnica.
- > 241 a.C. Fin de la Primera Guerra Púnica
- > 239 a.C. Nace Ennio
- > 234 a.C. Nace Catón
- > 225 a.C. Los Galos invaden Italia. Nace Plauto
- > 218 a.C. Comienzo de la Segunda guerra Púnica
- > 206 a.C. Los romanos en Hispania
- > 201 a.C. Muere Nevio y Ennio.
- > 202 a.C. Fin de la Segunda Guerra Púnica
- > 202 a.C.-191 a.C. Conquista de la Galia Cisalpina
- > 197 a.C. Primera victoria en Grecia
- > 190 a.C. Nace Terencio.
- > 184 a.C. Muere Plauto
- > 149 a.C. Comienzo de la Tercera guerra Púnica. Muere Catón.
- > 146 a.C. Saqueo de Corinto y de Cartago. Fin de la Tercera guerra Púnica
- > 133 a.C. Toma de Numancia. Comienza la dinastía de los Gracos

- > 132 a.C. Sátiras de Lucilio
- > 123 y 121 a.C. Los Gracos, tribunos
- > 116 a.C. Naca Varrón
- > 112 a.C. Comienzo de la guerra contra Yugurta
- > 107 a.C. Consulado de Mario
- > 106 a.C. Naca Cicerón
- > 105 a.C. Fin de la guerra contra Yugurta. Mario reforma el ejército
- > 104 a.C. Consulado de Mario
- > 100 a.C. Consulado de Mario
- > 91 a.C. Comienzo de la guerra social
- > 89 a.C. Fin de la guerra social
- > 88 a.C. Comienzo de las guerras civiles entre Sila y Mario y comienzo de las guerras mitridáticas
- > 86 a.C. Consulado de Mario. Naca Salustio
- > 82 a.C. Comienzo de la dictadura de Sila. Fin de las guerras civiles entre Sila y Mario
- > 79 a.C. Fin de la dictadura de Sila
- > 70 a.C. Consulado de Craso y Pompeyo. Naca Virgilio
- > 65 a.C. Naca Horacio
- > 63 a.C. Fin de las guerras Mitridáticas. Primer Triunvirato
- > 59 a.C. Naca Tito Livio
- > 58 a.C. - 50 a.C. Guerra de las Galias
- > 49 a.C. Comienzo de la Guerra civil entre César y Pompeyo. Comienzo de la dictadura de César
- > 48 a.C. Batalla de Farsalida. Derrota y muerte de Pompeyo
- > 45 a.C. Fin de la guerra civil
- > 44 a.C. Asesinato de César. Comienzo de la guerra civil entre Augusto y otros
- > 43 a.C. Muerte de Cicerón. Naca Ovidio Nasón
- > 42 a.C. Batalla de Filipo. Bruto y Casio derrotados
- > 35 a.C. Muerte de Salustio
- > 31 a.C. Batalla de Actio. Antonio vencido

CRONOLOGIA DEL IMPERIO ROMANO.

27-18 a.C. Institución progresiva del Principado.
20 a.C. Tránsito sobre los partos.
15-11 a.C. Victorias de Druso y Tiberio en el Danubio y en el Elba.
2. Desastre de Te. Bourgo (Varo).
14: Germánico y Druso II sofocan motines en Germania y Paenonia.
14: Muerte Augusto. Tiberio, emperador.
14-17: Germánico vence en Germania. Tiberio renuncia a su ocupación.
19: Muerte de Germánico en Orinda (rumores de haber sido muerto por Tiberio).
23: Druso II envenenado por Sejano, valido del César y pretor del pretorio.
26: Retiro de Tiberio a Capri.
29: Muerte de Jesús de Nazareth.
31: Caída de Sejano.
37: Muerte de Tiberio.
37: Ascenso al trono de Cayo (Calígula).
41-42: Revuelta y sujeción de Mauritania.
41: Asesinato de Cayo.
37: Proclamación de Claudio.
43-47: Conquista del sur de Britania.
47-50: Victorias en Germania.
54: Asesinato de Claudio (60 años) por Agripina.
54: Proclamación de Nerón.
55: Asesinato de Británico.
58-60: Guerra Périca. Victorias de Corbuto. Vespasiano acalla en Jerusalén.
56: Asesinato de Agripina.
50-51: Revueltas y victoria sobre Boudica (Britania).

CRONOLOGÍA DEL IMPERIO ROMANO.

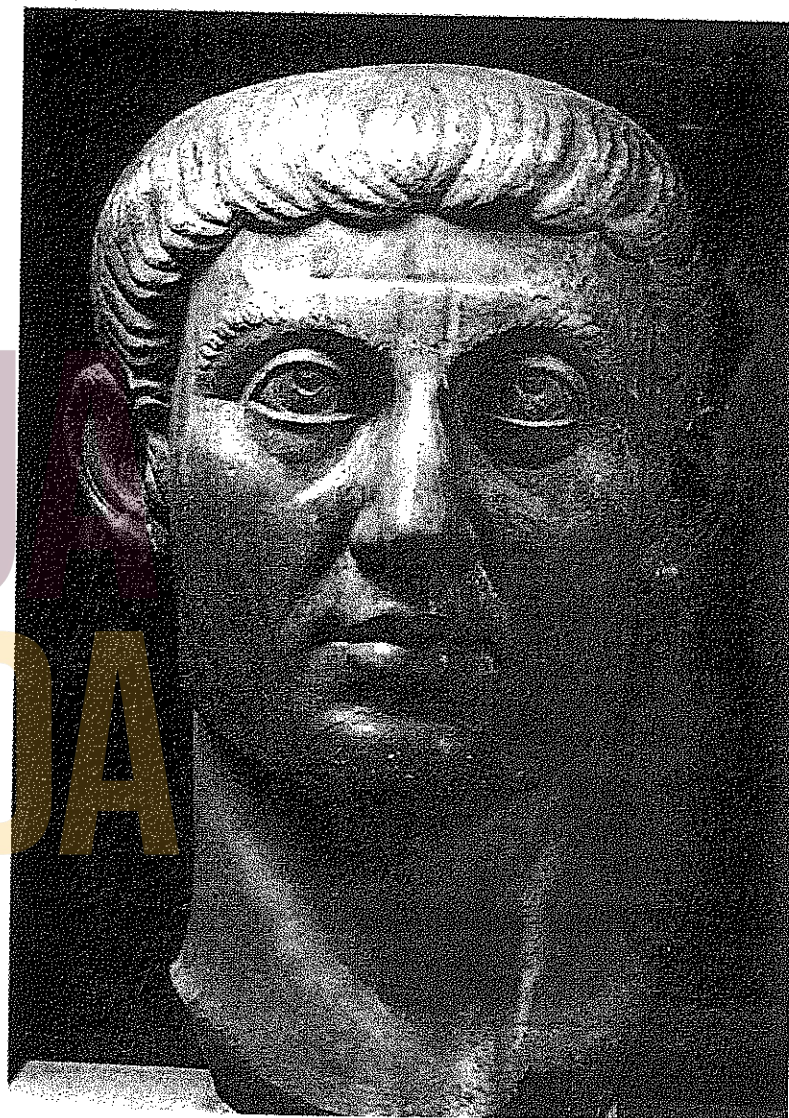
27-19 a.C.: Instalación progresiva del Principado.
20 a.C.: Tránsito sobre los Alpes.
15-11 a.C.: Victorias de Druso y Tiberio en el Danubio y en el Elbo.
8: Desastre de Teutoburgo (Vano).
14: Germánico y Druso II sofocan motas en Germania y Panonia.
14: Muere Augusto: Tiberio, emperador.
14-17: Germánico vence en Germania. Tiberio renuncia a su campaña.
19: Muerte de Germánico en Germania (juramento de fidelidad a su suocro Tiberio).
21: Druso II es envenenado por Séguro, valido del César y prefecto del pretorio.
26: Retiro de Tiberio a Capri.
29: Bote de Jesús de Nazaret.
31: Caída de Séguro.
37: Muerte de Tiberio.
37: Apocata el hijo de Cayo (Caligula).
41-42: Revuelta y expulsión de Masabala.
41: Asesinato de Cayo.
47: Proclamación de Claudio.
43-47: Conquista del sur de Britania.
47-50: Victorias en Germania.
54: Asesinato de Claudio (63 años) por Agripina.
54: Proclamación de Nerón.
55: Asesinato de Crispino.
58-66: Guerra Párta. Victorias de Corbuto. Vencimiento sobre en Armenia.
58: Asesinato de Agripina.
60-51: Revueltas y victoria sobre Boudica (Britania).

68: proclamación de Marco Aurelio y co-regencia de Lucio Vero.
161-166: Guerras pártaicas y victorias de Vero.
166-180: Guerras germánicas.
167: La peste asola el Imperio y afecta gravemente a Roma.
169: Muere Lucio Vero.
175: Sublevación oriental de Avidio Casio. Persecución antiojénica (Lyon).
180: Marco Aurelio muere luchando en el Danubio.
180: Cómodo en el trono.
181: Abandono de las conquistas pártaicas y paz por negociación.
191: Incendio de Roma.
192: Asesinato de Cómodo.
192-193: Pronunciamientos militares en el Danubio, Germania y Britania. Campaña de Séptimo Severo. Asesinato de Cómodo (31 años).
193: Subida al trono de Séptimo Severo.
197-198: Campaña parda y conquista de Mesopotamia.
202: Edicto contra judíos y cristianos.
206: Campaña en Britania.
211: Muerte de Severo.
211: Caracalla y Geta, Augustos contrayentes.
212: Asesinato de Geta. Concesión universal de la ciudadanía romana a los habitantes del Imperio.
215: Campañas en Oriente.
216: Construcción de las Termas.
217: Asesinato de Caracalla.
218-222: Reinado de Elagabal y Heliogábalo.
222: Asesinato imperial de Sévero Alejandro.
224: Ardashir funda la dinastía sasánida.
230: Comienza el saqueo persa en Oriente.

161: proclamación de Marco Aurelio y co-regencia de Lucio Vero.
161-166: Guerras pánicas y victorias de Vero.
166-180: Guerras góticas.
167: La peste azota el Imperio y afecta gravemente a Roma.
169: Muere Lucio Vero.
173: Sublevación oriental de Avidio Casio. Persecución antiofiana (Lyon).
180: Marco Aurelio muere luchando en el Danubio.
180: Cómodo en el trono.
181: Abandono de las conquistas paternas y paz por negociación.
191: Incendio de Roma.
192: Asesinato de Cómodo.
192-193: Pronunciamientos militares en el Danubio, Germania y Britania. Correo de Marcia, empuja de Cómodo (31 años).
193: Subida al trono de Septimio Severo.
197-198: Campaña para y conquista de Mesopotamia.
202: Edicto contra judíos y cristianos.
206: Campaña en Britania.
211: Muerte de Severo.
211: Caracalla y Geta, Augustos coregnantes.
212: Asesinato de Geta. Concesión universal de la ciudadanía romana a los habitantes del Imperio.
215: Campañas en Oriente.
218: Construcción de las Termas.
217: Asesinato de Caracalla.
218-222: Reinado de Elagabal o Heliogábalo.
222: Ascesión Imperial de Severo Alejandro.
224: Artashir funda la dinastía sasánida.
230: Comienza el asalto persa en Oriente.

325: Concilio de Nicea y condena de los arrianos.
337: Muere Constantino.
337: Constantio II en Oriente y Constante en Occidente suceden a su padre.
350: Asesinato de Constante por Magnencio.
351: Constantio demite a Magnencio en Mursi.
353: Muerte de Magnencio y reunificación del Imperio.
361: Muere Constantio II.
360-363: Co-regencia y reinado de Juliano, última y brillante reacción del paganismo clásico.
364: Primera división del Imperio entre Valentiniano (354-375) y Valente (354-378).
366-384: Dámaso, hispano, obispo de Roma.
369: Re-ocupación de Britania.
375: Recuperación de Mauretania. Victorias danubianas.
378: Valente acoge a los godos, empujados por los hunos.
378: Desastre de Andrianópolis y muerte de Valente.
379: Ascenso al trono de Teodosio.
380: Edicto de Tesalónica, decretando el catolicismo la religión obligatoria.
382: Acantonamiento de los godos en el Danubio.
392: Prohibición del culto pagano.
395: Muerte de Teodosio y división del Imperio entre sus hijos.
410: Alarico se apodera de Roma.
439: Los vándalos toman Cartago.
453: Attila derrotado en la Galla por Valentiniano III.
455: Genserico (vándalo) ataca Roma por mar.
476: Depuesto por Odoacro el último emperador.

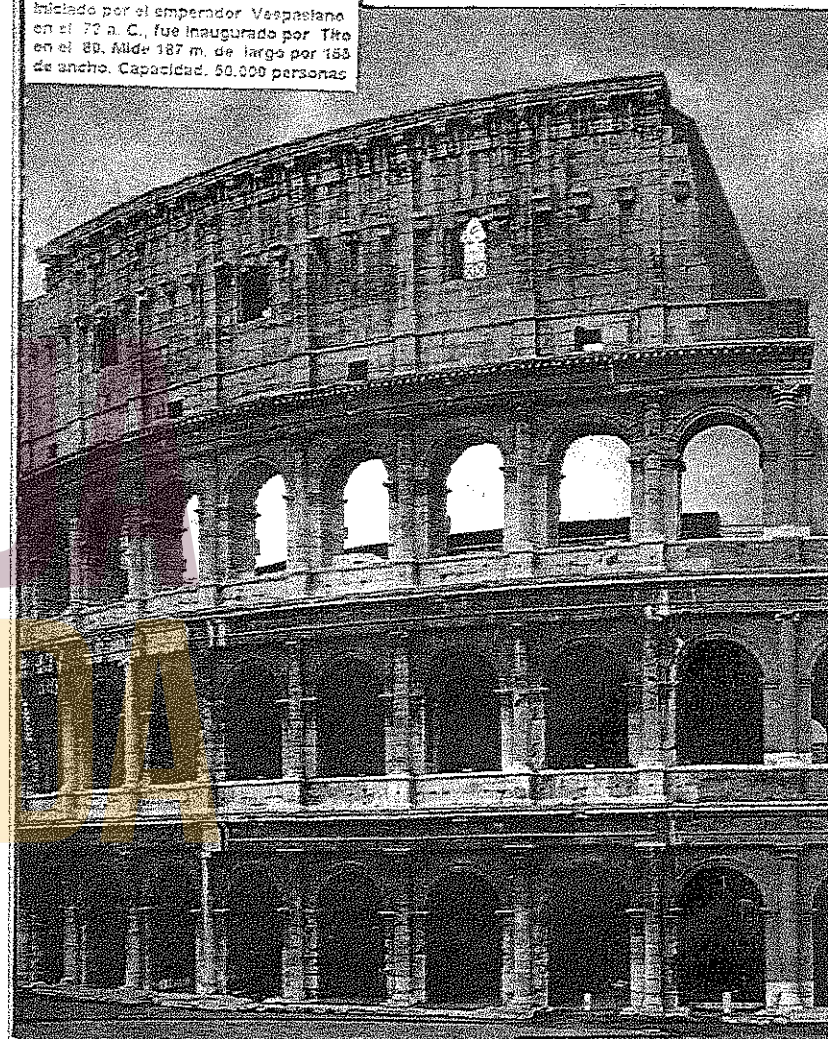
FRANJ MORADA



Constantino "El Grande"

EL COLISEO

Iniciado por el emperador Vespasiano en el 70 a. C., fue inaugurado por Tito en el 80. Mide 187 m. de largo por 153 de ancho. Capacidad: 50.000 personas



FRAN.
MORALES